



CITYCEO
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

LE PLESSIS-ROBINSON, le 6 octobre 2022

SCI LE GRAND
CHEZ LES PETITES CANAILLES
M KONE
36 rue Pierret
92200 NEUILLY SUR SEINE

Copropriété : (00202) SDC RUE HOUDAN
146-148 rue Houdan
92330 SCEAUX

CONVOCATION D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En notre qualité de Syndic de votre résidence, nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale de votre syndicat qui se tiendra le :

LE MARDI 8 NOVEMBRE 2022, A 18 HEURES

**CABINET CITYCEO
41 AVENUE GENERAL LECLERC
92350 LE PLESSIS-ROBINSON**

aux fins de délibérer sur l'ordre du jour et projets de résolutions joints à la présente convocation.

Pour les votes par correspondances, les bulletins devront être transmis au syndic par voie postale (CITYCEO 41, avenue du Général Leclerc, 92350 LE PLESSIS-ROBINSON) ou par mail (contact@cityceo.fr), au plus tard 3 jours francs avant la date de l'assemblée.

Pour rappel et conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la Loi du 10.07.65, nous informons les copropriétaires désireux de consulter les pièces comptables qu'ils peuvent prendre rendez-vous pendant les quinze jours précédant la date de l'Assemblée Générale.

Il est également rappelé, que votre présence est indispensable, et qu'en cas d'empêchement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix. Pour ce faire, il vous suffit de compléter la « FEUILLE DE POUVOIR » puis, soit la remettre directement à votre mandataire, soit la retourner à notre agence.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos sentiments dévoués.

Cabinet CITYCEO

CITYCEO
41 Avenue du Général Leclerc
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

LE PLESSIS-ROBINSON, le 6 octobre 2022

FEUILLE DE POUVOIR
AG Ordinaire du 08/11/2022, à 18 heures

Copropriété : (00202) SDC RUE HOUDAN

SCI LE GRAND
CHEZ LES PETITES CANAILLES
M KONE
36 rue Pierret
92200 NEUILLY SUR SEINE

Je, soussigné, **SCI LE GRAND**, résidant à **CHEZ LES PETITES CANAILLES M KONE** 36 rue Pierret 92200 NEUILLY SUR SEINE, propriétaire des lots **10, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32** représentant **1 760 / 10 000** tantièmes de l'immeuble **SDC RUE HOUDAN**

constitue pour mandataire : ⁽¹⁾

.....
ou à défaut

.....
à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale qui aura lieu le **mardi 8 novembre 2022, à 18 heures, à CABINET CITYCEO**
41 avenue Général Leclerc

92350 LE PLESSIS-ROBINSON et signer à cet effet toute feuille de présence, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, conférer ou accepter toutes fonctions, signer tous procès verbaux, tous actes et pièces, substituer et généralement faire le nécessaire.

Déclarant avouer et ratifier par avance tout ce qui sera fait en mon nom.

Fait à.....le.....

Signature ⁽²⁾

(1) Nom et Prénom du mandataire

(2) Faire précéder la signature des mots " BON POUR POUVOIR " écrits de la main du signataire

LOI 65-557 du 10.07.1965 Art.22 modifié par la Loi 66-1006 et par la Loi 85-1470 du 31.12.1985

«...Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre des voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires».

«Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.

Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose, pour lui-même et ses mandants, n'excède pas 10% des voix du syndicat»

Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée, ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Objet :

ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis SDC RUE HOUDAN (00202)

Date et lieu :

Le : 08/11/2022

A : 18 heures

Adresse : CABINET CITYCEO

41 avenue Général Leclerc

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Ce formulaire doit être adressé à :

CITYCEO

41 Avenue du Général Leclerc

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Avant la date limite de réception le : **04/11/2022**

Je soussigné(e) : **SCI LE GRAND**

Domicilié(e) au : **CHEZ LES PETITES CANAILLES**

M KONE

36 rue Pierret

92200 NEUILLY SUR SEINE

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour et des documents annexés à la convocation ou mis à disposition sur le site en ligne sécurisé de la copropriété,

Souhaite émettre sur chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires convoquée le 08/11/2022, à CABINET CITYCEO

41 avenue Général Leclerc

92350 LE PLESSIS-ROBINSON, à 18 heures le vote exprimé dans le tableau ci-joint (4 pages).

Fait à, le

(Signature du copropriétaire, de l'associé ou du mandataire commun)

Tournez la page SVP

Adresse de l'immeuble : SDC RUE HOUDAN

146-148 rue Houdan 92330 SCEAUX

Nom du copropriétaire/associé/mandataire commun : SCI LE GRAND

Date de l'assemblée : 08/11/2022 à 18 heures

Identification de l'objet	Questions (suivant leur ordre de presentation à l'ordre du jour)	Pour *	Contre *	Abstention *
N° 1	NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU			
N° 1.1	Nomination du président de séance	☐	☐	☐
N° 1.2	Nomination d'un scrutateur de séance	☐	☐	☐
N° 1.3	Nomination d'un second scrutateur de séance	☐	☐	☐
N° 1.4	Nomination du secrétaire de séance	☐	☐	☐
N° 3	APPROBATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022	☐	☐	☐
N° 4	APPROBATION DU COMPTE TRAVAUX 'MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICITE DES PC ET TRAVAUX DIVERS'	☐	☐	☐
N° 5	NOMINATION DU SYNDIC, ET MANDAT A DONNER AU PRESIDENT DE SEANCE POUR SIGNER LE CONTRAT DE SYNDIC			
N° 5.1	Nomination du syndic	☐	☐	☐
N° 5.1.1	Second vote article 25.1 : Nomination du syndic	☐	☐	☐
N° 5.2	Les honoraires de gestion	☐	☐	☐
N° 5.2.1	Second vote article 25.1 : Les honoraires de gestion	☐	☐	☐
N° 5.3	Mandat à donner au président de séance pour signer le contrat de syndic	☐	☐	☐
N° 5.3.1	Second vote article 25.1 : Mandat à donner au président de séance pour signer le contrat de syndic	☐	☐	☐
N° 6	MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE CHARGES	☐	☐	☐
N° 7	RESILIATION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES ET SOUSCRIPTION A UN NOUVEAU CONTRAT			
N° 7.1	La résiliation du contrat actuel	☐	☐	☐
N° 7.2	La souscription à un nouveau contrat pour l'entretien des parties communes	☐	☐	☐
N° 7.3.1	Le choix de l'entreprise SN MORENO	☐	☐	☐
N° 7.3.3	Le choix de l'entreprise SOS PROPRETE	☐	☐	☐
N° 7.4	La délégation au Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 7.4.1	Second vote article 25.1 : La délégation au Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 8	AJUSTEMENT EVENTUEL OU CONFIRMATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023	☐	☐	☐
N° 9	APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024	☐	☐	☐
N° 10	ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL			
N° 10.1	Nomination en tant que membre du Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 10.1.1	Second vote article 25.1 : Nomination en tant que membre du Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 10.2	Nomination en tant que membre du Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 10.2.1	Second vote article 25.1 : Nomination en tant que membre du Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 10.3	Nomination en tant que membre du Conseil Syndical	☐	☐	☐



Identification de l'objet	Questions (suivant leur ordre de presentation à l'ordre du jour)	Pour *	Contre *	Abstention *
N° 10.3.1	Second vote article 25.1 : Nomination en tant que membre du Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 10.4	Nomination en tant que membre du Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 10.4.1	Second vote article 25.1 : Nomination en tant que membre du Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 11	DISPENSE AU CONSEIL SYNDICAL DE PROCEDER A LA MISE EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE SYNDIC			
N° 11.1	Le vote du principe	☐	☐	☐
N° 12	FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE EST RENDUE OBLIGATOIRE	☐	☐	☐
N° 12.1	Second vote article 25.1 : FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE EST RENDUE OBLIGATOIRE	☐	☐	☐
N° 13	FIXATION DU MONTANT DES MARCHES OU CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE	☐	☐	☐
N° 13.1	Second vote article 25.1 : FIXATION DU MONTANT DES MARCHES OU CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE	☐	☐	☐
N° 14	FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE	☐	☐	☐
N° 14.1	Second vote article 25.1 : FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE	☐	☐	☐
N° 15	COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965			
N° 15.1	Cotisation du fonds ALUR à 5%	☐	☐	☐
N° 15.2	Cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5%	☐	☐	☐
N° 16	COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE, POUR L'ANNEE N+1, PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965			
N° 16.1	Cotisation du fonds ALUR à 5%	☐	☐	☐
N° 16.2	Cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5%	☐	☐	☐
N° 17	AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES	☐	☐	☐
N° 18	RATIFICATION DE L'AUTORISATION DE LA POSE D'UNE BOITE A CLE AU 2E ETAGE AU DROIT DE L'APPARTEMENT DE MME COLAS (LOT N°38)	☐	☐	☐
° 18.1	Second vote article 25.1 : RATIFICATION DE L'AUTORISATION DE LA POSE D'UNE BOITE A CLE AU 2E ETAGE AU DROIT DE L'APPARTEMENT DE MME COLAS (LOT N°38)	☐	☐	☐
N° 19	REFECTION D'ETANCHEITE DE LA TERRASSE DE MME BRICE (LOTS N°45 ET 46)			
N° 19.1	Le vote des travaux	☐	☐	☐
N° 19.2.1	Le choix de l'entreprise BAT ETANCHE	☐	☐	☐
N° 19.2.2	Le choix de l'entreprise ETANCHE PRO	☐	☐	☐
N° 19.2.3	Le choix de l'entreprise CETRADIV	☐	☐	☐
N° 19.3	La délégation au Conseil Syndical	☐	☐	☐



Identification de l'objet	Questions (suivant leur ordre de présentation à l'ordre du jour)	Pour *	Contre *	Abstention *
N° 19.3.1	Second vote article 25.1 : La délégation au Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 19.4	La réalisation d'un DAAT	☐	☐	☐
N° 19.5	L'assurance dommages-ouvrage	☐	☐	☐
N° 19.6	Les imprévus	☐	☐	☐
N° 19.6.1	Second vote article 25.1 : Les imprévus	☐	☐	☐
N° 19.7	Honoraires syndic	☐	☐	☐
N° 19.8	Modalités de financement	☐	☐	☐
N° 20	L'INSTALLATION D'UNE INFRASTRUCTURE COMMUNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES			
N° 20.1	Réalisation d'une infrastructure collective de pré- équipement des emplacements de stationnement de l'immeuble pour la recharge de véhicules électriques et hybrides	☐	☐	☐
N° 20.2.1	Choix de l'entreprise WAAT	☐	☐	☐
N° 20.2.2	Choix de l'entreprise ELECTRO MOB	☐	☐	☐
N° 20.3	La délégation au Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 20.3.1	Second vote article 25.1 : La délégation au Conseil Syndical	☐	☐	☐
N° 20.4	Honoraires de syndic	☐	☐	☐
N° 20.5	Modalités de financement	☐	☐	☐
N° 21	LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE SUITE A LA CONSULTATION VIA NOMADE PROCESS			

Signature ** (du copropriétaire, de l'associé ou du mandataire commun)

* Cocher la case correspondante

** Si plusieurs pages de vote, parapher les pages intermédiaires et signer la dernière page

**RAPPEL DES DISPOSITIONS
LEGALES ET
REGLEMENTAIRES**

✚ **Les majorités :**

Article 24 : « La majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés »

Article 25 : « Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires »

Article 25.1 : « Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue de l'article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider de la majorité prévue de l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. »

Article 26 : « la majorité de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins 2/3 des voix du syndicat »

Article 26-1 : « Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote ».

✚ **La mutation d'un lot à titre onéreux :**

Article 6-2 du décret du 17 mars 1967

« A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes ».

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967

« Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux ».

✚ **Le vote par correspondance :**

Il s'agit du formulaire prévu par l'alinéa 2 de l'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui précise que :

« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. »

Ce formulaire est régi par les articles 9 alinéa 2, 9 bis, 14, 14-1 et 17 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lesquels :

Alinéa 2 de l'article 9 :

« Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. »

Article 9 bis :

« Pour être pris en compte lors de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de réunion.

Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi. »

Alinéas 1 à 4 de l'article 14 :

« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les noms et domicile de chaque copropriétaire ou associé :

- Présent physiquement ou représenté ;*
- Participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;*
- Ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. »*

Article 14-1 :

« Au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n'est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire est présent à l'assemblée générale, quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote, y compris en cas de délégation de vote sans désignation d'un mandataire. »

Alinéa 3 de l'article 17 :

« Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un défaillant en application du 2ème alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. »

LE PLESSIS-ROBINSON, le 6 octobre 2022

ORDRE DU JOUR
AG ORDINAIRE DU 08/11/2022,
A 18 HEURES

Copropriété : (00202) SDC RUE HOUDAN

1. **NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU**
 - 1.1 Nomination du président de séance
 - 1.2 Nomination d'un scrutateur de séance
 - 1.3 Nomination d'un second scrutateur de séance
 - 1.4 Nomination du secrétaire de séance
2. **RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL SUR L'EXECUTION DE SA MISSION**
3. **APPROBATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022**
4. **APPROBATION DU COMPTE TRAVAUX 'MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICITE DES PC ET TRAVAUX DIVERS'**
5. **NOMINATION DU SYNDIC, ET MANDAT A DONNER AU PRESIDENT DE SEANCE POUR SIGNER LE CONTRAT DE SYNDIC**
6. **MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE CHARGES**
7. **RESILIATION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES ET SOUSCRIPTION A UN NOUVEAU CONTRAT**
 - 7.1 La résiliation du contrat actuel
 - 7.2 La souscription à un nouveau contrat pour l'entretien des parties communes
 - 7.3 Le choix de l'entreprise
SN MORENO
SOS PROPRETE
 - 7.4 La délégation au Conseil Syndical
8. **AJUSTEMENT EVENTUEL OU CONFIRMATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023**
9. **APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024**
10. **ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL**
11. **DISPENSE AU CONSEIL SYNDICAL DE PROCEDER A LA MISE EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE SYNDIC**
12. **FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE EST RENDUE OBLIGATOIRE**
13. **FIXATION DU MONTANT DES MARCHES OU CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE**
14. **FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE**
15. **COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965**
16. **COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE, POUR L'ANNEE N+1, PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965**
17. **AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES**
18. **RATIFICATION DE L'AUTORISATION DE LA POSE D'UNE BOITE A CLE AU 2E ETAGE AU DROIT DE L'APPARTEMENT DE MME COLAS (LOT N°38)**
19. **REFECTION D'ETANCHEITE DE LA TERRASSE DE MME BRICE (LOTS N°45 ET 46)**
 - 19.1 Le vote des travaux
 - 19.2 Le choix de l'entreprise



BAT ETANCHE
ETANCHE PRO
CETRADIV

- 19.3 La délégation au Conseil Syndical
- 19.4 La réalisation d'un DAAT
- 19.5 L'assurance dommages-ouvrage
- 19.6 Les imprévus
- 19.7 Honoraires syndic
- 19.8 Modalités de financement
- 20. L'INSTALLATION D'UNE INFRASTRUCTURE COMMUNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
- 21. LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE SUITE A LA CONSULTATION VIA NOMADE PROCESS
 - 21.1 Adaptation juridique conformément à l'article 24 f de la loi du 10 juillet 1965
 - 21.2 Mise en conformité juridique avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965
 - 21.3 Présence de droit de jouissance privative non répertorié dans le règlement de copropriété
- 22. QUESTIONS, SANS VOTE, D'ACTUALITE DE LA COPROPRIETE

LE PLESSIS-ROBINSON, le 6 octobre 2022

**PROJET DE RESOLUTIONS
AG ORDINAIRE DU 08/11/2022,
A 18 HEURES**

Copropriété : (00202) SDC RUE HOUDAN

1°) NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU

1.1°) Nomination du président de séance

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de président de séance :

1.2°) Nomination d'un scrutateur de séance

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de scrutateur:

1.3°) Nomination d'un second scrutateur de séance

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de scrutateur :

1.4°) Nomination du secrétaire de séance

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de secrétaire de séance :

2°) RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL SUR L'EXECUTION DE SA MISSION

(Sans vote)

L'assemblée générale prend acte du rapport relatant les activités du Conseil Syndical de l'année écoulée.

3°) APPROBATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée, après en avoir délibéré, connaissance prise des documents notifiés mentionnés ci-dessus et de l'avis du conseil syndical, approuve les comptes, dans leur intégralité et sans réserve, présentés par le syndic pour l'exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 arrêtés au 30/06/2022 à la somme de **63 760,57 € TTC**.

Documents joints :

- Relevé général des dépenses
- Situation de trésorerie
- Compte de gestion général
- Etat financier après répartition (annexe 1)
- Compte de gestion général (annexe 2)
- Compte pour opération courantes et budget prévisionnel (annexe 3)
- Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles (annexe 4)
- Etat des travaux de l'article 14-2 (annexe 5)

4°) APPROBATION DU COMPTE TRAVAUX 'MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICITE DES PC ET TRAVAUX DIVERS'

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du compte travaux "mise aux normes de l'électricité des parties communes et travaux divers" et après en avoir délibéré, approuve ce compte travaux, dans son intégralité et sans réserve, pour la somme de 3 154,58 Euros, et présentant un solde créditeur, de 0,03 Euros.

5°) NOMINATION DU SYNDIC, ET MANDAT A DONNER AU PRESIDENT DE SEANCE POUR SIGNER LE CONTRAT DE SYNDIC

Il est proposé la résolution suivante

5.1°) Nomination du syndic

(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme le Cabinet CITYCEO, en qualité de syndic, pour une durée de **13** mois, qui commencera le **09/11/2022** pour se terminer le **31/12/2023** (il est précisé que le contrat pourra être résilié par anticipation, sans que puissent être réclamées des indemnités au syndicat, dans le cas où l'Assemblée se tiendrait à moins de 3 mois de la date de fin du mandat du syndic).

5.2°) Les honoraires de gestion

(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

Les honoraires annuels de gestion courante sont fixés à la somme de 3800 Euros HT, soit 4560 Euros TTC.

L'Assemblée Générale approuve le contrat de syndic joint à la convocation qui définit la mission générale, les honoraires, ainsi que les clauses et les conditions particulières et individuelles.

5.3°) Mandat à donner au président de séance pour signer le contrat de syndic
(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée Générale mandate le Président de séance M. pour signer le contrat de syndic.

6°) MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE CHARGES
(article 24)

Il est proposé la r solution suivante

L'assemblée générale confirme, conformément à l'article 18.1 de la loi du 10 juillet 1965, que les comptes peuvent être vérifiés par tous les copropriétaires le **mercredi** (jour ouvré) qui précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic.

7°) RESILIATION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES ET SOUSCRIPTION A UN NOUVEAU CONTRAT

7.1°) La résiliation du contrat actuel
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée Générale, après en avoir d libéré, décide de résilier le contrat d'entretien des parties communes actuel avec la société DOS REIS.

Malgré plusieurs rappels à l'ordre, la société DOS REIS ne donne pas satisfaction.

7.2°) La souscription à un nouveau contrat pour l'entretien des parties communes
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de souscrire à un nouveau contrat pour l'entretien des parties communes.

7.3°) Le choix de l'entreprise
(article 24)

Documents joints : propositions des entreprises candidates

- Devis de SN MORENO pour un montant de 5 570,04 € HT soit 6 684,05 € TTC
- Devis de SOS PROPRETE pour un montant de 7 200,00 € HT soit 8 640,00 € TTC

SN MORENO
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société SN MORENO pour un montant de 5 570,04 € HT, soit 6 684,05 € TTC.

SOS PROPLETE

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société SOS PROPLETE pour un montant de 7 200,00 € HT, soit 8 640,00 € TTC.

7.4°) La délégation au Conseil Syndical

(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée, après délibération, décide de mandater le conseil syndical pour choisir la société et vote un budget d'un montant d Euros HT, soit Euros TTC.

8°) AJUSTEMENT EVENTUEL OU CONFIRMATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget voté pour l'exercice en cours et des dépenses réelles de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, et après en avoir délibéré, ajuste ou confirme le budget prévisionnel à la somme de **70 930,00 Euros**.

Il est précisé que dans le cas où le budget ne serait pas suffisant pour régler les factures de gaz, un appel de fonds exceptionnels sera réalisé. Une ratification de cet appel sera votée lors de la prochaine Assemblée Générale.

Les provisions, égales au quart du budget voté, seront exigibles :

- Le 01/07/2022 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/10/2022 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/01/2023 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/04/2023 pour un montant de 17 731,00 €

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1^{ER} janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Documents joints :

- Budget de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 (ajusté)

9°) APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, arrête le budget prévisionnel de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 à la somme de **70 930,00 €** qui sera éventuellement ajusté à l'occasion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 pour tenir compte des charges enregistrées.

L'assemblée générale autorise le syndic à mettre en recouvrement les avis de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 sur ces bases, qui seront appelés :

- Le 01/07/2023 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/10/2023 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/01/2024 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/04/2024 pour un montant de 17 731,00 €

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1^{ER} janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Documents joints :

- Budget de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

10°) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

Il est rappelé que les membres actuels du conseil syndical sont les suivants :
Mr ATTALI, Mme MAGNELLI-DUBUC, Mme SANGOLET

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, nomme individuellement au Conseil syndical, pour une durée d'un an et au plus tard jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice, les copropriétaires ci-après :

10.1°) Nomination en tant que membre du Conseil Syndical (article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil Syndical.

10.2°) Nomination en tant que membre du Conseil Syndical (article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil Syndical.

10.3°) Nomination en tant que membre du Conseil Syndical (article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil Syndical.

10.4°) Nomination en tant que membre du Conseil Syndical
(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme e qualité de membre du Co seil Syndical.

11°) DISPENSE AU CONSEIL SYNDICAL DE PROCEDER A LA MISE EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE SYNDIC

Le législateur (article 21 de la loi du 10 juillet 1968) impose au Conseil Syndical de mettre en concurrence le contrat de syndic à chaque renouvellement.

Cette dispense permettra de soulager le Conseil Syndical, en l'autorisant à ne pas réaliser cette obligation imposée par la loi. Toutefois, un copropriétaire ou un membre du Conseil Syndical peut s'il le souhaite mettre en concurrence le syndic actuel.

11.1°) Le vote du principe
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée, après en avoir délibéré, dispense le Conseil Syndical de procéder à la mise en concurrence du contrat de syndic.

12°) FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE EST RENDUE OBLIGATOIRE
(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

Le législateur, par le biais de la loi ELAN, a élargi les attributions du Conseil Syndical, pour lui permettre de prendre en temps utile les mesures nécessaires afin d'assurer en toute circonstance le bon état d'entretien de l'immeuble, sans avoir à en référer au préalable à l'assemblée générale. Cette dernière délègue au Conseil Syndical tous pouvoirs à l'effet de passer tous contrats et marchés se rapportant aux travaux d'entretien courant des parties communes, des services et des éléments d'équipement de l'immeuble, sous réserve que le montant de chaque contrat ou marché ne dépasse pas la somme de **3500 Euros HT**.

13°) FIXATION DU MONTANT DES MARCHES OU CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE
(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, après délibération, fixe le montant des marchés ou contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire à la somme de 1 € HT. article 21 de la loi du 10 juillet 1965)

14°) FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE

(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale après délibération fixe le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence de plusieurs entreprises est rendue obligatoire, à l'exclusion des contrats à périodes et les interventions à caractère d'urgence ou conservatoire, est 2 000 € HT.

15°) COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965

Depuis, le 1er janvier 2017, le législateur a imposé aux syndicats des copropriétaires à destination totale ou partielle d'habitation, la constitution d'un fonds de travaux (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014).

Le fonds de travaux sera alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5% du montant du budget prévisionnel.

Cette somme sera appelée dans les mêmes conditions que les appels de provisions pour charges, et du fait de la parfaite simultanéité de l'exigibilité des sommes, les encaissements seront affectés prioritairement au fonds de travaux.

Les sommes versées au titre de fonds de travaux obligatoire sont attachées aux lots et restent définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. En cas de vente d'un lot, le copropriétaire vendeur ne sera pas remboursé des sommes qu'il aura versées au titre du fonds de travaux.

Ces sommes seront déposées sur un second compte bancaire séparé et rémunéré, ouvert dans le même établissement bancaire que le compte « courant » de la copropriété, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Les intérêts produits par ce compte seront définitivement acquis au syndicat.

La décision d'affecter tout ou partie de ces fonds à une opération de travaux relèvera d'une décision d'assemblée générale.

Le législateur dispense le syndicat des copropriétaires de constituer ce fonds dans 3 cas:

- si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années,*
- lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots,*
- si l'immeuble a moins de 5 ans.*

15.1°) Cotisation du fonds ALUR à 5%

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

La somme annuelle de euros, sera appelée, selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES GENERALES, en fois :

15.2°) Cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5%
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante :

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à plus de 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

La somme annuelle de euros, sera appelée, selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES GENERALES, en fois :

16°) COTISATION DU FOND DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE, POUR L'ANNEE N+1, PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965

Depuis, le 1er janvier 2017, le législateur a imposé aux syndicats des copropriétaires à destination totale ou partielle d'habitation, la constitution d'un fonds de travaux (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014).

Le fonds de travaux sera alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5% du montant du budget prévisionnel.

Cette somme sera appelée dans les mêmes conditions que les appels de provisions pour charges, et du fait de la parfaite simultanéité de l'exigibilité des sommes, les encaissements seront affectés prioritairement au fonds de travaux.

Les sommes versées au titre de fonds de travaux obligatoire sont attachées aux lots et restent définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. En cas de vente d'un lot, le copropriétaire vendeur ne sera pas remboursé des sommes qu'il aura versées au titre du fonds de travaux.

Ces sommes seront déposées sur un second compte bancaire séparé et rémunéré, ouvert dans le même établissement bancaire que le compte « courant » de la copropriété, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Les intérêts produits par ce compte seront définitivement acquis au syndicat.

La décision d'affecter tout ou partie de ces fonds à une opération de travaux relèvera d'une décision d'assemblée générale.

Le législateur dispense le syndicat des copropriétaires de constituer ce fonds dans 3 cas:

- si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années,*
- lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots,*
- si l'immeuble a moins de 5 ans.*

16.1°) Cotisation du fonds ALUR à 5%

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

La somme annuelle de euros, sera appelée, selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES GENERALES, en fois :

16.2°) Cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5%

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à plus de 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

La somme annuelle de euros, sera appelée, selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES GENERALES, en fois :

17°) AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°95 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relatives à la sécurité (journal officiel du 24.01.95) décide d'autoriser les services de police ou de gendarmerie nationaux à pénétrer de manière permanente dans les parties communes, et ce, pour toute intervention touchant à la sécurité des biens, des personnes, ou à l'exercice d'un droit individuel de jouissance.

18°) RATIFICATION DE L'AUTORISATION DE LA POSE D'UNE BOITE A CLE AU 2E ETAGE AU DROIT DE L'APPARTEMENT DE MME COLAS (LOT N°38)

(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de ratifier la pose d'une boîte à clé sécurisée par un code au droit de la porte d'entrée du lot n°38 située au 2e étage.

Madame Colas demande l'accord de l'Assemblée Générale pour la ratification de la pose d'une boîte à clé au droit de sa porte d'entrée, située au 2e étage.

La boîte à clé contient la clé de sa porte d'entrée personnelle afin de rendre accessible son appartement aux pompiers et personnel de secours en cas d'urgence.

19°) REFECTION D'ETANCHEITE DE LA TERRASSE DE MME BRICE (LOTS N°45 ET 46)

Lors des infiltrations chez Mme MAGNELLI, plusieurs entreprises étaient intervenues pour identifier l'origine des désordres. Un des premiers constats était la vétusté de la terrasse et de son étanchéité.

Parallèlement, les ayants droits de M. SPORTIELLO nous avaient contacté suite à de nouvelles infiltrations dans le logement. Des travaux avaient déjà été réalisés en 2019 par le plombier CAMPELLO (remplacement canalisation).

Nous avons donc mandaté la société AX'EAU, spécialiste dans les recherches de fuite pour déterminer l'origine de ces nouveaux désordres.

Concernant les désordres chez M. SPORTIELLO, il ressort du rapport la nécessité de procéder à la reprise du raccord de la fonte sur l'évacuation des eaux pluviales. Afin de permettre ces travaux, il faut identifier le raccord défectueux. Cette réparation ne pourra se faire qu'une fois la terrasse mise à nu.

19.1°) Le vote des travaux (article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux de réfection d'étanchéité de la terrasse de Mme BRICE (lots n°45 et 46).

19.2°) Le choix de l'entreprise (article 24)

Documents joints : devis des entreprises candidates

- Devis de BAT ETANCHE pour un montant de 31 901,00 € HT soit 35 091,10 € TTC
- Devis de ETANCHE PRO pour un montant de 36 379,30 € HT soit 40 017,23 € TTC
- Devis de CETRADIV pour un montant de 45 444,88 € HT soit 49 989,37 € TTC

BAT ETANCHE (article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société BAT ETANCHE pour un montant de 31 901,00 € HT soit 35 091,10 € TTC. Il faut ajouter 1650€ pour le poste cantonnement-hygiène.

ETANCHE PRO (article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société ETANCHE PRO pour un montant de 36 379,30 € HT, soit 40 017,23 € TTC.

CETRADIV (article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société CETRADIV pour un montant de 45 444,88 € HT soit 49 989,37 € TTC.

19.3°) La délégation au Conseil Syndical
(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée, après délibération, décide de mandater le conseil syndical pour choisir la société et vote un budget d'un montant de Euros HT, soit Euros TTC.

19.4°) La réalisation d'un DAAT
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée générale, après délibération, décide de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux (pour un montant de 456€).

19.5°) L'assurance dommages-ouvrage
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

Ces travaux bénéficiant d'une garantie décennale relèvent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, le syndic souscrira une police dommages-ouvrage dont le coût approximatif est de 1 780 € TTC.

19.6°) Les imprévus
(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

Afin d'éviter le blocage des travaux, en cours de réalisation, l'assemblée générale vote un budget de 3 000 Euros TTC si des travaux supplémentaires nécessaires apparaissent, et donne pouvoir au conseil syndical pour accepter leur commande, auprès du syndic.

19.7°) Honoraires syndic
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fixer les honoraires du syndic à 1 000 Euros HT soit 1 200 Euros TTC.

Cette rémunération comprend la gestion comptable et financière, la gestion administrative ainsi que le suivi des travaux.

19.8°) Modalités de financement
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

Le récapitulatif du coût des travaux ci-dessus s'établit comme suit :

- Réfection de la toiture de Mme BRICE : € TTC
 - DAAT :€TTC
 - Dommages-ouvrage : 1 780 € TTC
 - Imprévis : 3 000€ TTC
 - Honoraires syndic : 1 200 € TTC
TOTAL € TTC

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de financer ces travaux par le fonds travaux ALUR ou par des appels de fonds, selon la clé de répartition « CHARGES COMMUNES GENERALES ».

Les appels de fonds soit Euros seront répartis en fois avec l'échéancier ci-après :

Rappel en cas de mutation: le paiement des travaux incombe à celui, endeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, en application de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967.

20°) L'INSTALLATION D'UNE INFRASTRUCTURE COMMUNE E RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Il est rappelé que le droit à la prise est applicable à tous (Article R.136-2 du CCH). Chaque propriétaire peut, ainsi, en faire la demande au syndic, lequel devra lui répondre dans un délai de 3 mois.

La loi "Loi d'Orientation des Mobilités" du 24 décembre 2019, impose à ce que soit mis au vote une étude de faisabilité d'ici mars 2023.

La loi CLIMAT ET RESILIENCE d'Août 2021 est venue compléter l'article 24-5 de la Loi du 10 juillet 1965. Elle permet aux syndicats des copropriétaires de faire réaliser, sans frais, les travaux visant l'installation au sein de la copropriété d'infrastructures collectives (réseau d'alimentation et desserte) permettant l'installation des bornes individuelles.

WAAT est un des 7 opérateurs habilité par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Pour information, il existe 2 possibilités :

1er cas : création d'un nouveau PDL (PDL: Point De Livraison et réseau dédié), installé en parallèle de celui existant (PDL pour les arties communes).

De ce point de livraison, une borne commune devra (dans la plupart des cas) être installée afin que chaque résident puisse effectuer un raccordement privatif.

Dans cette situation, soit le Syndicat des Copropriétaires est propriétaire de l'installation (le montant des travaux sera donc à sa charge ou pris en charge par la caisse des dépôts et consignations), soit le Syndicat n'est pas propriétaire (le montant des travaux en partie commune sera à la charge du fournisseur proposant l'installation).

2^e cas : Le propriétaire peut demander à une société d'installer une borne privative. La prise de courant pourra être directement alimentée à partir de son compteur privatif ou à partir du réseau électrique des parties communes de la résidence (sous réserve de la puissance). Cette solution implique l'installation d'un compteur individuel pour identifier la consommation. Les frais seront exclusivement à la charge du copropriétaire.

Ce cas présente des limites, puisque le nombre d'installation de borne électrique privative (et leurs puissances) dépend de la puissance du PDL. Généralement, un PDL permet le branchement de 4 bornes.

20.1°) Réalisation d'une infrastructure collective de pré-équipement des emplacements de stationnement de l'immeuble pour la recharge de véhicules électriques et hybrides
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de réaliser une infrastructure collective de pré-équipement des emplacements de stationnement de l'immeuble pour la recharge de véhicules électriques et hybrides.

20.2°) Choix de l'entreprise
(article 24)

Documents joints : propositions des entreprises candidates

- Devis de WAAT pour un montant de 5 540,46 € HT soit 6 094,51 € TTC
- Devis de ELECTRO MOB est en cours d'établissement

WAAT
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société WAAT pour un montant de 5 540,46 € HT, soit 6 094,51 € TTC.

ELECTRO MOB
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société ELECTRO MOB pour un montant de € HT, soit € TTC.

20.3°) La délégation au Conseil Syndical
(article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée, après délibération, décide de mandater le conseil syndical pour choisir la société et vote un budget d'un montant de€uros.

20.4°) Honoraires de syndic
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fixer les honoraires du syndic à 200 Euros HT soit **240 Euros TTC**.

Cette rémunération comprend la gestion comptable et financière, la gestion administrative ainsi que le suivi des travaux.

20.5°) Modalités de financement
(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

Le récapitulatif du coût des travaux ci-dessus s'établit comme suit :

- Infrastructure commune pour les bornes de recharges :.....	€ TTC
- Honoraires syndic :	240 € TTC
TOTAL	; € TTC

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de financer ces travaux par le fonds travaux ALUR ou par des appels de fonds, selon la clé de répartition « CHARGES PARKING ».

Les appels de fonds soit Euros seront répartis en fois avec l'échéancier ci-après :
.....

Rappel en cas de mutation: le paiement des travaux incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, en application de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967.

21°) LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE SUITE A LA CONSULTATION VIA NOMADE PROCESS

Dans le cadre des dispositions des articles 1, 6-2, 6-3 et 8 de la loi du 10 juillet 1965, tels qu'introduits par l'article 209-II de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, modifiés par la loi n°2022-217 du 21 février 2022:

Il est présenté à l'Assemblée générale des copropriétaires le résultat d'un audit de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, et de ses éventuels modificatifs réalisé par le Cabinet d'Avocats RIVAUX Marie-Alexandra, sis à SAINT-MALO (35400), 16, rue du panier fleuri spécialisé en matière de droit de la copropriété aux fins d'analyse de la documentation régissant la copropriété et de déterminer la nécessité de mettre en conformité le règlement de copropriété.

L'audit de l'état descriptif de division et règlement de copropriété réalisé par ce Cabinet d'Avocats, en date du 24 juin 2022 a confirmé :

- La nécessité de mettre en conformité le règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965.

- 1. L'opportunité, eu égard à l'ancienneté des documents régissant la copropriété et aux différentes modifications législatives et réglementaires intervenues depuis la loi du 10 juillet 1965, de procéder à une adaptation juridique globale du règlement de copropriété conformément aux dispositions de l'article 24f de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2. La présence d'un ou plusieurs droit(s) de jouissance privatif(s) constituant la partie privative d'un lot qui devra(en)t être intégré(s) dans le règlement de copropriété ;

Connaissant les conclusions de l'audit du Cabinet d'avocats, l'Assemblée générale est invitée à se prononcer sur les suites à donner à la consultation.

REFERENCES JURIDIQUES:

Article 24 de la loi du 10 juillet 1965 :

f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

Article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.

Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes. »

Article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.

Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. »

Article 8 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. »

21.1°) Adaptation juridique conformément à l'article 24 f de la loi du 10 juillet 1965

(article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée générale décide de réaliser l'adaptation juridique du règlement de copropriété, conformément à l'article 24 f de la loi du 10 juillet 1965 et donne expressément mandat au syndic pour :

- Faire réaliser l'adaptation juridique de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, ainsi que de ses éventuels modificatifs et tous autres documents de la copropriété par la société NOMADE PROCESS et tout conseil spécialisé en matière de copropriété ;

- Fixe au montant de 3024€TTC les honoraires à verser à la société NOMADE PROCESS et à tout conseil spécialisé à intervenir dans le cadre de la rédaction de l'adaptation juridique du règlement de copropriété ;
- Donne tous pouvoirs au Syndic de copropriété à l'effet de signer tout contrat de prestation de service avec la société NOMADE PROCESS.

Cette résolution portant sur une opération préparatoire à une adaptation du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement, est soumise au vote à la majorité de l'article 24 f) de la loi du 10 juillet 1965.

1.2°) Mise en conformité juridique avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965 (article 24)

Il est proposé la résolution suivante

L'Assemblée générale décide de réaliser la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965 et donne expressément mandat au syndic pour :

Faire réaliser la mise en conformité du règlement de copropriété ainsi que de ses éventuels modificatifs avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965, par la société NOMADE PROCESS et tout conseil spécialisé en matière de copropriété ;

Fixe au montant de 990€TTC les honoraires à verser à la société NOMADE PROCESS et à tout conseil spécialisé à intervenir dans le cadre de la mise en conformité du règlement de copropriété. (Il est rappelé que toute modification demandée, hors du cadre de l'article 209 II de la loi ELAN modifiée par la loi 3DS, fera l'objet d'honoraires supplémentaires au taux horaire habituel pratiqué par le cabinet d'avocats responsable de la mise en conformité.)

Donne tous pouvoirs au Syndic de copropriété à l'effet de signer tout contrat de prestation de service avec la société NOMADE PROCESS.

21.3°) Présence de droit de jouissance privative non répertorié dans le règlement de copropriété (article 25.1)

Il est proposé la résolution suivante

Connaissance des conclusions de l'audit et pris acte que conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, indiquant qu'un droit de jouissance privative doit être mentionné dans le règlement de copropriété, l'Assemblée générale donne expressément mandat au syndic pour :

- Faire réaliser par le cabinet d'avocat responsable de la mise en conformité du règlement de copropriété de faire mention de ce droit de jouissance dans le règlement de copropriété ;

Pour information :

Si un copropriétaire souhaitait que son lot soit précisément défini, il devrait se rapprocher d'un géomètre ou autre spécialiste à ses frais, à l'effet de procéder à la définition précise du droit de jouissance sur son lot.

22°) QUESTIONS, SANS VOTE, D'ACTUALITE DE LA COPROPRIETE

(Sans vote)

INFORMATION SUR LE TRI SELECTIF :

Vous pouvez amener vos encombrants à la déchèterie de Verrières-Le-Buisson ou les déposer sur le trottoir tous les 2ème jeudi du mois, le matin.

Déchèterie de Verrières-Le-Buisson

0 800 02 92 92 (numéro vert)

7 Av. Georges Pompidou, 91370 Verrières-le-Buisson

Veillez noter que depuis le 1er janvier 2022 la déchèterie a mis en place un service de réservation de créneaux horaires.

L'accès à la déchèterie se fait uniquement sur rendez-vous, soit par le site internet, soit par téléphone, de plus un justificatif de domicile vous sera demandé à l'entrée.

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, il est rappelé que toute personne ayant des encombrants à évacuer peut contacter le service Gestion des Déchets Urbains via le site www.valleesud.fr ou le numéro d'appel gratuit 0 800 02 92 92 pour fixer un lieu, un jour et une heure de collecte.



SNMoreno

Un univers de propriété

CONTRAT N°22.08.82

DONNEUR D'ORDRE

CITYCEO

**41 avenue du Général Leclerc
92350 LE PLESSIS ROBINSON**

LIEU D'EXECUTION

**SDC Rue Houdan
146/148 rue Houdan
92330 SCEAUX**

14/09/2022



**GROUPE
SATURNE**
Un univers de propriété

1 PRESENTATION DE SNMoreno

Notre société

La Société de Nettoyage **MORENO**, Entreprise familiale créée en **1965**, possède plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la Propreté. Nous exerçons notre métier avec passion. La passion du service. Nous voulons être votre partenaire et nous nous engageons à vous fournir un service proprement différent.

Domaines d'intervention

Nos domaines d'intervention couvrent l'entretien, le nettoyage et la remise en état des copropriétés.

Notre valeur ajoutée

- La réactivité assurée par l'engagement de nos équipes dans la satisfaction de nos clients
- La qualité de nos interventions : nos équipes de nettoyage sont **compétentes et formées** régulièrement au nettoyage courant afin de garantir les meilleures prestations.
- Notre engagement Social, Sociétal et Environnemental formalisé par une charte RSE



2 NATURE ET FREQUENCE DES TRAVAUX

Prestations effectuées suivant les passages demandés :

Prestations HALL D'ENTREE	Fréquence
Nettoyage complet des boîtes aux lettres	2 fois/semaine
Nettoyage des digicodes et cuivres	2 fois/semaine
Nettoyage des vitres des Portes Vitrées	2 fois/semaine
Balayage devant immeubles et sortie parking	2 fois/semaine
Balayage et lavage du RdC avec le hall d'entrée	2 fois/semaine
Nettoyage des glaces d'ornements	2 fois/semaine
Dépoussiérage des portes, plinthes, etc...	2 fois/semaine
Prestations PALIERS	Fréquence
Dépoussiérage complet des barreaux et rampes d'escaliers	1 fois/semaine
Balayage et lavage des paliers et escaliers en marbre	1 fois/semaine
Balayage escalier accès caves	1 fois/mois
Dépoussiérage Plinthes, dessus de globes/dessus des portes privatives/enlèvement toiles d'araignées	1 fois/semaine
Cristallisation du hall	1fois/an
Changement lampes led et néons hors led	Offert
Aspiration du parking sol ciment (1 jour=1 agent)	A la demande

Service des ORDURES MENAGERES	Fréquence
Sortie et entrée des containers d'ordures ménagères – A rentrer le lendemain correspondant	2 fois/semaine
Sortie et entrée des containers de tri sélectifs – A rentrer le lendemain correspondant	1 fois/semaine
Nettoyage et désinfection des containers	1 fois/semaine

PLANNING – SDC RUE HOUDAN
146-148 rue Houdan – 92330 SCEAUX

Lundi soir (1h15)

Nettoyage complet des boîtes aux lettres
Nettoyage des digicodes et cuivres
Nettoyage des vitres des Portes Vitrées
Balayage devant immeubles et sortie parking
Balayage et lavage du RdC avec le hall d'entrée
Nettoyage des glaces d'ornements
Dépoussiérage des portes, plinthes, etc...

Lundi soir (15mn)

Sortie des containers d'ordures ménagères

Mardi matin (15mn)

Entrée des containers d'ordures ménagères

Mardi soir (15mn)

Sortie des conteneurs tri-sélectif

Mercredi matin (15 mn)

Entrée des containers tri-sélectif

Mercredi soir (15 mn)

Sortie des containers d'ordures ménagères

Jeudi matin (2h30)

Entrée des containers d'ordures ménagères
Nettoyage et désinfection des containers + changement de housses
Nettoyage complet des boîtes aux lettres
Nettoyage des digicodes et cuivres
Nettoyage des vitres des Portes Vitrées
Balayage devant immeubles et sortie parking
Balayage et lavage du RdC avec le hall d'entrée
Nettoyage des glaces d'ornements
Dépoussiérage des portes, plinthes, etc...
Dépoussiérage complet des barreaux et rampes d'escaliers
Balayage et lavage des paliers et escaliers en marbre
Balayage escalier accès caves (dernier jeudi du mois)

5H Hebdomadaire

Cristallisation du hall = 1Fois/an

SNMoreno
2, rue du buisson aux fraises - 91349 Massy Cedex
Tel : 01 69 59 29 30 – Courriel : snm@snmoreno.com
SAS au capital de 7622,45 € - RCS de EVRY 333 171 288 – APE 8121 Z

3 PROPOSITION FINANCIERE

Le coût hors taxes mensuel des prestations comprend :

- La main d'œuvre et l'encadrement,
- Le remplacement du personnel en congés, maladie ou toute autre absence,
- La fourniture du matériel et des produits suivant modalités définies précédemment,
- Les assurances et frais fixes.

PRESTATIONS	MONTANT MENSUEL HT	MONTANT MENSUEL TTC
Entretien Ménager + Gestion des ordures ménagères	464.17 € HT	557.01 € TTC
PRESTATIONS a la demande	MONTANT HT	MONTANT TTC
Aspiration du parking sol ciment	192.08 € HT	230.49 € TTC

Proposition tarifaire valable 30 jours à compter de la date d'émission de cette offre.

Les prix ci-dessus s'entendent à l'exception des jours fériés. Cependant, il va sans dire que si obligation nous est faite d'effectuer une prestation un jour fériée, cette dernière ferait l'objet d'une majoration de 100 % de son montant.

Il est entendu que les prestations qui ne pourront pas être effectuées en raison d'un jour férié ne feront en aucun cas l'objet d'un avoir de facturation ou d'un report d'exécution.

4 DUREE DU CONTRAT ET SIGNATURE

Ce contrat est établi pour une durée d'1 an, ensuite il se renouvellera par tacite reconduction.

Date de signature du présent devis contrat	
Date du début des travaux	Le
Conditions de règlement	À 30 JOURS
Adresse mail pour envoi de facture dématérialisée	
* N° de SIRET du client	
* N° de CODE APE du client	
* N° de TVA intracommunautaire du client	

* (Mentions obligatoires à la signature du contrat SVP)

« Le signataire de la présente reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous et les accepte sans réserve »

A Massy, le 14 septembre 2022

Le Client :

Nom, fonction, cachet + signature

Avec mention « Bon pour accord »

Hasan VURAL

5 REACTUALISATION DES PRIX

CES PRIX S'ENTENDENT HORS TAXE

A) Ces prix comprennent la surveillance et la mise en place du personnel sur le chantier. Ils sont chiffrés en tenant compte de la formule ci-dessous énoncée :

$$P = (Po \cdot S(1+C)/So(1+Co)+0.10)$$

Ces éléments correspondent aux définitions suivantes :

Po = Prix au moment de la signature du contrat ou au moment de la dernière révision de prix

S = Indice salaire et charges Coût horaire du travail tous salariés (valeur de l'indice au moment de la révision de prix)

C = Taux de charges sociales (valeur de l'indice au moment de révision de prix)

So = Indice salaire (valeur de l'indice au moment de la signature du contrat ou au moment de la dernière révision de prix) **soit 11,15 € au 1er août 2022**

Co = Taux de charges sociales (valeur de l'indice au moment de la signature du contrat ou au moment de la dernière révision de prix)

B) La réactualisation intervient automatiquement le 1er janvier de chaque année, par application de la formule développée ci-dessus, sous réserve qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne vienne déroger à ces modalités.

C) Annexe 7 de la Convention Collective des Entreprises de nettoyage de locaux :

En l'absence d'une connaissance exacte de la masse salariale du personnel à reprendre, notre forfait pourra être réajusté si elle dépasse nos prévisions et nos engagements.

6 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 – GÉNÉRALITES

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes prestations fournies par **SNMoreno** à ses clients. Elles prévalent sur tout autre document et notamment sur toutes conditions générales d'achat du client, sauf accord dérogatoire exprès de **SNMoreno**. Le client est réputé les accepter sans réserve. Le fait pour l'une ou l'autre partie de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une des clauses des présentes conditions générales ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. Les présentes conditions générales sont, le cas échéant, complétées par des conditions particulières convenues par écrit entre les parties.

ARTICLE 2 - DÉFINITION DE LA PRESTATION

2.1 • La prestation est décrite dans le bon de commande, le devis ou proposition du contrat, les offres demeurant valables 3 mois à dater de leur émission. Toute demande de modification ultérieure de la prestation convenue devra être confirmée par écrit par le client et acceptée par **SNMoreno**.

2.2 • L'exécution de la prestation comprend, à la charge de **SNMoreno** les matériels et produits nécessaires à l'exécution des travaux.

2.3 • La prestation est exécutée avec les moyens et le personnel du choix de **SNMoreno** et réalisée dans le cadre d'un contrat d'entreprise.

ARTICLE 3 - MODALITÉS D'EXECUTION

3.1 • Le client s'oblige à se conformer aux dispositions des articles R.4511-1 à R 4514-10 du Code du Travail, qui précisent qu'un plan de prévention définissant les mesures nécessaires pour prévenir les risques auxquels sont exposés les salariés

travaillant dans ses locaux, devra être établi avant l'exécution des opérations. Ce plan de prévention sera écrit pour les opérations d'une durée supérieure à 400 heures et tous les travaux à plus de 3 mètres.

Les travaux ne pourront débuter qu'après accomplissement de ces formalités dans la mesure où les moyens de prévention définis auront été effectivement pris.

3.2 • Le client devra mettre à la disposition du personnel de **SNMoreno** qui exécutera matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues à l'article R. 4513-8 Code du Travail.

3.3 • Le client devra mettre à disposition de **SNMoreno** dans les locaux où s'exécute la prestation, un local technique à titre gratuit, fermant à clé, suffisamment vaste et équipé pour recevoir le matériel et les produits de nettoyage. Il est précisé que les consommations d'eau et d'électricité sont fournies gratuitement par le client pour l'exécution de la prestation, les alimentations devant être conformes.

3.4 • Le personnel de chaque partie restera sous la dépendance, l'autorité et le contrôle exclusif de son employeur.

SNMoreno s'engage à appliquer à son personnel l'ensemble des dispositions conventionnelles spécifiques à la profession de la propreté.

SNMoreno garantit la régularité de la situation de son personnel au regard des articles L. 1221-10 et suivants et L. 3243-1 et suivants du code du travail. Il certifie, en outre, être en conformité avec les dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, ainsi qu'avec les dispositions du Livre III, Titre IV du Code du Travail.

3.5 • Chaque partie devra communiquer à l'autre le nom du responsable de la société investi du pouvoir de décision ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne habilitée à formuler ou recevoir les réclamations de l'autre partie concernant l'exécution du contrat.

ARTICLE 4 - ASSURANCE • RESPONSABILITÉ

4.1 • Sauf disposition contraire, **SNMoreno** n'assure pas la garde des locaux dont le nettoyage lui est confié et ce, même si la clé des locaux lui est remise pour en assurer l'ouverture.

4.2 • **SNMoreno** devra justifier à première demande qu'il est régulièrement assuré pour la réparation des dommages dont il pourrait être civilement responsable du fait de l'intervention de son personnel, et justifier du montant de ses garanties.

Le client devra signaler dans les 24 heures de leur survenance tous dommages qu'il pourrait avoir subis du fait de l'exécution du contrat. La responsabilité de **SNMoreno** ne pourra être engagée en cas de déclaration tardive rendant impossible la vérification par **SNMoreno** de la cause du dommage.

Le client s'engage conjointement avec son assureur à renoncer à tout recours à l'encontre de **SNMoreno** au-delà des garanties fixées dans l'attestation d'assurance délivrée par la compagnie.

4.3 • Au cas où les locaux à nettoyer seraient garnis de meubles, matériels ou installations d'une fragilité nécessitant une attention particulière ou d'une valeur dépassant les sommes mentionnées à l'attestation jointe, le client renonce, conjointement avec son assureur, à tout recours contre **SNMoreno** au-delà des sommes déclarées.

4.4 • Les locaux dont le nettoyage est à assurer par **SNMoreno** seront mis à sa disposition dans un état tel que le personnel d'entretien puisse exécuter son travail dans des conditions normales. En conséquence, **SNMoreno** ne sera pas responsable notamment de l'enlèvement par erreur et de la disparition de tous objets ou papiers se trouvant dans des corbeilles ou récipients destinés à être vidés, apparemment mis au rebut ou placés de telle manière qu'ils puissent apparaître aux yeux d'un personnel normalement qualifié pour le nettoyage, comme destinés à être jetés.

4.5 • Il appartient au client de placer dans des armoires ou bureaux fermés à clé, toute valeur en espèces, en chèque, en effet de commerce, tout document confidentiel ou d'une valeur excédant celle des papiers de commerce habituellement laissés à la disposition du personnel, dans le cas contraire, la responsabilité de **SNMoreno** ne serait pas engagée.

ARTICLE 5 – REPRISE DES CONTRATS DE TRAVAIL

5.1 • Au moins quinze jours avant la cessation du contrat commercial, le client s'engage à communiquer, à l'entreprise de propreté entrante et à l'entreprise de propreté sortante, leurs coordonnées respectives afin de leur permettre de respecter, s'il y a lieu, leurs obligations quant au transfert du personnel affecté sur le site, conformément aux articles 7.1 à 7.5 de la Convention Collective Nationale applicable aux entreprises de propreté.

En cas de déménagement du client, celui-ci s'engage à transmettre à **SNMoreno**, au moins quinze jours avant la fin de la relation contractuelle, l'adresse de ses nouveaux locaux ainsi que les coordonnées de l'entreprise de propreté en charge de l'entretien de ces locaux afin de permettre l'application des dispositions de l'article 7.6 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté.

A défaut, la responsabilité du client pourra être recherchée et ce dernier sera tenu solidairement responsable avec l'entreprise de propreté entrante de toutes les conséquences dommageables liées aux difficultés de transfert du personnel ou à la mise en œuvre de leur priorité d'emploi au sein de l'entreprise entrante.

5.2 • Dans l'hypothèse d'une reprise du personnel du client par **SNMoreno**, le client s'engage irrévocablement en cas de rupture anticipée du contrat ou de modification de ses conditions essentielles, à reprendre le personnel transféré ou, à défaut d'accord des salariés concernés, à rembourser à première demande et sur justificatifs, les indemnités de toute nature versées par **SNMoreno** à l'occasion de la rupture du ou des contrats de travail.

Pendant un délai de trois ans à compter de la reprise du personnel du client par **SNMoreno**, le client sera tenu de régler, à la première demande de **SNMoreno**, l'intégralité des indemnités réglées par celui-ci à l'occasion de départ à la retraite du personnel concerné. Il en sera de même pour les indemnités versées en cas de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle provoqués alors que le client était l'employeur.

ARTICLE 6 - DURÉE • SUSPENSION • RÉILIATION

6.1 • Le client s'engage à informer de **SNMoreno** de la remise en appel d'offres du marché 4 mois au moins avant l'appel d'offres et à lui en notifier le résultat 2 mois au moins avant la fin d'exécution dudit marché.

6.2 • A défaut de disposition contraire, les parties s'engagent pour une durée indéterminée. Le contrat pourra être résilié à tout moment, par l'une quelconque des parties, par lettre recommandée avec accusé réception, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la résiliation.

En cas de non-respect du délai de préavis, celui-ci sera toujours dû en totalité à titre d'indemnité.

Les parties peuvent décider d'un commun accord de s'engager sur une durée déterminée qui sera fixée dans les conditions particulières.

En cas de contrat conclu pour une durée déterminée, celui-ci sera automatiquement reconduit à son échéance, par tacite reconduction, dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée, à défaut d'avoir été dénoncé par une des parties à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai minimum de 3 mois avant son terme.

6.3 • En cas de survenance d'événements ayant le caractère de force majeure, le contrat sera être suspendu sans qu'aucune des parties ne puisse demander le versement d'indemnités compensatrices ou de paiement. Si les événements à l'origine de la suspension du contrat devaient durer plus de 30 jours, le contrat pourra être résilié par la partie la plus diligente sans qu'aucune partie puisse prétendre à une indemnité.

En cas de non-exécution des prestations en raison de circonstances non imputables à **SNMoreno** mais ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure (telles qu'une coupure d'électricité, une grève des transports publics, l'incendie des locaux) le montant de la prestation restera dû. Dans l'hypothèse où, à la demande du client, les prestations devaient néanmoins être réalisées, partiellement ou en totalité, le coût supplémentaire des prestations restera à la charge exclusive du client.

6.4 • Le manquement du client à l'une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté à **SNMoreno** de :

- Suspendre l'exécution de tout ou partie des contrats en cours, de plein droit et sans préavis, jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement, par l'envoi d'une simple lettre recommandée. Le client restera redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement ainsi que des dommages et intérêts éventuels,
- Résilier ou, le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours, par lettre recommandée avec avis de réception, après l'expiration d'un délai de huit jours francs suivant la réception d'une mise en demeure de mettre fin au manquement constaté, adressée par lettre recommandée avec accusé réception et restée sans effet.

Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par **SNMoreno** en réparation du préjudice subi, le client devra verser à **SNMoreno** une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu'au terme du contrat.

ARTICLE 7 - PRIX • PAIEMENT

7.1 • Le prix des prestations est précisé dans le devis, le bon de commande ou les conditions particulières prévues par les parties.

Il est exprimé hors taxes. Les taxes sont appliquées en sus selon la réglementation en vigueur. Au cas où celles-ci seraient modifiées, les variations prendraient effet dès leur mise en application.

Le prix ne comprend pas le coût des déplacements et pertes de temps du personnel de nettoyage et tous frais engagés qui résulteraient d'un contre-ordre tardif de la part du client. Ces frais et débours sont facturés au client en sus du prix et payables à première demande de **SNMoreno**.

Le coût des travaux de nuit, effectués entre 21 heures et 6 heures du matin, ainsi que celui des travaux effectués le dimanche et les jours fériés, sont majorés de plein droit, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.

7.2 • Le prix est déterminé en fonction des données de l'exploitation communiquées par le client et, le cas échéant, des données concernant le personnel transféré, transmises par l'entreprise sortante.

Dans l'hypothèse où les données relatives au personnel transféré n'auront pas pu être transmises au moment de l'établissement de la proposition contractuelle, le coût des prestations pourra être modifié afin de tenir compte des coûts salariaux réels afférents au personnel transféré.

SNMoreno devra alors adresser au client une demande de modification du prix, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les quinze jours suivant le début d'exécution du contrat.

A défaut d'accord, **SNMoreno** aura la possibilité de résilier le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les trente jours suivant le début d'exécution du contrat, en respectant un préavis de quinze jours francs.

7.3 • Les prix sont révisibles de plein droit par application de la formule de révision des prix représentative des coûts de l'entreprise, telle que précisée ci-après : $P = (Po * S(1+C) / So(1+Co) + 0.10)$. La révision des prix interviendra automatiquement à la date anniversaire du contrat ou dès variation d'un des éléments de la formule de révision de prix. En outre, la révision des prix des prestations ci-dessus définie interviendra de plein droit à l'entrée en application d'une loi, d'un décret ou d'un accord de branche dont les dispositions contiendraient une augmentation des salaires et/ou des charges sociales en vigueur lors de la signature du contrat.

A cette fin, l'entreprise notifiera au client l'effet de cette révision sur le prix des prestations qui s'appliquera à partir de la première facturation émise postérieurement à ladite notification.

7.4 • Sauf disposition contraire, le montant convenu est mensuel et forfaitaire quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

7.5 • Sauf disposition contraire, les paiements s'entendent au comptant, nets, sans escompte ni rabais, à la date de règlement figurant sur la facture.

En tout état de cause, les paiements reçus par **SNMoreno** s'imputent par priorité sur les intérêts du capital et sur les prestations les plus anciennes faites par **SNMoreno** au profit du client.

7.6 • Pour les travaux de mise en état et d'une façon générale pour les travaux occasionnels ou ponctuels, le tiers du prix TTC doit être payé à la commande à titre d'acompte, le tiers en cours de travaux et le solde à la fin des travaux.

ARTICLE 8 - DÉCHEANCE DU TERME • GARANTIES • EXIGIBILITÉ

8.1 • Nonobstant la faculté de suspendre ou résilier le contrat, en cas de défaut de paiement, tout montant non acquitté à son échéance :

- Entraîne de plein droit la déchéance du terme pour toutes les sommes restant dues au titre de tous les contrats en cours avec le client,
- Donne droit à des intérêts de retard et au paiement de frais de recouvrement (Cf. 9.1).

8.2 • Par ailleurs, si **SNMoreno** a des raisons sérieuses ou particulières de craindre la cessation de paiement ou l'insolvabilité du client ou encore si le client ne présente pas à la date d'exécution de la prestation les mêmes garanties financières dont il disposait à la date de la commande, **SNMoreno** pourra subordonner l'exécution de sa prestation ou la poursuite de tout ou partie des contrats en cours à la constitution de garanties à son profit (telle par exemple qu'une caution solidaire) en le faisant savoir au client par simple lettre recommandée.

8.3 • En cas de cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit, toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation dudit contrat.

En outre, en cas d'action de **SNMoreno** pour le recouvrement des sommes qui lui seraient dues, tous les frais et honoraires inhérents à cette procédure seront de plein droit à la charge du client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

ARTICLE 9 - PÉNALITÉS DE RETARD ET FRAIS DE RECouvreMENT

9.1 • Toute facture non acquittée intégralement à son échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable, le paiement par le client de pénalités de retard calculées sur le montant TTC restant impayé. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, le taux des pénalités de retard sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (C. com. art. L.441-10). Le taux des pénalités de retard sera indiqué sur la facture avec sa date d'échéance (C. com. art. L441-9).

9.2 • Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard susvisées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€.

ARTICLE 10 - LITIGES

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions générales ou de leurs suites sera soumis au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la société **SNMoreno** ou l'adresse de l'établissement assurant l'exécution matérielle du contrat.

ARTICLE 11 - CLAUSE D'INTERDICTION

Pendant la durée des présentes, le client s'engage à ne pas employer sous quelque forme que ce soit, et quelque que soit l'emploi proposé, les salariés appartenant à l'entreprise de nettoyage ou ayant quitté l'entreprise depuis moins de 6 mois, sauf accord de l'entreprise.

ARTICLE 12 - CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les conditions particulières feront l'objet d'une annexe aux présentes conditions générales.

En cas d'accord des parties sur un contrôle qualité impliquant éventuellement des pénalités, celles-ci devront être clairement définies dans une annexe aux présentes conditions générales.

Concrétisons notre partenariat...

SNMoreno

2, rue du buisson aux fraises - 91349 Massy Cedex
Tel : 01 69 59 29 30 – Courriel : snm@snmoreno.com
SAS au capital de 7622,45 € - RCS d'EVRY 333 171 288 – APE 8121 Z

Votre contact :

Mr Fernandes Luis : 06 89 94 34 18

l.fernandes@snmoreno.com

www.groupe Saturne.fr





La propreté au quotidien

DEVIS / CONTRAT : N° 21 / 2022

146 - 148 Rue Houdan

92330 Sceaux

Entre :

**CITYCEO Syndic de Copropriétés
41 Avenue du Général Leclerc
92350 Le Plessis Robinson**

**Représenté par Mme SIOZAC Amélie
Ci-après dénommé « Le Client »**

Et :

**SOS PROPRETE
15 Avenue Descartes
92350 Le Plessis Robinson**

Représenté par Mr Ouassini LEGHALI

Ci-après dénommé « Le prestataire »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



La propreté au quotidien

Objet :

Cette proposition prend acte d'engagement pour la société SOS Propreté d'effectuer l'entretien régulier des parties communes de la résidence selon les conditions suivantes :

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Intervention Tri Hebdomadaire : CONTAINERS : (sauf Dimanches et jours fériés)

ORDURES MENAGERES / TRIS SELECTIFS / VERRES / Selon les jours de collecte de la Commune.

Nettoyage et Désinfection des conteneurs et des locaux à conteneurs 1 fois / Semaine.

3 fois par semaine : LUNDI MERCREDI ET VENDREDI

- Nettoyage des vitres et des glaces
- Essuyage des traces de doigts sur la porte d'entrée et le miroir de l'ascenseur
- Dépoussiérage des boîtes aux lettres
- Enlèvement des prospectus
- Lavage des sols

HEBDOMADAIRE :

- Aspiration ou battage du tapis
- Aspiration et lavage de l'escalier et palier jusqu'au 1^{er} étage inclus
- Essuyage des mains courantes et des parties réceptives à la poussière

MENSUEL :

- Essuyage des interrupteurs
- Nettoyage des vitres sur les deux faces
- Nettoyage des vitres dans les escaliers de service
- Aspiration et lavage des escaliers, des paliers et du couloir du jardin
- Aspiration escalier et couloir du sous-sol

ANNUEL :

- Cristallisation
- Nettoyage du parking (Tarif à la demande)
- Arrosage pendant la période d'été (Tarif à la demande)



PRESTATIONS EN CAS DE NEIGE OU/ET VERGLAS

Déneigement des cheminements sur une largeur de 0.70m.

Du sel sera répandu après déneigement en présence de glace résiduelle ou en cas de rechute de Neige envisagée. Du sel sera répandu en cas de verglas sur les mêmes zones.

Sel Fourni par nos services et refacturé au Client



La propreté au quotidien

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

Matériel et fournitures :

Le prestataire fournira le matériel et les produits de nettoyage nécessaire à la bonne exécution des travaux.

A la charge du client de fournir l'eau, électricité et un local ou armoire fermant à clés pour entreposer les produits et le matériel

Changement des lampes fournis par nos soins et refacturés au client.

Ampoules LED : 9,90 € HT l'unité / Spot LED Halogène 10,80 € HT l'Unité.

Responsabilité et Garanties :

Le prestataire est assuré auprès d'une Compagnie solvable (ALIANZ / PARIS) pour la réparation des dommages dont elle est civilement responsable du fait de l'intervention de son personnel.

Etant toutefois précisé que tout dommage devra lui être signalé dans les délais de 48 heures par lettre recommandée avec AR à compter de la réalisation.

Facturation et paiement :

S'agissant de prestations de services dont les prix sont constitués en majeure partie des salaires et des charges, la facturation sera établie toutes les fins de mois.

Le règlement devra être effectué dans les 15 jours après la réception de ladite facture.

Il est entendu que le défaut des règlements desdites factures, après réclamation par lettre recommandée, mettra le client défaillant dans l'obligation de lui payer des intérêts de retard calculés sur une base de 3% du montant des factures ayant fait l'objet des réclamations.

Cette pénalité sera acquise de plein droit sans préjudice de toute autre somme notamment dommages et intérêts qui pourraient être réclamés dans le cas où une procédure s'avérerait nécessaire en vue du recouvrement desdites factures, tous les frais inhérents à cette procédure restant à la charge du client.

Jours Fériés : A noter que si le ou les jours de prestation(s) Ménage tombe(nt) un jour férié, celui-ci (ou ceux-ci), ne sera (ne seront) pas reporté(s), un tarif à la demande sera effectué et refacturé. Cela concerne également les prestations poubelles.

Révision des prix :

Le prix du présent contrat sera ferme pour une période d'un an, SAUF AUGMENTATION OU DIMINUTION DES SURFACES à TRAITER.

Au-delà de cette date, notre augmentation interviendra en rapport à celle accordée à notre profession par l'intermédiaire de la chambre syndicale des entrepreneurs du nettoyage.

Taux horaire des agents de propreté publié par la FEP : Valeur Juillet 2022 (10,84 €)



La propreté au quotidien

Durée du contrat :

En cas d'accord, le présent contrat est souscrit pour une période de 12 mois à compter de la date d'effet et renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec AR, en respectant un délai de préavis de deux mois.

Contrôle Qualité :

Nous procéderons à une visite de la résidence pour un contrôle qualité accompagné par l'un des représentants de votre copropriété pour une périodicité à convenir, afin de dresser un constat conjoint de nos résultats et définir les éventuelles correctives à adapter.

PRIX MENSUEL (Ménage/Poubelles) HT : 600 €

TVA 20 % : 120 €

PRIX TTC (Ménage/Poubelles) : 720 €

TABLEAU RECAPITULATIF :

PRESTATION MENAGE / POUBELLES ANNUELLE	7 200 € HT	8 640 € TTC
---	-------------------	--------------------

Veuillez agréer, Madame, nos sentiments les meilleurs.

Acceptation avec Bon pour Accord.

Pour SOS PROPETE Mr Ouassini LEGHALI Le 14 Septembre 2022	Le Client : Citycéo Mme A. SIOZAC Date d'effet de contrat :
---	---



CITYCÉO
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

41 avenue du Général Leclerc
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Tél : 01 46 32 95 54 - Email : contact@cityceo.fr

S.A.S au capital de 2 500 € - RC 105708080 - NAF 6832A
SIRET 88834768900018 - N° TVA intracommunautaire FR 89 888347689
Carte Professionnelle Gestion N° CPI 9201 2020 000 045 335 délivrée par la CCI de Paris Ile de France
Garantie financière SOCAF 26, Avenue de Suffren 75015 PARIS

LE PLESSIS-ROBINSON, le 06/10/2022

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Copropriété : 00202 SDC RUE HOUDAN
146-148 rue Houdan
92330 SCEAUX

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
CHARGES COURANTES						
10 - CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES						
601001 - EAU FROIDE		100,00				
VEOLIA DU 21/10/2021 135 M3	26/10/21		587,20	46,03	633,23	
VEOLIA DU 24/01/2022 153 M3	27/01/22		652,46	51,50	703,96	
VEOLIA DU 21/04/2022 189 M3	25/04/22		762,48	52,61	815,09	
VEOLIA DU 21/07/2021 150 M3	20/05/22		647,99	50,84	698,83	
RECUP CONSO 523 x 4.54722 €	30/06/22		-2 210,84	-167,36	-2 378,20	
RECUP CONSO 109 x 13 €	30/06/22				-1 417,00	
Total			439,29	33,62		-944,09
<i>Dont récupérable : -944,09</i>						
602001 - ELECTRICITE		100,00				
EDF DU 16/07/2021 616 KWH	22/07/21		128,01	19,66	147,67	
EDF DU 17/09/2021 512 KWH	22/09/21		120,02	16,99	137,01	
EDF DU 16/11/2021 689 KWH	23/11/21		141,28	21,69	162,97	
EDF DU 17/01/2022 1098 KWH	21/01/22		198,40	33,10	231,50	
EDF DU 16/03/2022 1164 KWH	21/03/22		211,60	36,00	247,60	
EDF DU 16/05/2022 1045 KWH	20/05/22		197,33	33,05	230,38	
Total			996,64	160,49		1 157,13
<i>Dont récupérable : 1 157,13</i>						
604001 - ACHAT PRODUITS DIVERS		100,00				
LEROY MERLIN ACHAT PAILLASSON	19/02/22		46,90	9,38	56,28	
Total			46,90	9,38		56,28
<i>Dont récupérable : 56,28</i>						
611001 - ENTRETIEN DES PC		100,00				
DOS REIS JUIN 2021	01/07/21		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS JUILLET 2021	09/09/21		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS AOUT 2021	09/09/21		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS SEPTEMBRE 2021	05/10/21		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS OCTOBRE 2021 * PROV *	06/10/21		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS NOVEMBRE 2021	30/11/21		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS DECEMBRE 2021	31/12/21		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS JANVIER 2022	31/01/22		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS FEVRIER 2022	28/02/22		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS MARS 2022	31/03/22		500,00	100,00	600,00	
Total page					6 269,32	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....					6 269,32	
DOS REIS AVRIL 2022	30/04/22		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS MAI 2022	31/05/22		500,00	100,00	600,00	
DOS REIS JUIN 2022	30/06/22		500,00	100,00	600,00	
Total			6 500,00	1 300,00		7 800,00
Dont récupérable : 7 800,00						
614001 - CONTRAT ESPACES VERTS		100,00				
GUILLAUME KEVIN JUILLET 2021	05/08/21		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN AOUT 2021	11/10/21		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN SEPTEMBRE 2021	14/10/21		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN OCTOBRE 2021	08/11/21		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN NOVEMBRE 2021	08/12/21		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN DECEMBRE 2021	14/01/22		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN JANVIER 2022	15/02/22		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN FEVRIER 2022	05/03/22		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN MARS 2022	07/04/22		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN AVRIL 2022	05/05/22		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN MAI 2022	02/06/22		108,33	21,67	130,00	
GUILLAUME KEVIN JUIN 2022 * PROV*	30/06/22		108,33	21,67	130,00	
Total			1 299,96	260,04		1 560,00
Dont récupérable : 1 560,00						
614002 - CONTRAT ENTRETIEN DES VO		100,00				
SAPIAN - INTERVENTION 30/05/2022	03/06/22		141,39	14,14	155,53	
SAPIAN - INTERVENTION 14/12/2021	21/06/22		141,39	14,14	155,53	
SAPIAN - INTERVENTION 09/06/2021	21/06/22		139,12	13,91	153,03	
SAPIAN - INTREVENTION 17/12/2020	21/06/22		139,12	13,91	153,03	
Total			561,02	56,10		617,12
Dont récupérable : 617,12						
614003 - CONTRAT EXTINCTEURS						
BOUVIER ANNEE 2022	15/02/22		356,85	71,37	428,22	
Total			356,85	71,37		428,22
614004 - COLONNE MONTANTE DE GAZ						
GRDF ENTRETIEN COLONNE MONTANTE GAZ	07/09/21		85,20	8,52	93,72	
Total			85,20	8,52		93,72
614006 - CONTRAT ARCHIVES						
PRO ARCHIVES - ANNEE 2021	19/07/21		66,94	13,39	80,33	
Total			66,94	13,39		80,33
614012 - CONTRAT PORTE DE GARAGE						
SERFA JUILLET 2021 A JUIN 2022	01/07/21		791,33	79,13	870,46	
Total			791,33	79,13		870,46
614013 - CONTRAT ENTRETIEN TERRASSES						
AGM ENTRETIEN 2021	31/12/21		800,00	80,00	880,00	
Total			800,00	80,00		880,00
615001 - ENTRETIEN PETITES REPARATIONS		100,00				
SDP REMPLACEMENT DE LA GACHE ELECTRIQUE 2E PORTE HALL	22/10/21		271,92	27,19	299,11	
Total			271,92	27,19		299,11
Dont récupérable : 299,11						
615002 - TRAVAUX						
Total page					12 898,28	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....					12 898,28	
PRO ARCHIVES FRAIS DE RESILIATION	30/07/21		34,00	6,80	40,80	
AX'EAU RECHERCHE DE FUITE SPORTIELLO / MAGNELLI / TERRASSE BRICE	13/10/21		1 050,00	210,00	1 260,00	
DEP DTA	23/11/21		240,00	48,00	288,00	
NOMADE PROCESS ACOMPTE	10/01/22		380,00	76,00	456,00	
LCB TRAITEMENT DES 6 SEUILS D'APPUIS DE PORTES FENETRES CHEZ Mme. BRICE	07/04/22		3 380,00	338,00	3 718,00	
CAMPELLO INTERVENTION	20/04/22				2 328,00	
NOMADE PROCESS MISE EN CONFORMITE DU RCP	22/04/22		346,00	50,00	396,00	
Total			5 430,00	728,80		8 486,80
616001 - ASSURANCE (MULTIRISQUES)						
NEXITY ASSURANCE 01/07/2021 AU 30/06/2022	20/07/21				3 078,48	
Total						3 078,48
621001 - HONORAIRES DE SYNDIC						
HONORAIRES DU 3E TRIMESTRE 2021	01/07/21		925,00	185,00	1 110,00	
HONORAIRES DU 4E TRIMESTRE 2021	01/10/21		925,00	185,00	1 110,00	
HONORAIRES DU 1E TRIMESTRE 2022	01/01/22		925,00	185,00	1 110,00	
HONORAIRES DU 2E TRIMESTRE 2022	01/04/22		925,00	185,00	1 110,00	
Total			3 700,00	740,00		4 440,00
621003 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT						
FRAIS ENVOI 3E TRIMESTRE 2021	22/09/21				34,23	
FRAIS ENVOI 4E TRIMESTRE 2021	29/12/21				195,74	
FRAIS ENVOI 1E TRIMESTRE 2022	04/04/22				22,13	
FRAIS ENVOI 2E TRIMESTRE 2022	30/06/22				27,21	
Total						279,31
623001 - REMUNERATION TIERS INTERVENAN						
DE CHAUVERON DILIGENCES ACCOMPLIES SDC 148 RUE HOUDAN CONTRE SCI LEGRAND	02/05/22				960,00	
Total						960,00
633001 - TAXE FONCIERE						
TAXE FONCIERE 2018/2019	13/05/22				156,00	
Total						156,00
662001 - FRAIS BANCAIRE						
CDN 3E TRIM 2021	22/07/21				21,00	
CDN 4E TRIM 2021	14/11/21				21,00	
DCN FRAIS REJET PRELEVEMENT	31/12/21				17,00	
CDN 1E TRIM 2022	09/02/22				21,00	
CDN 2E TRIM 2022	11/04/22				21,00	
Total						101,00
678001 - CHARGES EXCEPTIONNELLES						
ROMPUS REPARTITION 21/22	30/06/22				-0,08	
SOLDE COMPTE ATTENTE (CAB PERROTTE)	30/06/22				-2 799,49	
Total						-2 799,57
713001 - INDEMNITES D'ASSURANCES		100,00				
INDEMNITE ASSURANCE RECHERCHE DE FUITE	20/01/22				-3 020,00	
Total						-3 020,00
Total page					24 580,30	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....					24 580,30	
Dont récupérable : -3 020,00						
TOTAL CHARGES COMMUNES GENERALES				3 568,03		24 580,30
200 - CHARGES ASCENSEUR						
614007 - LIGNE TELEPH TELEALARME						
NSA 4E TRIMESTRE 2021	14/09/21				39,87	
NSA 1E TRIMESTRE 2022	10/12/21		37,57	3,76	41,33	
NSA 2E TRIMESTRE 2022	15/03/22		37,57	7,51	45,08	
ORANGE FACTURE DU 23/06/2021	08/05/22		82,11	16,42	98,53	
ORANGE FACTURE DU 24/08/2021	08/05/22		47,70	9,54	57,24	
ORANGE FACTURE DU 22/10/2021	08/05/22		47,70	9,54	57,24	
ORANGE FACTURE DU 22/12/2021	08/05/22		89,16	9,54	98,70	
ORANGE FACTURE DU 23/02/2022	08/05/22		48,84	9,54	58,38	
NSA 3E TRIMESTRE 2022	15/06/22		37,57	7,51	45,08	
Total			428,22	73,36		541,45
614008 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR		73,00				
NSA 4E TRIMESTRE 2021	14/09/21		347,65	34,77	382,42	
NSA 3E TRIMESTRE 2021	01/12/21		347,65	34,77	382,42	
NSA 1E TRIMESTRE 2022	10/12/21		360,31	36,06	396,37	
NSA 2E TRIMESTRE 2022	15/03/22		360,34	36,03	396,37	
Total			1 415,95	141,63		1 557,58
Dont récupérable : 1 137,03						
615007 - TRAVAUX						
NSA INSTALLATION GSM	13/08/21		520,00	52,00	572,00	
Total			520,00	52,00		572,00
TOTAL CHARGES ASCENSEUR				266,99		2 671,03
340 - ENTRETIEN LOC RELEVÉ CPTEUR						
614005 - ENTRETIEN LOC RELEVÉ CPTEUR		100,00				
TECHEM 2021/2022	20/06/22		849,65	116,38	966,03	
Total			849,65	116,38		966,03
Dont récupérable : 966,03						
TOTAL ENTRETIEN LOC RELEVÉ CPTEUR				116,38		966,03
350 - EAU FROIDE / COMPTEURS						
601002 - EAU FROIDE /COMPTEURS		100,00				
CONSO 523 x 4.54722 € (407 + 116)	30/06/22		2 210,84	167,36	2 378,20	
Total			2 210,84	167,36		2 378,20
Dont récupérable : 2 378,20						
TOTAL EAU FROIDE / COMPTEURS				167,36		2 378,20
360 - EAU CHAUDE / COMPTEURS						
601003 - EAU CHAUDE /COMPTEURS		100,00				
CONSO 109 x 13 € (64 + 45)	30/06/22				1 417,00	
Total						1 417,00
Dont récupérable : 1 417,00						
TOTAL EAU CHAUDE / COMPTEURS						1 417,00
Total page					32 012,56	

Libellé des dépenses	Date	% rec.	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....					32 012,56	
400 - CHARGES PARKING						
615009 - TRAVAUX						
SERFA REMPLACEMENT BLOC RELAIS - INTERVENTION 28/07/2021	16/09/21		100,45	10,05	110,50	
SERFA DEPANNAGE PORTE DE GARAGE BLOQUEE	14/10/21		158,65	15,87	174,52	
Total			259,10	25,92		285,02
TOTAL CHARGES PARKING				25,92		285,02
700 - CHARGES CHAUFFAGE						
603001 - COMBUSTIBLES GAZ		100,00				
ENGIE DU 30/07/21 3902 KWH	07/08/21		357,43	33,79	391,22	
ENGIE DU 01/09/21 4004 KWH	06/09/21		352,51	44,51	397,02	
ENGIE DU 11/10/21 4113 KWH	15/10/21		357,09	45,42	402,51	
CIEC P1 DU 4E TRIMESTRE 2021	22/10/21		5 384,81	1 076,96	6 461,77	
CIEC P1 DU 1E TRIMESTRE 2022	07/01/22		6 527,57	1 305,51	7 833,08	
CIEC P1 ECS 4E TRIMESTRE 2021	07/01/22		273,03	54,61	327,64	
CIEC P1 DU 2E TRIMESTRE 2022	11/04/22		6 466,53	1 293,31	7 759,84	
CIEC P1 ECS 1E TRIMESTRE 2022	19/04/22		414,50	82,90	497,40	
CIEC BOUCLIER TARIFAIRE NOV A FEV	30/06/22				-4 190,09	
Total			20 133,47	3 937,01		19 880,39
Dont récupérable : 19 880,39						
614009 - CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFERIE		100,00				
CIEC P4 DU 3E TRIMESTRE 2021	14/09/21		1 766,87	176,69	1 943,56	
CIEC P2 ET P3 DU 01/10/2021 AU 31/03/2022	11/10/21		1 789,65	114,53	1 904,18	
CIEC P4 DU 4E TRIMESTRE 2021	13/12/21		1 470,96	472,60	1 943,56	
CIEC P4 DU 1E TRIMESTRE 2022	07/03/22		1 766,87	176,69	1 943,56	
CIEC P2 ET P3 DU 01/04/2022 AU 30/09/2022	19/04/22		1 789,65	114,53	1 904,18	
CIEC P4 DU 2E TRIMESTRE 2022 *PROV*	30/06/22		1 766,87	176,69	1 943,56	
Total			10 350,87	1 231,73		11 582,60
Dont récupérable : 11 582,60						
TOTAL CHARGES CHAUFFAGE				5 168,74		31 462,99
TOTAL CHARGES COURANTES				9 313,42		63 760,57
Total récupérable : 44 886,80						
Total immeuble			57 514,15	9 313,42	63 760,57	63 760,57

ETAT FINANCIER APRES REPARTITION

Immeuble : 00202 SDC RUE HOUDAN

146-148 rue Houdan

92330 SCEAUX

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE									
Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé 2020-2021	Exercice clos 2021-2022	Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé 2020-2021	Exercice clos 2021-2022
50 FONDS PLACES			14 038,95	15 981,39	10 PROVISIONS ET AVANCES				
51 BANQUES					102 Provisions pour trav. décidés				
2 Banque SDC			4 078,63	10 307,03	103 Avances				
					1 Avance de trésorerie			7 999,99	7 999,99
					105 Fonds de travaux				
					1 Fonds de travaux			13 629,45	16 750,00
					Trésorerie disponible : Total I			21 629,44	24 749,99
II - CREANCES									
					Trésorerie disponible : Total I				
DETTES									
Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé 2020-2021	Exercice clos 2021-2022	Libellé	Bt	Es	Exercice précédent approuvé 2020-2021	Exercice clos 2021-2022
45 COPROPRIETAIRES			7 708,13	4 401,48	45 COPROPRIETAIRES			7 431,64	1 414,64
40 FACT. NON PARVENUES/FOURNIS. DEBITEURS				1 458,35	40 FOURNISSEURS			4 560,14	10 298,25
40 FOURNISSEURS			1 433,28	70,36	47 COMPTE D'ATTENTE			0,21	0,24
46 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			117,40		48 COMPTE DE REGULARISATION			3 004,35	
47 COMPTE D'ATTENTE			9 249,39						
48 COMPTE DE REGULARISATION				4 244,51					
Total II			18 508,20	10 174,70	Total II			14 996,34	11 713,13
Total général (I) + (II)			36 625,78	36 463,12	Total général (I) + (II)			35 625,78	36 463,12

Compte	Nom	Solde au 30/06/2022	Solde de la répartition	Solde après répartition
511	BRICE		84,81	84,81
510	COLAS		21,16	21,16
509	DAMBEKLANS			
508	DURON		10,89	10,89
1 023	GHERABI / KIES		278,21	278,21
507	GOLDSCHILD		-117,64	-117,64
506	KARLA		-8,03	-8,03
502	LE GRAND	2 169,74	1 042,28	3 212,02
505	MAGNELLI-DUBUC		32,54	32,54
504	REGRAGUI		493,18	493,18
503	SAINGOLET	-1 453,46	217,28	-1 236,18
501	SOUKSI		268,67	268,67
500	SPORTIELLO		-52,79	-52,79
Total général		716,28	2 270,56	2 986,84

**COMPTE DE GESTION GENERAL
ET BUDGET PREVISIONNEL**

Immeuble : 00202 SDC RUE HOUDAN

146-148 rue Houdan

92330 SCEAUX

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES				
Libellé	Bt	Es	Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget		Libellé	Bt	Es
			Exercice précédent approuvé 2020-2021	Exercice clos budget voté 2021-2022	Exercice clos réalisé à approuver 2021-2022	Budget prévisionnel en cours voté 2022-2023			
60 ACHATS MATIERES & FOURNIT.							70 APPELS DE FONDS		
601001 EAU FROIDE			-15,36	3 500,00	-944,09	3 000,00	7011 Provisions sur opér. courantes		
601002 EAU FROIDE /COMPTEURS			6 981,50		2 378,20		71 AUTRES PRODUITS		
601003 EAU CHAUDE /COMPTEURS			-7 606,45		1 417,00		713001 INDEMNITES D'ASSURANCES		
601004 EAU CHAUDE RECHAUFFEE			4 216,70						
602001 ELECTRICITE			1 215,20	1 200,00	1 157,13	1 200,00			
603001 COMBUSTIBLES GAZ			14 416,86	15 000,00	19 880,39	45 000,00			
604001 ACHAT PRODUITS DIVERS			51,38	50,00	56,28	50,00			
606001 FOURNITURES			612,00	500,00		500,00			
61 SERVICES EXTERIEURS									
611001 ENTRETIEN DES PC			6 600,00	6 600,00	7 800,00	7 200,00			
614001 CONTRAT ESPACES VERTS			1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00			
614002 CONTRAT ENTRETIEN DES VO			150,09	300,00	617,12	310,00			
614003 CONTRAT EXTINCTEURS			424,02	500,00	428,22	500,00			
614004 COLONNE MONTANTE DE GAZ			93,72	100,00	93,72	100,00			
614005 ENTRETIEN LOC RELEVÉ OPTEUR			780,04	800,00	966,03	1 000,00			
614006 CONTRAT ARCHIVES			80,08		80,33				
614007 LIGNE TELEPH TELEALARME			178,87	160,00	541,45	200,00			
614008 CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEU			1 523,21	1 600,00	1 557,58	1 600,00			
614009 CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFERI			9 876,57	10 000,00	11 582,60	11 900,00			
614012 CONTRAT PORTE DE GARAGE			861,60	900,00	870,46	900,00			
614013 CONTRAT ENTRETIEN TERRASSE			880,00	900,00	880,00	900,00			
615001 ENTRETIEN PETITES REPARATION			442,79	2 000,00	299,11	2 000,00			
615002 TRAVAUX			1 769,69	6 000,00	8 486,80	3 000,00			
615007 TRAVAUX			360,00	2 000,00	572,00	1 000,00			
615009 TRAVAUX					285,02				
616001 ASSURANCE (MULTIRISQUES)			2 997,56	3 000,00	3 078,48	3 100,00			
62 FRAIS ADMIN. & HONORAIRES									

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES ET BUDGET PREVISIONNEL

Immeuble : 00202 SDC RUE HOUDAN
146-148 rue Houdan
92330 SCEAUX

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES							
Libellé	N° Compte	Bt. Es	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
			Exercice précédent approuvé 2020-2021	Exercice clos budget voté 2021-2022	Exercice clos réalisé à approuver 2021-2022	Budget prévisionnel en cours voté 2022-2023	Budget prévisionnel à voter 2023-2024
CHARGES COMMUNES GENERALES							
EAU FROIDE	601 001		-15,36	3 500,00	-944,09	3 000,00	3 000,00
ELECTRICITE	602 001		1 215,20	1 200,00	1 157,13	1 200,00	1 200,00
ACHAT PRODUITS DIVERS	604 001		51,38	50,00	56,28	50,00	50,00
FOURNITURES	606 001		612,00	500,00		500,00	500,00
ENTRETIEN DES PC	611 001		6 600,00	6 600,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00
CONTRAT ESPACES VERTS	614 001		1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
CONTRAT ENTRETIEN DES VO	614 002		150,09	300,00	617,12	310,00	310,00
CONTRAT EXTINCTEURS	614 003		424,02	500,00	428,22	500,00	500,00
COLONNE MONTANTE DE GAZ	614 004		93,72	100,00	93,72	100,00	100,00
CONTRAT ARCHIVES	614 006		80,08		80,33		
CONTRAT PORTE DE GARAGE	614 012		861,60	900,00	870,46	900,00	900,00
CONTRAT ENTRETIEN TERRASSES	614 013		880,00	900,00	880,00	900,00	900,00
ENTRETIEN PETITES REPARATIONS	615 001		442,79	2 000,00	299,11	2 000,00	2 000,00
TRAVAUX	615 002		1 769,69	6 000,00	8 486,80	3 000,00	3 000,00
ASSURANCE (MULTIRISQUES)	616 001		2 997,56	3 000,00	3 078,48	3 100,00	3 100,00
HONORAIRES DE SYNDIC	621 001		4 489,64	4 440,00	4 440,00	4 570,00	4 570,00
FRAIS AFFRANCHISSEMENT	621 003		131,14	200,00	279,31	280,00	280,00
REMUNERATION TIERS INTERVENANT	623 001		720,00		960,00		1 000,00
TAXE OM	632 001		9,00	10,00		60,00	60,00
TAXE FONCIERE	633 001		62,00	80,00	156,00	100,00	100,00
FRAIS BANCAIRE	662 001		-0,92	90,00	101,00	100,00	100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	678 001		1 201,79		-2 799,57		
INDEMNITES D'ASSURANCES	713 001				-3 020,00		
TOTAL			24 335,42	31 930,00	24 580,30	29 430,00	30 430,00
CHARGES ASCENSEUR							
LIGNE TELEPH TELEALARME	614 007		178,87	160,00	541,45	200,00	200,00

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES ET BUDGET PREVISIONNEL

Immeuble : 00202 SDC RUE HOUDAN
146-148 rue Houdan
92330 SCEAUX

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES							
Libellé	N° Compte	Bt.	Es	Pour approbation des comptes		Pour le vote du budget prévisionnel	
				Exercice précédent approuvé 2020-2021	Exercice clos budget voté 2021-2022	Exercice clos réalisé à approuver 2021-2022	Budget prévisionnel à voter 2023-2024
CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR TRAVAUX	614 008 615 007			1 523,21 360,00	1 600,00 2 000,00	1 557,58 572,00	1 600,00 1 000,00
TOTAL				2 062,08	3 760,00	2 671,03	2 800,00
ENTRETIEN LOC RELEVE CPTeur							
ENTRETIEN LOC RELEVE CPTeur	614 005			780,04	800,00	966,03	1 000,00
TOTAL				780,04	800,00	966,03	1 000,00
EAU FROIDE / COMPTEURS							
EAU FROIDE /COMPTEURS	601 002			6 961,50		2 378,20	
TOTAL				6 961,50		2 378,20	
EAU CHAUDE / COMPTEURS							
EAU CHAUDE /COMPTEURS	601 003			-7 606,45		1 417,00	
TOTAL				-7 606,45		1 417,00	
CHARGES PARKING							
TRAVAUX	615 009					285,02	
TOTAL						285,02	
CHARGES CHAUFFAGE							
EAU CHAUDE RECHAUFFEE	601 004			4 216,70			
COMBUSTIBLES GAZ	603 001			14 418,86	15 000,00	19 880,39	25 000,00
CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFERIE	614 009			9 876,57	10 000,00	11 582,60	11 700,00
TOTAL				28 512,13	25 000,00	31 462,99	36 700,00
TOTAL CHARGES COURANTES				55 044,72	61 490,00	63 760,57	70 930,00

COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES
ET BUDGET PREVISIONNEL

Immeuble : 00202 SDC RUE HOUDAN
146-148 rue Houdan
92330 SCEAUX

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES							
Libellé	N° Compte	Bt. Es	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
			Exercice précédent approuvé 2020-2021	Exercice clos budget voté 2021-2022	Exercice clos réalisé à approuver 2021-2022	Budget prévisionnel en cours voté 2022-2023	Budget prévisionnel à voter 2023-2024
TOTAL GENERAL			55 044,72	61 490,00	63 760,57	90 130,00	70 930,00
PROVISIONS COPROPRIETAIRES					61 490,22		
SOLDE			55 044,72		2 270,35		

COMPTE DE GESTION POUR TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2
ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES
HORS BUDGET PREVISIONNEL

Immeuble : 00202 SDC RUE HOUDAN
 146-148 rue Houdan
 92330 SCEAUX

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Libellé	N° Compte	Bât.	Esc.	Exercice clos dépenses votées 2021-2022	Exercice clos réalisé à approuver 2021-2022		
					Dépenses	Appels-travaux, Emprunts et subventions reçus, Affectation du fonds de travaux	Solde
TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2							
DEPENSES TRAVAUX				36 973,94			
CHARGES COMMUNES GENERALES							
TOTAL				36 973,94			
TOTAL DEPENSES TRAVAUX				3 154,58			
MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICITE DES PC E							
CHARGES COMMUNES GENERALES					3 154,58		3 154,58
MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICI	671 003					3 154,61	-3 154,61
MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICI	702 003				3 154,58	3 154,61	-0,03
TOTAL				3 154,58	3 154,58	3 154,61	-0,03
TOTAL MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICITE DE				3 036,98			
REMPLACEMENT CANALISATION EU							
CHARGES COMMUNES GENERALES							
TOTAL				3 036,98			
TOTAL REMPLACEMENT CANALISATION EU				43 165,50	3 154,58	3 154,61	-0,03
TOTAL TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2				43 165,50	3 154,58	3 154,61	-0,03
TOTAL GENERAL				43 165,50	3 154,58	3 154,61	-0,03

Inscription au registre des mandats n°.....

CONTRAT TYPE DE SYNDIC « Loi ALUR »

(Contrat type prévu à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015)

Entre les soussignés parties :

1. D'une part :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à l'adresse suivante SDC 148 rue Houdan, SCEAUX (92330).

Numéro d'immatriculation AB3-760-386

Représenté pour le présent contrat par M/ Mme [REDACTED] agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du

Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le 01/07/2018 auprès de ALLIANZ.

et

2. D'autre part :

Le syndic désigné par l'assemblée générale en date du

(Rayer les mentions inutiles.)

(Personne physique)

M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal établissement

Exerçant en qualité de syndic professionnel/ bénévole/ coopératif

Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)

(Personne morale)

La société SAS CITYCEO

Ayant son siège social à l'adresse suivante 41 avenue du Général Leclerc, 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Représentée par Madame SIOZAC en qualité de présidente.

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est 88834768900018.

(Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) :

Titulaire de la carte professionnelle mention Syndic n° CPI 9201 2020 000 045 335, délivrée le 14/10/2020 par la Chambre des Commerces et de l'Industrie de Paris Ile de France.

Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le 09/09/2020 auprès de la Société SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES, dont l'adresse est le 26 avenue de Suffren, 75015 PARIS.



Titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le 09/09/2020 auprès de la Société de Caution Mutuelle SOCAF, dont l'adresse est le 26 avenue de Suffren, 75015 PARIS, n° adhérent 32735 pour un montant de 1 500 000€uros.

Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas échéant) :

L'organisme d'habitation à loyer modéré (forme, dénomination)

Exerçant en tant que syndic de droit en application de l'article L 443-15 du code de la construction et de l'habitation ;

Ayant son siège à l'adresse suivante

Représenté (e) par M/ Mme (nom de famille, prénom), en qualité de

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.

Les articles 1984 et suivants du code civil s'y appliquent de façon supplétive.

Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie promulgué en application de l'article 13-1 de cette même loi.

Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).

1. Missions

Le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission de syndic de l'immeuble ci-dessus désigné. L'objet de cette mission est notamment défini à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.

2. Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois (1).

Il prendra effet le et prendra fin le 31/12/2023 (2).

Il ne peut être conclu un nouveau contrat que par décision expresse de l'assemblée générale.

3. Résiliation du contrat à l'initiative du conseil syndical

Le contrat de syndic peut être résilié, à l'initiative du conseil syndical, par décision de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).

Cette résiliation du contrat doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave reprochée au syndic. Le conseil syndical notifie au syndic une demande motivée d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. La résiliation prend effet à la date déterminée par l'assemblée générale et au plus tôt un jour franc après la tenue de celle-ci.

4. Résiliation du contrat à l'initiative du syndic

La résiliation du contrat doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave reprochée par le syndic au syndicat des copropriétaires.

Le syndic doit notifier son intention au président du conseil syndical, et à défaut à chaque copropriétaire, en précisant la ou les inexécutions reprochées par le syndic au syndicat des copropriétaires.



Il convoque dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification une assemblée générale, en inscrivant à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic.

La résiliation prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l'assemblée générale.

5. Nouvelle désignation du syndic

A la fin du présent contrat, l'assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, est conclu avec le syndic désigné à nouveau ou avec le nouveau syndic.

Lorsqu'il est envisagé de désigner un nouveau syndic, il peut être mis fin au présent contrat, de manière anticipée et sans indemnité, dès lors que la question du changement de syndic et de la date de fin du présent contrat sont inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée dans les trois mois précédant le terme du présent contrat.

Le syndic qui ne souhaite pas être désigné à nouveau doit en informer le président du conseil syndical au moins trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s'effectue dans les conditions précisées à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

6. Fiche synthétique de copropriété et transmission de pièces au conseil syndical (4)

6.1. La fiche synthétique de la copropriété

En application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

Le syndic met cette fiche à disposition du copropriétaire qui en fait la demande dans le délai d'un mois. A défaut, il est tenu au paiement de la pénalité financière suivante : 15 € par jour de retard.

Cette pénalité est déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l'établissement des comptes à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndicats administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation.

6.2. La transmission de pièces au conseil syndical

En application du septième alinéa de l'article 21 de la loi 10 juillet 1965, le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

En l'absence de transmission desdites pièces, au-delà du délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, le syndic est tenu au paiement de la pénalité suivante : 15 € par jour de retard.

Cette pénalité est déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale.

7. Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel

Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme suit :



Le lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h ;
Le mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h ;
Le mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h ;
Le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h ;

Le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

~~Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h.~~

Sauf en cas d'urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l'immeuble auprès du syndic s'effectuent aux jours et heures suivantes (accueil physique et/ ou téléphonique effectif) :

Accueil physique :

Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

~~Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h.~~

Accueil téléphonique :

Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

~~Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h.~~

La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire.

Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).

7.1. Le forfait

7.1.1. Contenu du forfait

Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l'administration, à la conservation, à la garde et à l'entretien de l'immeuble.

Il est convenu la réalisation, au minimum, de 1 visite et vérification périodique de la copropriété, d'une durée minimum d'une heure, avec rédaction d'un rapport/ ~~sans rédaction d'un rapport~~ et en présence du président du conseil syndical/ ~~hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles)~~.

Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat.

Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.

Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :

- les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes ;
- la gestion des règlements aux bénéficiaires.

7.1.2. Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle

Les parties conviennent que l'assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de 2 heures à l'intérieur d'une plage horaire allant de 9 heures à 20 heures, par :

-le syndic ;

~~-un ou plusieurs préposé(s) ;~~

~~(Rayer les mentions inutiles.)~~

7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties

Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l'une ou plusieurs des prestations ci-dessous :

~~(Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent les mentions ci-dessous afin de préciser ses modalités d'exécution. Elles rayent les mentions inutiles.)~~

~~-la préparation, convocation et tenue de ... assemblée (s) générale (s), autres que l'assemblée générale annuelle de ... heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de ... heures à ... heures ;~~

-l'organisation de 2 réunions avec le conseil syndical d'une durée de 2 heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de 9 heures à 20 heures.

7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires

En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article :

-dispenser le syndic d'offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés (6) ;

-confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat.

En cas de décision régulièrement adoptée par l'assemblée générale antérieurement à la conclusion du présent contrat, la prestation considérée n'est pas incluse dans le forfait.

7.1.5. Modalités de rémunération

La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent contrat s'élève à la somme de 3 800 € hors taxes, soit 4 560 € toutes taxes comprises.

Cette rémunération est payable :

-d'avance/ à terme échu ~~(rayer la mention inutile)~~ ;

-suivant la périodicité suivante (préciser le terme) : par quart, chaque début de trimestre (1^{er} janvier ; 1^{er} avril ; 1^{er} juillet ; 1^{er} octobre), par prélèvement sur le compte de la copropriété.

Elle peut être révisée chaque année à la date du selon les modalités suivantes (optionnel) : sur décision d'assemblée générale.

Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions et visites/ vérifications périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au 7.2.1.

L'envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.

Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors taxes est imputé soit ~~(rayer la mention inutile):~~

- de la somme de 0 € (que les parties conviennent de fixer dès à présent) ;
- ~~- de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).~~

Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation de mise à disposition d'un service d'accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle est imputé soit ~~(rayer la mention inutile) :~~

- de la somme de 0 € (que les parties conviennent de fixer dès à présent),
- ~~- de la somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).~~

Le montant de l'imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé pro rata temporis de la période restant à courir jusqu'à la date d'exigibilité de la rémunération.

7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire

7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières

La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières, à l'exception de celles citées au 7.2.5, est calculée pour chacune d'elles :

- soit en application du seul coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : 100 €/ heure hors taxes, soit 120 €/ heure toutes taxes comprises ;

- soit en application du tarif forfaitaire total convenu par les parties, exprimé hors taxes et toutes taxes comprises.

La rémunération due au titre des prestations particulières s'entend hors frais d'envoi. L'envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.

7.2.2. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires (au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3)

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION Convenues
La préparation, la convocation et la tenue d'une assemblée générale supplémentaire de 2 heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de 9 heures à 18 heures	15€ HT (soit 18€ TTC) par lot principal + Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1
L'organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d'une durée d'1 heure, par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.3	Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1
La réalisation d'une visite supplémentaire de la copropriété avec rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence du président du conseil syndical/ hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles), par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.1	Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1

7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
L'établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat prise en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l'assemblée générale décide, par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic)	2 500€uros HT soit 3 000€uros TTC
La publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes	500€uros HT soit 600€uros TTC

7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
Les déplacements sur les lieux	Compris dans le forfait sauf pour les déplacements obligatoires et les déplacements exceptionnels sur demande (coût horaire indiqué à l'article 7.2.1)
La prise de mesures conservatoires	Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1
L'assistance aux mesures d'expertise	Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1
Le suivi du dossier auprès de l'assureur	80€uros HT soit 96€uros TTC

Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l'urgence sont facturées (~~rayez la mention inutile~~) :

~~-sans majoration-~~

-au coût horaire majoré de 40%.

Toute somme versée par l'assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d'un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article.

7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques

Les travaux dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques.

Ces honoraires concernent :

- les travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ou d'entretien courant ;
- les travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
- les travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
- les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
- d'une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.

Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).

Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée hors taxes et toutes taxes comprises, en application du pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution.

Le choix du prestataire par l'assemblée générale est précédé d'une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967.

Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.

7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
La mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception	25€uros HT soit 30€uros TTC
La constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier de justice ou à l'assureur protection juridique (à l'exclusion des formalités visées au 7.2.4)	300€uros HT soit 360€uros TTC
Le suivi du dossier transmis à l'avocat	Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1

7.2.7. Autres prestations

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de disposition des parties communes	500€uros HT soit 600€uros TTC

La reprise de la comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic)	25€ HT soit 30€ TTC par lot principal
La représentation du syndic aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat	Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1
La constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndic en application de l'article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965	Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1
La constitution et le suivi d'un dossier de subvention accordé au syndic	Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1
L'immatriculation initiale du syndic	250€ HT soit 300€ TTC

8. Défraiement et rémunération du syndic non professionnel

Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.

Les parties s'accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles) :

~~forfait annuel ... €~~

~~coût horaire ... €/h~~

~~autres modalités (préciser) :~~

9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires

Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné.

PRESTATIONS	DÉTAILS	TARIFICATION PRATIQUÉE exprimée HT et TTC
9.1. Frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965)	Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;	25€ HT soit 30€ TTC
	Relance après mise en demeure ;	30€ HT soit 36€ TTC
	Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;	100€ HT soit 120€ TTC
	Frais de constitution d'hypothèque ;	100€ HT soit 120€ TTC
	Frais de mainlevée d'hypothèque ;	100€ HT soit 120€ TTC
	Dépôt d'une requête en injonction de payer ;	100€ HT soit 120€ TTC



	Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).	150€uros HT soit 180€uros TTC Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1
9.2. Frais et honoraires liés aux mutations	Etablissement de l'état daté ; (Nota. - Le montant maximum applicable aux honoraires et frais perçus par le syndic pour l'établissement de l'état daté, fixé en application du décret prévu à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965, s'élève à la somme de 380 € TTC) Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965).	316,66€uros HT soit 380€uros TTC 100€uros HT soit 120€uros TTC
9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation)	Délivrance d'une copie du carnet d'entretien ; Délivrance d'une copie des diagnostics techniques ; Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation ; Délivrance au copropriétaire d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de procès-verbal d'assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l'article 18 du décret du 17 mars 1967).	20€uros HT soit 24€uros TTC 20€uros HT soit 24€uros TTC 100€uros HT soit 120€uros TTC 20€uros HT soit 24€uros TTC
9.4. Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations (art. 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965)	Etablissement de l'ordre du jour ; élaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions ; présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale ; établissement de la feuille de présence ; émargement, vérification des voix et des pouvoirs ; rédaction et tenue du registre des procès-verbaux ; envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires (opposant ou défaillant) et, le cas échéant, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal abrégé dans les parties communes (article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).	800€uros HT soit 960€uros TTC + Coût horaire indiqué à l'article 7.2.1

10. Copropriété en difficulté

En application de l'article 29-1 de la loi l'article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d'un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.

11. Reddition de compte

La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante : après la tenue de l'approbation des comptes lors de l'assemblée générale annuelle.

12. Compétence

Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.

Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous :

Pour le syndic, 41 avenue du Général Leclerc, 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Pour le syndicat SDC 148 rue Houdan, 92330 SCEAUX

Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le à

Le syndicat

Le syndic

(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967).

(2) Le contrat de syndic confié à l'organisme d'habitation à loyer modéré en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967.

(3) Le cas échéant, la majorité prévue à l'article 25-1 de cette loi est applicable.

(4) Conformément à l'article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :

- 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots;

- 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots;

- 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

(5) (supprimé)

(6) En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement au syndic professionnel.

ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC

LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

	PRESTATIONS	DÉTAILS
I. - Assemblée générale	I-1° Préparation de l'assemblée générale.	a) Etablissement de l'ordre du jour ; b) Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
	I-2° Convocation à l'assemblée générale	a) Elaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions.
	I-3° Tenue de l'assemblée générale.	a) Présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale suivant les stipulations prévues par le contrat au titre du forfait ; b) Etablissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs ; c) Rédaction et tenue du registre des procès-verbaux.
	I-4° Information relative aux décisions prises en assemblée générale.	a) Envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale aux copropriétaires (opposant ou défaillant) ; b) Information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal dans les parties communes.
II. - Conseil syndical	II-5° Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat ou des lots gérés (notamment par accès en ligne sécurisé) ;	
	II-6° Recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire.	
III. - Gestion des opérations financières et comptabilité générale de la copropriété	III-7° Comptabilité du syndicat.	a) Etablissement des comptes de gestion et des annexes du syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 ; b) Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical, conformément à l'article 14-1 de la même loi et au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ;



		c) Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.
	III-8° Comptes bancaires.	a) Ouverture d'un compte bancaire séparé ; b) Ouverture d'un compte bancaire séparé destiné à recevoir les cotisations prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
	III-9° Comptabilité séparée de chaque copropriétaire.	a) Tenue des comptes de chaque copropriétaire ; b) Appel des provisions sur budget prévisionnel ; c) Imputations des consommations individuelles de fluide ou d'énergie ; d) Reconstitution des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l'absence de relevé ; e) Appels sur régularisations de charge ; f) Appels des cotisations du fonds de travaux.
	III-10° Autres.	a) Vérification et paiement des factures des fournisseurs et prestataires ; b) Recouvrement des créances auprès des tiers : relance par lettre simple avant mise en demeure ; c) Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat ; d) Attestation de TVA aux fournisseurs et prestataires.
	III-11° Remise au syndic successeur.	a) Remise de l'état financier, des références des comptes bancaires du syndicat, des coordonnées de la banque, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat.
IV. - Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété	IV-12° Immatriculation du syndicat.	a) Mise à jour du registre d'immatriculation.
	IV-13° Documents obligatoires.	a) Elaboration et mise à jour de la fiche synthétique de copropriété ; b) Gestion de tous les audits, diagnostics et dossiers obligatoires (à l'exclusion du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique, qui peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques dans les conditions précisées au 7.2.5 du présent contrat) ; c) Etablissement et mise à jour du carnet d'entretien conformément au décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ; d) Etablissement et mise à jour de la liste des copropriétaires ; e) Notification de l'exercice du droit de délaissement prévue au III de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
	IV-14° Archives du syndicat et accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés.	a) Détention et conservation des archives, notamment les plans, le règlement de copropriété, l'état de répartition des charges, l'état de division, les procès-verbaux des assemblées générales, les diagnostics techniques, les contrats de travaux des préposés du syndicat, les contrats d'assurance de l'immeuble et documents nécessaires pour leur mise en œuvre, les documents et décisions de justice



		relatifs à l'immeuble dont les délais de contestation ne sont pas révolus, les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs ainsi que toute pièce administrative (l'assemblée générale, statuant à la majorité de tous les copropriétaires, peut décider de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat en application du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ; b) Transmission des archives au syndic successeur ; c) Elaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au syndic successeur ; d) Mise à disposition d'un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés (sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965).
	IV-15° Entretien courant et maintenance.	a) Visites de la copropriété et vérifications, selon les stipulations prévues au contrat ; b) Gestion des travaux d'entretien courant et de maintenance visés à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 ; c) Vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs ; d) Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel ; e) Etablissement et présentation à l'assemblée générale, au moins tous les trois ans, de la liste des travaux d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun nécessaires dans les trois années à échoir, en vue de la constitution de provisions spéciales ; f) En vue de la consultation au cours d'une assemblée générale incluse dans le forfait, appel d'offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967.
V. - Assurances	V-16° Souscription des polices d'assurance au nom du syndicat soumise au vote de l'assemblée générale.	
	V-17° Déclaration des sinistres concernant les parties communes ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes.	
	V-18° Règlement des indemnités aux bénéficiaires.	



VI. - Gestion du personnel	VI-19° Recherche et entretien préalable.
	VI-20° Etablissement du contrat de travail et de ses avenants éventuels.
	VI-21° Gestion des procédures de rupture du contrat de travail.
	VI-22° Paiement du salaire, tenue du livre des salaires, édition des bulletins de paies.
	VI-23° Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux.
	VI-24° Attestations et déclarations obligatoires.
	VI-25° Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité.
	VI-26° Mise en place et mise à jour du document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
	VI-27° Gestion de la formation du personnel du syndicat. VI-28° contrôle d'activité du personnel du syndicat.

ANNEXE 2 LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE

<i>PRESTATIONS</i>	<i>DÉTAILS</i>
I. - Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires	1° Préparation, convocation et tenue d'assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages horaires de référence convenues ; 2° Organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical ; 3° Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété.
II. - Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division :	4° Etablissement ou modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat ; 5° Publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes.
III. - Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres	6° Déplacements sur les lieux ; 7° Prise de mesures conservatoires ; 8° Assistance aux mesures d'expertise ; 9° Suivi du dossier auprès de l'assureur.
IV. - Prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965.	
V. - Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires)	10° Mise en demeure par lettre recommandée accusée de réception ; 11° Constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier, à l'assureur protection juridique ; 12° Suivi du dossier transmis à l'avocat.
VI. - Autres prestations	13° Diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de dispositions de parties communes (hors prestations visées au II) ; 14° Reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non réparti(s), en cas de changement de syndic ; 15° Représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic ; 16° Constitution et suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application des alinéas 1 et 2 de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ; 17° Constitution et suivi d'un dossier de subvention au profit du syndicat ; 18° Immatriculation initiale du syndicat ; 19° Opérations de liquidation en cas de disparition de plein droit de la copropriété et de dissolution du syndicat des copropriétaires par réunion de tous les lots entre les mains d'un même copropriétaire, en application du dernier alinéa de l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Résidence

148 rue Houdan

92330 Sceaux

Sceaux, le 1^{er} juillet 2022

Objet : Demande d'accord pour la pose d'une boîte à clé sécurisée sur le palier de Mme Colas

Chers copropriétaires,

Nous sollicitons votre accord pour la pose dès que possible d'une boîte à clé sécurisée par un code sur le palier de Mme COLAS à coté de sa porte d'entrée au 2^{ème} étage de la copropriété.

Cette boîte à clés sécurisée, qui contiendra la clé de sa porte d'entrée personnelle uniquement, sera accessible aux pompiers et personnel de secours, en cas d'urgence qui pourront obtenir le code par la télésurveillance à laquelle Mme Colas est reliée.

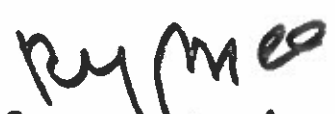
En vous remerciant par avance

Sandrine Colas, Anne-Christelle Courtehoux, Isabelle Dujardin (filles de Mme Françoise Colas)

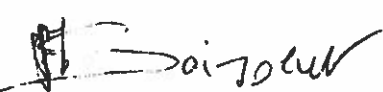
Donneur l'accord :

 
Françoise Hignelli-Dubuc ANNE-CHRISTELLE

M^{me} GHERABI Solange


Raymond de Brice

M^{re} & M^{re} REGRAGUI


A. et P. SAIN GOUET


Mr Goldschmidt
DR GOLD SCHMIDT


Dr Anna-Julia



**ISOLATION ETANCHEITE
ENTRETIEN DES TOITURES TERRASSES**

Réf. Devis : 20210904

CITYCÉO

41 Avenue du Gal Leclerc

92350 LE PLESSIS ROBINSON

À MILLY-LA-FORET, le 03 octobre 2022

À l'attention de Madame SIOZAC

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint notre meilleure offre de prix concernant les travaux à réaliser sur l'affaire suivante :

- 148 rue Houdan

92330 SCEAUX

Nous vous remercions vivement de nous avoir consultés et restons à votre disposition pour répondre à toute question concernant ce devis.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

ETANCHEPRO
8 ter rue du Faubourg
Saint Wulfran
91480 MILLY LA FORET
Tél : 01 64 98 66 33 Fax : 01 64 98 66 99
N° SIRET 418078966 APE 4399A

Siège social : 8 ter rue du Faubourg St Wulfran - 91490 MILLY-LA-FORET
Tél : 0164985536 - Fax : 0164986509 - E-mail : contact@etanchepro.fr

E U R L au capital 100 000€ - R.C.S. 418 476 966 - Code APE 4399A - T.V.A. intracommunautaire FR 68 418 476 966





ISOLATION ETANCHEITE ENTRETIEN DES TOITURES TERRASSES

D E V I S n° 20210904	A F F A I R E
VRéf. : Votre demande du 30/06/21 Madame SIOZAC Affaire suivie par : Mehdi SANHAJ <i>Directeur technique</i> 07.86.02.66.50	148 rue Houdan 92330 SCEAUX

Objet :

Réfection du complexe d'étanchéité de la terrasse accessible du R+5 (appartement de M. BRICE), côté rue

Devis réactualisé le 03 octobre 2022

N°	Désignation	U.	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	<u>Réfection du complexe d'étanchéité de la terrasse accessible du R+5 (appartement de M. BRICE), côté rue</u>				
1.1	Déplacement d'une équipe d'intervention avec véhicule équipé	Ens	1,00	160,00	160,00
1.2	Approvisionnement des matériaux et du matériel avec mise en place de l'ensemble des protections nécessaires	Ens	1,00	399,00	399,00
1.3	Installation d'une base vie comprenant vestiaire, réfectoire et WC chimique pendant toute la durée des travaux (Ce poste sera déduit de notre offre dans le cas où un local comprenant les mêmes installations serait mis à notre disposition par la copropriété)	Ens	1,00	1 580,00	1 580,00
1.4	Mise en place d'un engin de levage	U	1,00	1 750,00	1 750,00
1.5	Dépose en démolition de la protection lourde et la chape	M²	42,00	91,90	3 859,80
1.6	Découpe et arrachage de l'étanchéité existante asphalte en partie courante	M²	42,00	28,80	1 209,60
1.7	Démolition de la 2ème forme de pente	M²	42,00	46,20	1 940,40
1.8	Débardage des relevés d'étanchéité existants, arrachage des parties non adhérentes	MI	39,00	15,10	588,90
1.9	Démolition au marteau piqueur des protections de relevés d'étanchéité existantes (enduit ciment)	MI	39,00	17,80	694,20
1.10	Reprise en maçonnerie du support existant	MI	39,00	35,40	1 380,60
1.11	Mise en sac, descente et évacuation des gravois en décharge sélective comprenant le coltinage jusqu'à la benne au pied du bâtiment	Ens	1,00	6 450,00	6 450,00
1.12	Nettoyage, décapage et préparation du support existant	M²	42,00	12,10	508,20
1.13	Application d'un enduit d'imprégnation à froid (EIF)	M²	42,00	10,60	445,20
1.14	Mise en oeuvre d'un pare-vapeur armature 50gr/m² comprenant une équerre de renfort armature 180gr/m²	M²	42,00	18,90	793,80
1.15	Fourniture et mise en oeuvre d'une isolation en mousse de polyuréthane d'épaisseur optimum en fonction des hauteurs de relevés d'étanchéité disponibles	M²	42,00	36,80	1 545,60
1.16	Mise en place d'un voile de verre 100gr/m² pour indépendance du complexe d'étanchéité	M²	42,00	9,80	411,60
1.17	Soudage en partie courante d'un complexe d'étanchéité bicouche comprenant : 1ère couche armature 50gr/m² 2ème couche armature 180gr/m² anti-racine	M²	42,00	51,90	2 179,80
1.18	Soudage des relevés d'étanchéité autoprotégés comprenant :	MI	39,00	38,60	1 505,40

Siège social : 8 ter rue du Faubourg St Wulfran - 91490 MILLY-LA-FORET

Tél : 0164985536 - Fax : 0164986509 - E-mail : contact@etanchepro.fr

E.U.R.L au capital 100 000€ - R.C.S 418 476 966 - Code APE 4399A - T.V.A. intracommunautaire FR 68 418 476 966

SMABTP n° police 1247002/001 481520/0 - Certification RGE n°E-E18058 code 3211 - Etanchéité en matériaux bitumineux



148 rue Houdan
92330 SCEAUX

N°	Désignation	U.	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1.19	équerre de renfort armature 180gr/m² finition par membrane autoprotégée armature 70gr/m²	MI	39,00	32,80	1 279,20
1.20	Mise en oeuvre d'un enduit ciment grillagé pour protection des relevés d'étanchéité	MI	15,00	37,60	564,00
1.21	Fourniture et fixation d'une bande solin 15/40 en aluminium brut pour protection des têtes de relevés d'étanchéité comprenant joint mastic polyuréthane	U	2,00	162,00	324,00
1.22	Remplacement d'une naissance d'évacuation d'eau pluviale comprenant dépose de l'existante, fourniture et pose d'une naissance en plomb avec raccordement au complexe d'étanchéité, et mise en oeuvre d'une crapaudine	M²	42,00	160,00	6 720,00
1.23	Fourniture, approvisionnement et mise en oeuvre de dalles en béton surfacées gravillonnées (modèle de base) posées sur plots PVC neufs	Ens	1,00	90,00	90,00
	Nettoyage et repli de chantier				
	Montant Total H.T				36 379,30€
	Montant T.V.A à 10%				3 637,93€
	Montant Total T.T.C				40 017,23€
2	<u>OPTIONS en plus value :</u>				
	N°1 :				
2.1	Mise en place d'une sapine pour accès en toiture terrasse par mise en oeuvre d'un échafaudage tubulaire sur pieds comprenant lisses de sécurité et filets de protection	Ens	1,00	6 430,00	6 430,00
	N°2 :				
2.2	Fourniture, approvisionnement et mise en oeuvre d'une protection par dalles 0.60m x 0.60m céramique de 2cm d'épaisseur (modèle CAESAR ou équivalent)	M²	42,00	37,90	1 591,80
	Montant Total H.T				8 021,80€
	Montant T.V.A à 10%				802,18€
	Montant Total T.T.C				8 823,98€

Siège social : 8 ter rue du Faubourg St Wulfran - 91490 MILLY-LA-FORET
Tél : 0164985536 - Fax : 0164986509 - E-mail : contact@etanchepro.fr

E.U.R.L au capital 100 000€ - R.C.S. 418 476 966 - Code APE 4399A - T.V.A. intracommunautaire FR 68 418 476 966

SMABTP n° police 1247002/001 481520/0 - Certification RGE n°E-E18058 code 3211 -Etanchéité en matériaux bitumineux





148 rue Houdan
92330 SCEAUX

MONTANT TOTAL DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX

N°	Récapitulatif	Montant H.T.
1,00	Réfection du complexe d'étanchéité de la terrasse accessible du R+5 (appartement de BRICE), côté rue	36 379,30
2,00	OPTIONS en plus value :	8 021,80
Montant Total H.T.		44 401,10
Montant Total T.V.A. 10,00 %		4 440,11
<u>Montant Total T.T.C.</u>		<u>48 841,21</u>

Siège social : 8 ter rue du Faubourg St Wulfran - 91490 MILLY-LA-FORET
Tél : 0164985536 - Fax : 0164986509 - E-mail : contact@etanchepro.fr

E.U.R.L au capital 100 000€ - R.C.S. 418 476 966 - Code APE 4399A - T.V.A. intracommunautaire FR 68 418 476 966

SMABTP n° police 1247002/001 481520/0 - Certification RGE n°E-E18058 code 3211 - Etanchéité en matériaux bitumineux





148 rue Houdan
92330 SCEAUX

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Ce devis est émis à titre gratuit.

Garantie : Les travaux du présent devis sont garantis 10 ans. En effet, la responsabilité de notre entreprise est couverte par notre compagnie d'assurance au titre de la garantie décennale.

Il faut noter que la pérennité d'une toiture terrasse et les engagements liés à la garantie décennale nécessitent un entretien régulier. Les documents technique unifiés (DTU) prescrivent l'entretien nécessaire comprenant une visite annuelle de surveillance des ouvrages, voire plusieurs, dans le cas de retenue temporaire des eaux pluviales. Après réalisation de ces travaux, un contrat d'entretien pourra donc vous être proposé, à votre demande.

Accès : L'accès au pied du bâtiment ainsi qu'à la toiture terrasse devront nous être laissés libre par les copropriétaires (clés, digicode et autres).

Fournitures : L'eau et l'électricité éventuellement nécessaire à la réalisation de nos travaux devront être mis à notre disposition par la copropriété.

Phases : Notre offre est valable pour l'exécution des travaux en une seule phase.

Délai d'intervention : À définir.

Frais : Ne sont pas compris dans notre offre : les différents frais de démarches administratives pour la réalisation des travaux ainsi que les frais de voirie qui risquent d'être imputés à la copropriété en fin de chantier.

Validité : Nos prix sont fermes avec une durée de validité de 3 mois après la date d'établissement de notre devis. Passé ce délai, ils pourront être réactualisés.

Conditions de paiement :

- 30% d'acompte à la commande
- Jusqu'à 90% à l'avancement des travaux
- Le solde de 10% en fin de travaux à régler 30 jours fin de mois.

Mode de paiement : Par virement, chèque bancaire ou postal.

Conformément à la loi LME, tout retard de paiement entraînera l'application des pénalités.

Taux de T.V.A : Sur présentation d'une attestation conforme à la réglementation fiscale en vigueur, le taux de T.V.A réduit à 10% pourra être appliqué à ce devis. A défaut, nous nous verrons contraints d'appliquer le taux de T.V.A normal de 20%.

Taux de T.V.A réduit à 5,5% : En cas de travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans, le taux de T.V.A à 5,5% s'applique. Cela est également valable pour les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

A : le : / /

Mode de Règlement :

Signature Client :

précédée de la mention "Bon pour accord"

Signature Entreprise :

ETANCHEPRO
8 ter rue du Faubourg
Saint Wulfran
91490 MILLY LA FORET
Tél : 01 64 98 66 33 Fax : 01 64 98 66 09
N° SIRET 418078088 APE 4399A



BAT-ETANCHE

♦ ETANCHEITE ♦ TOITURES ♦ RESINES ♦ CONTRATS ENTRETIEN ♦

S.D.C. 148 rue HOUDAN
C /O Cabinet CITYCEO
A l'attention de Mme SIOZAC
41 avenue du Général Leclerc
92 350 LE PLESSIS ROBINSON

Sucy en Brie, le 04 Octobre 2022

N/Réf. : JT/NM
V/Réf. : Demande de devis
Affaire suivie par Monsieur TAVARES

DEVIS N° 2021 / 457 B

CHANTIER

148 rue Houdan
92 330 SCEAUX



DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Réfection de l'étanchéité avec isolation thermique et sa protection lourde sur terrasse accessible du R+5 – appartement de M. BRICE – côté rue.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement

J. TAVARES

BORDEREAU DE PRIX (1)

			En Euros	
DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT	TOTAL H.T.
REFECTION DE L'ETANCHEITE AVEC ISOLATION THERMIQUE ET SA PROTECTION LOURDE SUR TERRASSE ACCESSIBLE DU R+5 - APPARTEMENT M. BRICE COTE RUE				
<u>CANTONNEMENT - HYGIENE</u>				
* Conformément à la législation du travail, la copropriété doit mettre à notre disposition des locaux pouvant faire office de cantonnement / hygiène, si cela n'est pas le cas, il conviendra de rajouter à notre offre 1 650,00 € TTC				P.M.
<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u>				
* Protection des lieux, des abords et moyens d'accès par tous moyens adaptés (contre plaqué, moquette, polyane...) "appartement concerné par les travaux"	1	U	130,00	130,00
* Approvisionnement, coltinage et manutention de tous les matériaux jusqu'à pied d'œuvre.	1	U	825,00	825,00
<u>MOYEN DE LEVAGE</u>				
* Installation d'un engin de levage type treuil ou monte-matériaux (thermique ou électrique) sur la terrasse pour les phases d'évacuations et d'approvisionnement des matériaux.	1	U	1 410,00	1 410,00
<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>				
<i>Partie courante</i>				
* Dépose en démolition de la protection lourde	43	M²	35,50	1 526,50
* Dépose en démolition de la chape de pose	43	M²	39,50	1 698,50
* Découpe, arrachage de l'étanchéité Asphalte	43	M²	19,00	817,00
* Démolition de la 2ème forme de pente	43	M²	42,00	1 806,00
<u>RELEVES - SEUILS</u>				
* Dépose en démolition des enduits ciment	40	ML	32,00	1 280,00
* Arrachage de l'étanchéité des relevés montants	40	ML	12,00	480,00
* Reprise partielle des enduits au mortier fibré SIKA	40	ML	26,50	1 060,00
<u>ENTREES D'EAUX</u>				
* Dépose des départs des entrées d'eaux sans réemploi,	2	U	71,00	142,00
<u>GRAVOIS</u>				
* Nettoyage du support, mise en sacs des gravois, descente, évacuation aux décharges publiques				
		l'ensemble		4 720,00
SOUS-TOTAL (1)				15 895,00

BORDEREAU DE PRIX (suite 2)

DESIGNATION	QUANTITE	U	En €uros	
			PRIX UNIT	TOTAL H.T.
<u>TRAVAUX DE REFECTION ETANCHEITE</u>				
<u>PARE VAPEUR</u>				
* 1 enduit d'imprégnation à froid type SOPRADERE, 1 feuille de bitume élastomère SBS de type ELASTOPHENE 25 soudée en plein.	43	M²	13,50	580,50
* Pose d'équerre de renfort sur le pare vapeur.	40	ML	10,50	420,00
<u>ISOLATION THERMIQUE</u>				
* Fourniture et pose d'une isolation thermique en mousse de POLYURETHANE de type B.R. BIO de 60 à 80 mm selon hauteur des seuils possibles	43	M²	37,50	1 612,50
<u>ETANCHEITE BICOUCHE RENFORCEE</u>				
<i>Partie courante</i>				
<i>Système bicouche élastomère soudable en indépendance pour terrasse accessible avec classement FIT F5 I5 T4</i>				
* 1 écran voile de verre 100 gr / m² de type SOPRAVOILE	43	M²	4,00	172,00
* 1ère couche renforcée de type SOPRALENE FLAM 180, posé libre soudée aux recouvrements à raison de 8 à 10 cm	43	M²	18,00	774,00
* 2ème couche renforcée dito de la 1ère soudée en plein	43	M²	19,50	838,50
<u>RELEVES - SEUILS</u>				
* 1 EIF 250 g/m² de type ELASTOCOL 500,	40	ML	5,00	200,00
* 1 équerre de renfort de type SOPRALENE 250,	40	ML	10,00	400,00
* 1 chape auto protégée renforcée par feuille d'aluminium de type SOPRALAST 50 TV ALU	40	ML	28,00	1 120,00
* Protection des relevés par enduit ciment grillagé et fractionné, épaisseur 2 à 3 cm de couleur gris	40	ML	52,00	2 080,00
<u>ENTREES D'EAUX</u>				
* Fourniture et pose de nouveaux départs d'eaux Ø 80 pris au complexe d'étanchéité, crapaudine ou garde grève de protection	2	U	115,00	230,00
<u>BANDES SOLIN EN ALUMINIUM</u>				
* Mise en œuvre d'une bande solin de type SOLECO de chez DANI ALU, compris éclisses, angles, fixations et joint silicone label S.N.J.F. contre la façade intérieure et les 2 extrémités	15	ML	32,50	487,50
SOUS-TOTAL (2)			8 915,00	

BORDEREAU DE PRIX (suite 3)

DESIGNATION	QUANTITE	U	En Euros	
			PRIX UNIT	TOTAL H.T.
<u>PROTECTION DALLES GRAVILLONNEES</u>				
* Fourniture et pose des dalles gravillonnées 40 x 40 ton Beige ou gris réf. 135 - 140 posées sur plots réglables compris coupes	43	M²	162,00	6 966,00
<u>REPLIEMENT DU CHANTIER</u>				
* Nettoyage usuel du chantier, repli des matériaux, matériels à notre dépôt	1	U	125,00	125,00
SOUS-TOTAL (3)				7 091,00
TOTAL H.T. (1 + 2 + 3)				31 901,00
T.V.A. 10 %				3 190,10
TOTAL T.T.C.				35 091,10

OPTIONS EN PLUS VALUE

			En €uros	
DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT	TOTAL H.T.
N° 1 VARIANTE : DALLES GRES CERAME				
* Fourniture de dalles 60 x 60 x 25 grés cérame de la gamme EVO_2 de chez MIRAGE posées sur plots neufs en PVC (plusieurs coloris au choix)	43	M²	34,00	1 462,00
	TOTAL H.T.			1 462,00
	T.V.A. 10 %			146,20
	TOTAL T.T.C.			1 608,20

			En Euros	
DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT	TOTAL H.T.
N° 2 VARIANTE : ECHAFAUDAGE D'ACCES TERRASSE				
* Installation d'une sapine d'accès type plateforme métallique tubulaire depuis le RDC jusqu'à la terrasse (montage et démontage par une entreprise d'échafaudage)	1	U	4 960,00	4 960,00
TOTAL H.T.			4 960,00	
T.V.A. 10 %			496,00	
TOTAL T.T.C.			5 456,00	

CONDITIONS

DELAI D'INTERVENTION

A convenir entre nous.

DELAI D'EXECUTION

Environ 4 à 6 semaines, hors intempéries.

CONDITIONS DE PAIEMENT

30 % à la commande, le solde à réception de facture.

GARANTIE

Tels que décrit ces travaux, vous ferez bénéficier d'une garantie décennale, contractée auprès de notre assurance CTB (Courtage Technique du Bâtiment) – AXA.

POSTES RESTANT A LA CHARGE DE LA COPROPRIETE

Libre accès aux zones de travail,
Fourniture d'eau et électricité nécessaire à nos travaux,
Mise à disposition d'un local avec WC pour notre personnel.

PRIX

Valeur trois mois,
passé ce délai, ils seront réactualisés au début des travaux.

RAPPEL PRIX DU CANTONNEMENT – HYGIENE

- Conformément à la législation du travail, il est nécessaire et obligatoire l'installation d'une baraque de chantier équipée de vestiaires, table, chaises, etc... & d'un wc chimique avec entretien hebdomadaire.

La copropriété peut mettre à notre disposition des locaux pouvant faire office de cantonnement et hygiène. Toutefois, si cela n'était pas le cas, il conviendrait de rajouter à notre offre 1 650,00 € TTC.

(Les frais de voirie sont à la charge de la copropriété).

INFORMATION IMPORTANTE

La terrasse doit être débarrassée de tous les objets privés (bacs à fleurs, etc ...) avant notre intervention et pendant les travaux.

CONDITIONS GENERALES

TAUX DE TVA :

Le taux de TVA mentionné est celui actuellement en vigueur. A ce taux, se substituera automatiquement le nouveau taux légalement applicable dès son entrée en vigueur. Le montant total TTC sera majoré pour tenir compte du nouveau taux de TVA en vigueur.

AVANT NOTRE INTERVENTION, IL APPARTIENT AU CLIENT :

- De vérifier que les ouvrages sur lesquels il nous fait intervenir ne sont plus sous garantie.
- De réaliser un Diagnostic Amiante Avant Travaux (DAAT) afin que nous n'intervenions que sur des zones saines.

POUR TOUTE COMMANDE, NOUS RETOURNER :

1. le devis dûment tamponné, signé, daté et avec la mention manuscrite « Bon pour accord »
2. l'acompte de 30 % (si chèque encaissé au démarrage des travaux)
3. l'attestation simplifiée de TVA

PRESTATIONS NON COMPRISES (sauf indication contraire dans le devis) :

- La réalisation d'un constat d'huissier avant travaux,
- La vérification de la vacuité des descentes et le curage éventuel de celles-ci,
- Les travaux d'électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie, peinture ou ravalement.
- La manutention des aménagements privatifs sur les terrasses accessibles tels que jardinières, salon de jardin, pergola, véranda, abris de jardin, arrosage automatique, barbecue, etc...

NOTA :

L'ensemble des prestations décrites ou réalisées sont conformes aux DTU et recommandations professionnelles qui nous régissent. L'ensemble des produits proposés dispose d'Avis Technique.

L'ENTREPRENEUR

La SAS BAT-ETANCHE

MAITRE D'OUVRAGE

« Lu et approuvé »
Mention manuscrite « Bon pour accord »

CITYCEO Syndic de copropriétés

41 Avenue du Général Leclerc

92350 LE PLESSIS ROBINSON

A l'attention de Mme SIOZAC

Egly, le 05 octobre 2022

N/Réf : LV/SA

V/Réf :

Devis N° 2210210

Affaire: SCEAUX - 148 Rue de Houdan
Terrasses accessibles R+5 côté rue

Madame,

Veuillez trouver ci-joint, notre meilleure proposition concernant l'affaire citée en marge.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

L. VASSEUR

Devis N° 2210210
SCEAUX - 148 Rue de Houdan
Terrasses accessibles R+5 côté rue

EGLY, le 05 octobre 2022

DEVIS ESTIMATIF

1 REFECTIION TERRASSES ACCESSIBLES R+5

- Réservation de 3 places de parking pour la mise en place de la benne, roulotte de chantier et aire de stockage, y compris taxe de la commune	1,00 Ens à	7 236,00 =	7 236,00
- Roulotte de chantier avec WC chimique	1,00 Ens à	2 276,10 =	2 276,10
- Création plate-forme pour mettre le monte matériaux à l'aplomb de la façade	1,00 Ens à	10 800,00 =	10 800,00
- Mise en place d'un monte matériaux	1,00 Ens à	945,00 =	945,00
- Démolition de la chape ciment et dalles	42,00 m² à	58,31 =	2 449,02
- Démolition des solin grillagés	39,00 ml à	36,71 =	1 431,69
- Dépose des évacuations pluviales	2,00 u à	54,00 =	108,00
- Arrachage du complexe étanchéité	42,00 m² à	20,25 =	850,50
- Arrachage des relevés d'étanchéité	39,00 ml à	20,78 =	810,42
- Démolition chape forme de pente et briques pour aller jusqu'à la dalle béton	42,00 m² à	54,00 =	2 268,00
- Descente des gravois et évacuation à la décharge publique	1,00 Ens à	3 780,00 =	3 780,00

Travaux neufs :

- Etanchéité autoprotégée sur terrasse béton :	42,00 m² à	103,60 =	4 351,20
* Pare vapeur : EIF+ chape 40 soudée.			
* Isolant : mousse de polyuréthane de 100 mm d'ép (R=4.55), sous réserve de possibilité			
* Etanchéité : W 100 + bicouche élastomère			
- Relevé d'étanchéité sur béton : EIF + équerre de renfort + BA 50 TV alu.	39,00 ml à	46,14 =	1 799,46
- Bande porte solin zinc à joint mastic.	15,00 ml à	24,92 =	373,80
- Naissance EP en aluminium + garde-grève.	2,00 u à	110,66 =	221,32

Devis N° 2210210
SCEAUX - 148 Rue de Houdan
Terrasses accessibles R+5 côté rue

- Dalles sur plots : 43,00 m² à 133,59 = 5 744,37
* Protection : dalles 40x40x4 cm en gravillon lavé posées sur plots réglables.

TOTAL H.T..... 45 444,88

2 VARIANTE

- Dalles sur plots : 43,00 m² à 161,80 = 6 957,40
* Protection : dalles Cérame 60x60x2 cm posées sur plots réglables.

TOTAL H.T..... 6 957,40

Devis N° 2210210
SCEAUX - 148 Rue de Houdan
Terrasses accessibles R+5 côté rue

RECAPITULATIF

REFECTION TERRASSES ACCESSIBLES R+5	H.T.....	45 444,88
VARIANTE	H.T.....	6 957,40
	Total H.T.	52 402,28
	T.V.A. 10,00%	5 240,23
	Total T.T.C.	57 642,51 €

-Prix valeur octobre 2022

- **NOTA** : Prévoir diagnostic amiante avant travaux.

- Devis valable sous réserve d'une visite de la terrasse et de la réalisation d'un sondage

- **NON PREVU** :

* Réhausse des garde-corps si nécessaire

* Débarras des terrasses pots de fleur, chaisses et abri de jardin etc...



NOËL DIAGNOSTICS

DEVIS N° 3920	Date : 06/10/2022
NOËL DIAGNOSTICS 19 allée Blaise Pascal, 78460 CHEVREUSE Tél. : 0609981584 / SIRET :822481446 000 18 Police d'assurance : ...Axa 10995012704 Code APE :6831Z Capital social : 2000 - N°TVA : FR60822481446	

SDC Les Peupliers
154bis rue Houdan
92330 SCEAUX

Devis correspondant au(x) dossier(s) :

Référence	Prévue le	Immeuble bâti à visiter
22/NFL/3794	Non défini	SDC Les Peupliers 154bis rue Houdan 92330 SCEAUX

Prestation réalisée : Diag amiante avant travaux

Référence	Désignation	P Unit C HT	Taux TVA	Quant.	Montant C HT	Montant TVA	Montant C TTC
DAAT/2021	Repérage amiante avant travaux de réfection de la toiture. Déplacement, prélèvement, rédaction du rapport, cartographie	200,00	20	1	200,00	40,00	240,00
S-PREL-AM	Prélèvement Amiante : 4 prélèvements (étanchéité et relevé d'étanchéité)	45,00	20	4	180,00	36,00	216,00

Devis valable 1 mois - Pénalités de retard (taux annuel) : 9.00% - Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de retard de paiement conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce - Pas d'escompte pour paiement anticipé

Total HT	380,00 €
Détail TVA	TVA 20% : 76 €
Total TVA	76,00 €
Total TTC	456,00 €

BON POUR ACCORD
Dater et signer



MULTIRISQUE TRAVAUX 2022

ATTESTATION DE DÉCLARATION DE CHANTIER 1/2

(Concerne uniquement les chantiers ouverts en 2022)

ODEALIM

POLICE «CADRE» MULTIRISQUE TRAVAUX (Dommages-Ouvrage / CNR / Tous Risques Chantier / Responsabilité Civile Maître d'Ouvrage)

CIE : N° POLICE À ALIMENTS : N° DOSSIER :

Champs réservés à Odealm DO

1/ SOUSCRIPTEUR ☐ SYNDIC ☐ GÉRANT Nom : Téléphone :

Adresse : Code postal :

Ville : Email :

2/ CARACTÉRISTIQUES DU CHANTIER

Nom du Syndicat des Copropriétaires :

Adresse précise du chantier :

Code postal : Ville :

Nature des travaux :

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Date prévisionnelle d'achèvement des travaux :

Montant prévisionnel des travaux TTC y compris les honoraires techniques (hors SPS et syndic) : € TTC

LISTE DES INTERVENANTS	RAISON SOCIALE ADRESSE	MISSIONS OU ACTIVITÉS	CIE D'ASSURANCES R.C. DÉCENNALE / N° POLICE	PÉRIODE DE VALIDITÉ
ARCHITECTE / BET ⁽¹⁾				
BUREAU DE CONTRÔLE ⁽²⁾				
ENTREPRISES				

Joindre impérativement les devis des intervenants, éventuellement la convention de l'architecte ou du bureau de contrôle et leurs attestations R.C. décennale valables à l'ouverture du chantier, émanant de la compagnie d'assurance et mentionnant leurs activités.

- (1) Mission complète obligatoire pour tout chantier supérieur à 300 000€ TTC (100 000€ TTC pour étanchéité toiture terrasse).
(2) Mission L-LE (EXISTANTS) OBLIGATOIRE pour tout chantier > à 400 000€ TTC ou > à 500 000€ TTC si ravalement et 300 000€ TTC pour travaux sur structure porteuse ou création d'ascenseur.

3/ CALCUL MONTANT DE LA PRIME TTC

SUR LE COÛT TOTAL DES TRAVAUX TTC, Y COMPRIS HONORAIRES TECHNIQUES (HORS SPS ET SYNDIC)

FORFAIT IRREDUCTIBLE, FRAIS DE DOSSIER INCLUS ¹			POURCENTAGE À APPLIQUER AU COÛT DES TRAVAUX & HONORAIRES TTC + 100€ DE FRAIS DE DOSSIER		
TRAVAUX INFÉRIEURS À 15 000€ TTC	TRAVAUX DE 15 001€ À 90 000€ TTC	TRAVAUX DE 90 001€ TTC JUSQU'À 190 000€ TTC	TRAVAUX DE 190 001€ TTC JUSQU'À 500 000€ TTC	TRAVAUX DE 500 001€ TTC JUSQU'À 1 200 000€ TTC	TRAVAUX SUPÉRIEURS À 1 200 001€ TTC
☐ 980€* TTC	☐ 1 780€* TTC	☐ 2 215€* TTC	TAUX TTC ☐ 1,95% + 100€	TAUX TTC ☐ 1,88% + 100€	SUR DEMANDE
EN OPTION LA PROTECTION JURIDIQUE (frais de dossier inclus)					
JUSQU'À 90 000€ TTC	ENTRE 90 001€ ET 190 000€ TTC	ENTRE 190 001€ ET 1 200 000€ TTC	AU DELÀ DE 1 200 000€ TTC		
☐ 130€ TTC	☐ 180€ TTC	☐ 280€ TTC	Nous consulter		

(A) € TTC (B) € TTC

4/ RÉGLEMENT DU MONTANT DE LA PRIME DE : (A+B) 0 € TTC

☐ PAR CHÈQUE (à joindre impérativement à ce dossier) libellé à l'ordre de Odealm DO

Chèque n° :

Tiré sur :

☐ PAR VIREMENT (joindre impérativement le justificatif libellé à l'ordre de Odealm DO - Coordonnées bancaires au verso)

Fait à Paris, le :

Signature du syndic :

Signature du courtier :



Nous soussignés, Odealm DO, certifions que les travaux déclarés sont bien garantis par le contrat en référence à compter du :



MULTIRISQUE TRAVAUX 2022

ATTESTATION DE DÉCLARATION DE CHANTIER 2/2

(Concerne uniquement les chantiers ouverts en 2022)

ODEALIM

RÉSUMÉ DES GARANTIES ACCORDÉES (ne peut être considéré comme un document contractuel, il est nécessaire de se reporter à la police «cadres»).

1. DOMMAGES-OUVRAGE OBLIGATOIRE (D.O.) & RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS NON RÉALISATEURS (C.N.R.)

La D.O. couvre en dehors de toute recherche de responsabilité, le préfinancement nécessaire à la réparation :

- des dommages matériels subis par les travaux assurés relevant de la R.C. des constructeurs,
- ceux subis par les éléments d'équipement dissociables relevant de la garantie de «bon fonctionnement»,
- ceux subis par les ouvrages existants du fait des travaux neufs assurés,
- des dommages immatériels consécutifs (ex : pertes de loyers, privation de jouissance, etc.).

2. TOUS RISQUES CHANTIER (T.R.C.)

Cette garantie est applicable uniquement pendant la période du chantier, elle couvre :

- les dommages matériels subis par les travaux neufs et par les ouvrages existants du fait des travaux neufs,
- le coût des travaux de démolition, déblaiement, dépose, démontage, nettoyage, décontamination, étayage nécessaires à la réparation d'un sinistre garanti.

3. RESPONSABILITÉ CIVILE MAÎTRE D'OUVRAGE (R.C.M.O.)

Elle est applicable uniquement pendant la période du chantier, elle couvre les conséquences pécuniaires de la R.C. que peut encourir le Maître d'ouvrage à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les tiers du fait de la réalisation des travaux (à l'exclusion des dommages causés par l'amiante).

4. LA PROTECTION JURIDIQUE (EN OPTION)

Elle est indispensable dans le cadre d'un contentieux ne relevant pas des garanties ci-dessus. Elle est acquise durant la période du chantier, jusqu'à 24 mois après réception, sur une durée totale de 36 mois maximum, quel que soit le nombre de sinistres déclarés ou de procédures engagées.

Exemple 1 :

Après expiration de la garantie «T.R.C.», et/ou de la garantie «R.C.M.O.», la responsabilité de la copropriété est engagée suite à un litige avec un voisin (nuisances sonores, olfactives, poussières, encombrement des parties communes, etc.). Le syndicat des copropriétaires peut alors bénéficier de conseils et d'un accompagnement juridique.

Exemple 2 :

Suite à un préjudice occasionné par un intervenant et pour lequel le syndicat n'est pas indemnisé (abandon de chantier, retard de livraison, refus de l'entreprise de lever les réserves ou de régler une franchise, malfaçons, désordres esthétiques ne relevant pas de l'assurance D.O. mais relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, etc.), la protection juridique peut vous accompagner dans la gestion de ce contentieux.

Relevé d'identité bancaire

CODE BANQUE	CODE GUICHET	NUMÉRO DE COMPTE	CLÉ RIB
10207	00426	23211364569	22

IBAN : FR76 1020 7004 2623 2113 6456 922
BIC : CCBPFRPPMTG

Pour toute information complémentaire, merci de contacter l'équipe dédiée :

N° VERT 0800 67 80 77

14, rue de Richelieu
75001 Paris

do@odealim.com



Devis W-DEV-20220216-14629

En date du : 16/02/2022

72, rue Sadi Carnot
92170 Vanves
France

Votre contact : Shirley Sangleboeuf

Tel : 01 46 42 42 04

Email : s.sangleboeuf@waat.fr

Cityceo

A l'attention de Mme Amélie Siozac

41 Avenue du Général Leclerc

92350 Le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine

France

Objet : **Offre ÉVOLUTION pour infrastructure copropriété INTÉGRALEMENT FINANCÉE PAR WAAT - Alimentation dédiée aux bornes de recharge pour véhicules électriques**

* parking de 13 places de la copropriété située au **146-148 rue Houdan 92330 Sceaux**

Description	Qté	PU HT	Total HT
OFFRE ÉVOLUTION			
Création d'un Point De Livraison (PDL) dédié à l'infrastructure dans le local électrique : - étude technique par Enedis diligentée par WAAT - création d'un PDL avec platine et disjoncteur - passage des câbles de section appropriée - réalisation et fourniture du Consuel - mise en service Enedis - attestation de conformité Advenir	1,00	0,00 unité	0,00
Création de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques : - fourniture d'un tableau divisionnaire - protection départ général - Vigi 300mA - grille et inter-sectionneur - rail de terre - switch et modem pour le système de collecte et le pilotage énergétique - passage des câbles de section appropriée entre le PDL et le tableau divisionnaire	1,00	0,00 unité	0,00
Main d'œuvre et déplacement	1,00	0,00 unité	0,00
Cablofil : Fourniture et pose de cablofil avec tiges, fixations et mise à la terre réglementaire couvrant l'intégralité des allées du parking	1,00	0,00 unité	0,00
Sous total			0,00

DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PRESTATIONS

Nous allons mettre en place un point de livraison (PDL) dédié à l'alimentation des bornes de recharge dans le local électrique. Ce point de livraison sera créé par Enedis. Nous installerons également un ou plusieurs tableaux électriques pour électrifier votre parking. La maintenance de l'infrastructure primaire (incluant le PDL) et du ou des tableaux divisionnaires est comprise pendant toute la durée de votre convention.

Informations bornes de recharge :

Nous proposons à vos propriétaire ou locataires la fourniture et pose de bornes de recharge de marque européenne évolutives et qualitatives avec des abonnements comprenant la fourniture de l'électricité sans contrainte HP et HC, la maintenance de la borne (garantie à vie pendant toute la durée de l'abonnement) et la télérelève.

AIDES ET PRIMES

Étant gratuite, cette offre ne fait l'objet d'aucune aide. Toutefois, vos copropriétaires pourront bénéficier d'une aide du programme Advenir pouvant financer jusqu'à 960€ pour l'installation de leur borne. Les démarches nécessaires à l'obtention de cette prime seront réalisées par WAAT (le montant de cette prime sera déduit automatiquement).

À cela pourra s'ajouter un crédit d'impôt à hauteur de 300€ conformément au projet de loi de finances 2021 au titre de dépenses effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs.

Notes :

Taux de TVA en vigueur à la date d'émission de l'offre : 10%, sujet à modification en fonction des évolutions réglementaires.

Ces travaux seront réalisables avec les réserves suivantes :

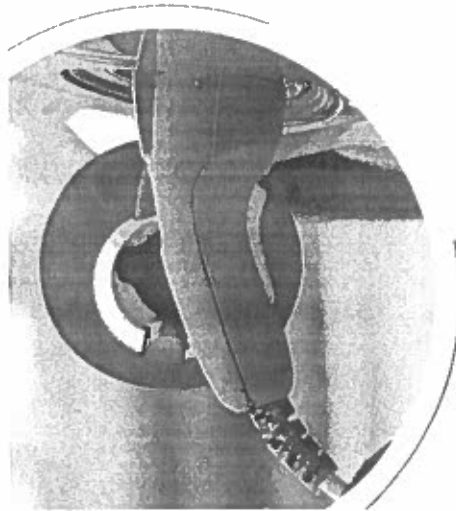
- Valeur de terre suffisante au sein de votre copropriété (< 100 ohm)
- Régime de neutre de type TT ou TN
- Validation par Enedis de la création d'un nouveau point de livraison, sous réserve de ne pas mettre la colonne sous tension (dans le cas d'un tarif bleu de 36kVA)

Délai maximal pour la réalisation des travaux : 6 semaines après la création par Enedis du point de livraison dédié.

Total net HT	0,00 €
Montant total TTC	0,00 €

Signature du client :

Date de validité : 19/05/2022
Délai de règlement : à la commande



GRILLE DE PRIX ÉVOLUTION

Abonnement mensuel TTC



ÉVOLUTION

La tarification comprend la maintenance, la télérelève et la fourniture d'électricité.
Pour le confort de ses clients, WAAAT commercialise uniquement des **forfaits comprenant la recharge en heures pleines ET heures creuses**.

DISTANCE ANNUELLE ⁽¹⁾	FORFAIT ANNUEL	2,2 kW		3,7 kW		7,4 kW	
		Heures pleines & creuses		Heures pleines & creuses		Heures pleine & creuses	
3 500 km	490 kWh	12,50€		17€ ⁽²⁾ Puis 24,50€		27€ ⁽²⁾ Puis 34,50€	
7 000 km	980 kWh	18€ ⁽²⁾ Puis 19,50€		23€ ⁽²⁾ Puis 29,50€		33€ ⁽²⁾ Puis 39,50€	
14 000 km	1 960 kWh	24,50€		35€ ⁽²⁾ Puis 39,50€		45€ ⁽²⁾ Puis 49,50€	
21 000 km	2 940 kWh	34,50€		47€ ⁽²⁾ Puis 49,50€		57€ ⁽²⁾ Puis 59,50€	

⁽¹⁾ Km estimatifs sur la base d'une consommation moyenne de 14kWh/100km

⁽²⁾ Prix applicables sur les 12 premiers mois d'abonnement / réservés aux nouveaux abonnements / offre valable jusqu'au 31/12/2021

Doc réf. GPRIX-HPHC-EVO
MAJ 10/2021

Énergie
verte

WAAAT, c'est la garantie d'une fourniture d'électricité verte issue d'énergies renouvelables hydraulique, éolienne et solaire.



CONTRAT D'INSTALLATION ET DE GESTION D'UNE INFRASTRUCTURE POUR BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [...] représenté par son syndic [...], dont l'adresse est [...], lui-même représenté par [...].

Ci-après dénommé "l'Aménageur" ou "le syndicat des copropriétaires".

D'UNE PART,

ET

La Société WAAT, Société par actions simplifiée au capital de 3 808 071 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 227 060, dont le siège social est situé 60 rue Saint Lazare 75009 PARIS, représentée par son Président, Monsieur Patrick KIC.

Ci-après dénommée "l'Opérateur" ou "WAAT".

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées individuellement la "Partie" ou collectivement les "Parties".

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

EXPOSE

L'immeuble sis [...] est une résidence à usage d'habitation comprenant [...] places de stationnement dépendant dudit immeuble. Afin d'anticiper les évolutions technologiques et réglementaires à venir, le syndicat des copropriétaires a souhaité étudier une solution permettant aux copropriétaires de pouvoir bénéficier d'une borne de recharge pour véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables. Le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a en conséquence procédé à une étude de marché afin de proposer à la copropriété une offre permettant tant la mise en place de l'infrastructure visant à alimenter les bornes individuelles que l'installation desdites bornes.

La société WAAT est une société spécialisée dans ce domaine et elle bénéficie notamment d'une expertise spécifique et de collaborateurs formés et agréés dans ce domaine d'intervention. Elle est ainsi à même d'offrir une offre évolutive susceptible de répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs des bornes.

C'est dans ce contexte que le choix du Syndicat des copropriétaires s'est porté sur WAAT en tant que prestataire et partenaire privilégié.

En conséquence, les Parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit :

CONVENTION

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

VEHICULE ELECTRIQUE : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

INFRASTRUCTURE DE RECHARGE : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données, la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;

BORNE DE RECHARGE : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;

AMENAGEUR (OU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge, jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;

OPERATEUR (D'INFRASTRUCTURE DE RECHARGE) : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d'un aménageur ou pour son propre compte ;

POINT DE LIVRAISON (PDL) : Point physique où l'électricité est soutirée au réseau. Il est généralement situé dans la colonne électrique de l'immeuble et identifié par référence à l'extrémité d'un élément d'ouvrage électrique dans le cas d'un abonnement nouveau. Dans le cas de l'utilisation de l'abonnement existant des parties communes, il est situé à l'armoire de protection des services généraux de l'immeuble.

ARTICLE 2 -- CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE LA CONVENTION

2.1 La présente convention est soumise aux dispositions de l'article 69 de la loi 2019-1428 du Code de la construction et de l'habitation et à ses textes subséquents, notamment le décret numéro 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

2.2 La présente convention porte sur les conditions et modalités de l'installation et la mise à disposition d'une Infrastructure de recharge depuis le point de livraison physique jusqu'au(x) tableau(x) divisionnaire(s) permettant à terme d'alimenter les bornes de recharge appartenant individuellement à chaque copropriétaire ainsi que sur la maintenance curative et l'entretien de l'Infrastructure.

Il est précisé qu'un contrat d'abonnement sera souscrit séparément et individuellement avec chaque copropriétaire souhaitant bénéficier d'une alimentation électrique de sa borne via l'Infrastructure, ce contrat et la présente convention étant interdépendants.

2.3 La présente convention comprend également le montage du dossier auprès d'ENEDIS par l'Opérateur, en lien avec l'Aménageur.

En conséquence, la réalisation des travaux objet de la présente convention est soumise, a minima, à la satisfaction des conditions suivantes :

(a) la validation du dossier technique par ENEDIS sans que l'adjonction d'un point de livraison ne remette en question l'intégrité de la colonne existante. Si la colonne électrique venait à être mise sous contrainte, l'Opérateur en avertira immédiatement l'Aménageur, la rénovation de la colonne ne pouvant être prise en charge par l'Opérateur. L'Aménageur aura donc le choix entre la poursuite du projet avec prise en charge par ses soins des travaux de rénovation de la colonne montante (dans le cadre de la loi Elan) ou l'abandon du projet.

(b) une configuration et des installations existantes permettant la réalisation de l'infrastructure (en particulier, le régime de neutre devra être de type TT ou TN, et la valeur de la terre du bâtiment devra être inférieure à 100 Ohms).

(c) le parking ne doit pas faire l'objet d'infiltrations d'eau ou autres dégâts inhérents au bâtiment qui ne permettraient pas la mise en place de façon sécurisée des installations électriques. Si un tel cas de figure devait se présenter, l'Opérateur informerait l'Aménageur de la situation pour que des travaux puissent être réalisés en amont par et aux frais de l'Aménageur afin de ne pas porter atteinte à l'intégrité du bâtiment et de ses occupants.

(d) en cas de présence d'amiante ne permettant pas la fixation des supports de câbles ou de chemins de câbles.

2.4 En outre, la réalisation de l'infrastructure suppose que soient remis préalablement à l'Opérateur :

- Un Diagnostic Technique Amiante pour les immeubles dont le permis de construire est antérieur au 1^{er} juillet 1997. En cas de présence d'amiante, WAAT se réserve le droit de ne pas intervenir tant que le désamiantage sur les ouvrages concernés par les prestations de WAAT n'aura pas été réalisé.
- Le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété autorisant la réalisation de l'infrastructure ;
- Si possible, les plans et DOE des réseaux électriques existants ;
- La copie du règlement de copropriété.

ARTICLE 3 - REALISATION DE L'INFRASTRUCTURE, MISE A DISPOSITION ET ENTRETIEN

Article 3.1 – Mise en place et livraison de l'infrastructure

- i) L'Opérateur réalise l'infrastructure dans les parties communes désignées par WAAT et s'engage à utiliser de façon exclusive du matériel de marque connue, évolutif, communiquant, à la pointe technologiquement, répondant aux normes européennes.

À cet effet, l'Aménageur autorise l'Opérateur :

- A utiliser les chemins de câbles existants sous réserve du respect des normes et règles en vigueur ;

- A pénétrer dans les locaux et lui remettra à cet effet tous les badges, codes et clés qui lui seraient nécessaires.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires s'engage pendant toute la durée de la convention, à n'effectuer aucune modification de l'Infrastructure ni aucun ajout de borne de recharge sur l'Infrastructure sans l'accord de l'Opérateur. Ceci constitue une condition essentielle et déterminante du présent contrat sans lequel il n'aurait été conclu.

- ii) L'Opérateur s'engage à achever ses travaux conformément au délai indiqué sur notre devis, ce délai courant à compter des autorisations d'accès à l'immeuble et suite à la création du point de livraison dédié par Enedis

A l'achèvement des travaux de l'Infrastructure, les Parties conviendront d'une date de réception qui sera actée par la rédaction d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement entre elles et au cours de laquelle les clés d'accès à l'Infrastructure seront remises au syndicat des copropriétaires. L'Opérateur en conserva un double pour les besoins de l'entretien et de la maintenance curative.

Article 3.2 – Gestion, entretien de l'Infrastructure

- i) L'Opérateur assurera la gestion, la supervision, la maintenance curative de l'Infrastructure suivant les conditions et modalités ci-après décrites :

Dans ce cadre, l'Opérateur s'engage à garantir un niveau de disponibilité du service à ses clients finaux, à savoir les utilisateurs de la Borne de Recharge. Ainsi, l'Opérateur s'engage à ne pas dépasser plus de 8 jours par an d'indisponibilité exclusivement imputables à l'Infrastructure, ceci hors force majeure ou événement qui lui serait extérieur. Une panne d'alimentation électrique du quartier, par exemple, ne saurait être comptabilisée dans ces jours d'indisponibilité.

- ii) L'Opérateur s'engage à accepter le raccordement de tous les utilisateurs qui en feraient la demande à des conditions techniques et tarifaires prévues au préalable. L'Opérateur proposera des Bornes de Recharge de dernière technologie mais pourra accepter l'adjonction de bornes tierces, sous réserves que ces dernières soient en protocole ouvert. La tarification proposée en matière d'abonnement sera identique à la tarification des utilisateurs ayant eu recours à des Bornes de Recharge WAAT.
- iii) L'Opérateur assure la gestion du compteur ENEDIS installé ainsi que le système de supervision des bornes installées. Les utilisateurs de la Borne de recharge souscriront individuellement un contrat d'abonnement auprès de WAAT incluant la maintenance curative et l'électricité nécessaire à la recharge du véhicule électrique.
- iv) L'Opérateur assurera pendant toute la durée de la convention les services de maintenance curative de l'Infrastructure lesquelles consistent à effectuer les réparations nécessaires en cas de dysfonctionnement imputables à l'installation. L'Opérateur s'engage à intervenir dans un délai maximal de 3 jours ouvrés (du lundi au vendredi de 9 à 18 heures, hors jours fériés) à compter du moment où il aura eu connaissance du dysfonctionnement.)

Ne sont pas couverts par cette garantie, les dysfonctionnements qui seraient imputables à :

- Une utilisation de l'Infrastructure non conforme à son affectation

- Un dysfonctionnement des réseaux de distribution à l'arrivée de l'Infrastructure
 - Le remplacement ou la réparation de l'Infrastructure sera également aux frais du Syndicat des copropriétaires en cas de sinistre, ou toute autre cause étrangère à l'Opérateur notamment évolution de la réglementation (Mises aux normes).
- v) En contrepartie de la réalisation des opérations de maintenance curative et d'entretien de l'Infrastructure assurées à titre exclusif par l'Opérateur, le syndicat des copropriétaires s'engage pendant toute la durée de la convention, à n'effectuer aucune modification de l'infrastructure ni aucun ajout de borne de recharge sur l'Infrastructure sans l'accord de l'Opérateur. Ceci constitue une condition essentielle et déterminante du présent contrat sans lequel il n'aurait été conclu.
- A défaut, l'Opérateur aura la faculté de solliciter la dépose de la borne individuelle de recharge ou de tout équipement tiers installé.

Article 3.3 – Information relative à la présence du service de recharge

Le syndicat des copropriétaires autorise WAAT à informer les occupants (propriétaires ou locataires) de l'Immeuble de la mise en place du service de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et à leur fournir toutes informations concernant les prestations proposées :

- Lors des assemblées générales ;
- Préalablement au début des travaux d'installation décrits à l'article 3 ci-dessus ;
- Après les travaux d'installation de l'infrastructure dans les parties communes ;
- Tous les 6 mois suivant l'installation jusqu'à la fin de la convention.

Article 3.4 – Evolutivité de l'infrastructure

En cas de saturation des tableaux divisionnaires, l'Opérateur s'engage à prendre à sa charge les frais liés à l'évolutivité de l'infrastructure.

ARTICLE 4 – ASSURANCES ET RESPONSABILITES DE L'OPÉRATEUR

L'Opérateur est couvert par un contrat d'assurance garantissant tous les risques liés à son activité notamment les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, et de tous dommages matériels, immatériels et corporels dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.

ARTICLE 5 – COMPETENCE ET CERTIFICATION

L'Opérateur réalisera les installations des Equipements prévues à la présente Convention à la norme C 15-100 applicable depuis le 01/09/2016 (JO d'août 2016) et au livre vert des Infrastructures de Recharges pour Véhicules Electriques.

L'Opérateur dispose des habilitations Electriques mention IRVE nécessaires à tous travaux concernant la réalisation de l'Infrastructure, ce conformément à l'article 22 du décret numéro 2017-26 du 1^{er} janvier 2017.

ARTICLE 6 – DUREE

Article 6.1 – Durée initiale, reconduction

La présente convention est conclue pour une durée ferme de quatre (4) ans prenant effet à compter de sa date de signature.

A l'issue de cette période, et sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties donnée au moins trois mois à l'avance et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle se reconduira par tacite reconduction.

Durant la tacite reconduction, chacune des parties pourra dénoncer le contrat à tout moment moyennant un délai de prévenance de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6.2 – Résiliation anticipée

Chacune des Parties pourra mettre fin par anticipation à la présente convention, que cela soit au cours de sa période initiale ou pendant sa tacite reconduction, en cas de manquement grave par l'autre Partie à ses obligations.

Dans ce cas, le contrat sera résilié automatiquement et de plein droit quinze jours après la présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception motivée.

Article 6.3 – Rachat de l'Infrastructure

Le syndicat des copropriétaires aura la faculté de procéder au rachat de l'Infrastructure auprès de WAAT.

Article 6.4 – Transfert de propriété de l'Infrastructure

Au terme d'une durée de 7 ans à compter de la date de mise en service de l'Infrastructure, objet de la présente convention, la propriété de l'Infrastructure sera automatiquement transférée au syndicat de copropriété, sans aucun coût pour la copropriété.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7.1. – Intégralité de la convention - Modification

La présente convention annule et remplace toute convention et négociation antérieure, écrite ou orale sur le même sujet, entre les Parties ou leurs représentants. Elle constitue l'accord entier entre les Parties, y compris en cas de changement de syndic pendant la durée de celle-ci.

Elle ne pourra être modifiée, en tout ou partie, que par un document écrit affirmant expressément l'intention des deux Parties de modifier cette convention et signée par un représentant de chaque Partie dûment habilité à cet effet.

Article 7.2. – Non-renonciation

Le fait par l'une ou l'autre des Parties en une ou plusieurs occasions de ne pas se prévaloir d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention, ne devra en aucun cas impliquer la renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Aucun manquement ni retard de l'une des Parties dans l'exercice d'un droit ou privilège dans le cadre de la présente convention ne vaudra renonciation à celui-ci.

Article 7.2. – Nullité d'une clause de la Convention

Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions de la présente convention seraient, pour une raison quelconque, tenues pour invalides, illégales ou inapplicables, quelle qu'en soit la raison, cette invalidité, illégalité ou inapplicabilité n'affectera aucune autre disposition des présentes, et la présente convention sera interprétée comme si elle n'avait jamais comporté ces dispositions invalides, illégales ou inexistantes.

Article 7.4. – Election de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les Parties font respectivement élection de domicile en leurs sièges ou adresses indiqués en tête des présentes et s'engagent à se tenir mutuellement informées en cas de modification de ceux-ci.

Article 7.5 – Notifications

Sauf stipulation particulière, toutes notifications entre les Parties seront faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple remise en main propre contre décharge.

Article 7.6 – Loi applicable

La présente Convention est régie par la loi française

ARTICLE 8– REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

En cas de difficultés d'exécution et/ou d'interprétation des documents contractuels et préalablement à la saisine des juridictions compétentes, les Parties conviennent de tenter de se rapprocher en désignant chacune d'elle un représentant.

Les représentants des Parties devront se réunir à l'initiative de la Partie la plus diligente et au plus tard, à défaut de meilleur accord, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande de réunion.

En cas d'accord, les Parties signeront un protocole d'accord confidentiel et/ou un avenant à la présente convention.

En l'absence d'accord entre les Parties à intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la première réunion de concertation, chacune d'elle retrouvera son entière liberté d'action et pourra saisir la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires originaux,

Dont un pour chacune des Parties

A

Le

Pour WAAT

Pour le Syndicat des Copropriétaires (l'Opérateur)
(L'Aménageur)



72, rue Sadi Carnot

92170 Vanves

France

Votre contact : Shirley Sangleboeuf

Tel : 01 46 42 42 04

Email : s.sangleboeuf@waat.fr

Devis W-DEV-20220216-14628

En date du : 16/02/2022

CityceoA l'attention de **Mme Amélie Siozac**

41 Avenue du Général Leclerc

92350 Le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine

France

Objet : **Installation infrastructure copropriété éligible "INFRASTRUCTURE COLLECTIVE EN COPROPRIETE" - Alimentation dédiée aux bornes de recharge pour véhicules électriques (formule Sérénité)**

* parking de 13 places de la copropriété située au **146-148 rue Houdan 92330 Sceaux**

Description	Qté	PU HT	Total HT
INSTALLATION ÉLIGIBLE À LA PRIME ADVENIR 3000 COPROPRIÉTÉS			
Création d'un Point De Livraison (PDL) dédié à l'infrastructure dans le local électrique : - étude technique par Enedis diligentée par WAAT - création d'un PDL avec platine et disjoncteur - passage des câbles de section appropriée - réalisation et fourniture du Consuel - mise en service Enedis - attestation de conformité Advenir	1,00	2 000,00 <i>unité</i>	2 000,00
Création de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques (Advenir) : - fourniture de tableau(x) divisionnaire(s), en conformité avec le cahier des charges Advenir "INFRASTRUCTURE COLLECTIVE EN COPROPRIETE" - protection départ général - Vigi 300mA - grille et inter-sectionneur - rail de terre - switch et modem pour le système de collecte et le pilotage énergétique - passage des câbles de section appropriée entre le PDL et le(s) tableau(x) divisionnaire(s)	1,00	1 454,55 <i>unité</i>	1 454,55
Main d'œuvre et déplacement	1,00	1 090,91 <i>unité</i>	1 090,91
Cablofil : Fourniture et pose de cablofil avec tiges, fixations et mise à la terre réglementaire couvrant l'intégralité des allées du parking	1,00	995,00 <i>unité</i>	995,00
Sous total			5 540,46

À titre indicatif : Prix unitaire TTC par place de parking hors aides spécifiques : 511,43 €.

AIDES ET PRIMES

Offre éligible à l'aide "Infrastructure collective en copropriété" (montant maximal de 50% du montant HT des travaux, plafonné à 8 000 € HT jusqu'à 100 places). Dossier initié par WAAT suite à l'installation d'une 1ère borne. Le versement de la prime "Infrastructure collective en copropriété" est conditionné par l'installation d'une borne de recharge.

À titre indicatif, et sous réserve d'éligibilité, le montant de cette aide serait de 2 770,23 € (nouveau montant total de 3 878,32 € TTC), soit un coût de revient unitaire par place de parking de 298,33 € TTC.

WAAT se tient à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches nécessaires à l'obtention de cette aide publique.

Par ailleurs, vos copropriétaires pourront bénéficier d'une aide du programme Advenir pouvant financer jusqu'à 960€ pour l'installation de leur borne. Les démarches nécessaires à l'obtention de cette prime seront réalisées par WAAT (le montant de cette prime sera déduit automatiquement).

À cela pourra s'ajouter un crédit d'impôt à hauteur de 300€ conformément au projet de loi de finances 2021 au titre de dépenses effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PRESTATIONS

Nous allons mettre en place un point de livraison (PDL) dédié à l'alimentation des bornes de recharge dans le local électrique. Ce point de livraison sera créé par Enedis. Nous installerons également un ou plusieurs tableaux électriques pour électrifier votre parking.

La maintenance de l'infrastructure primaire (incluant le PDL) et du ou des tableaux divisionnaires est comprise pendant toute la durée de votre convention. Aucun frais de maintenance pour la copropriété.

Informations bornes de recharge :

Nous proposons à vos propriétaires ou locataires la fourniture et pose de bornes de recharge de marque européenne évolutives et qualitatives avec des abonnements comprenant la fourniture de l'électricité sans contrainte HP et HC, la maintenance de la borne (garantie à vie pendant toute la durée de l'abonnement) et la télérelève.

Total net HT	5 540,46 €
TVA 10,00%	554,05 €
Montant total TTC	6 094,51 €

Notes :

Durée de validité du devis : 4 semaines à compter de la date d'émission du devis

Taux de TVA en vigueur à la date d'émission de l'offre : **10%**, sujet à modification en fonction des évolutions réglementaires.

Conditions de paiement : 50% à la commande, le solde sur situations de travaux par prélèvement bancaire.

Ces travaux seront réalisables avec les réserves suivantes :

- Valeur de terre suffisante au sein de votre copropriété (< 100 ohm)
- Régime de neutre de type TT ou TN
- Validation par Enedis de la création d'un nouveau point de livraison, sous réserve de ne pas mettre la colonne sous tension (dans le cas d'un tarif bleu de 36kVA)

Délai maximal pour la réalisation des travaux : 6 semaines après création par Enedis du point de livraison dédié.

Signature du client :

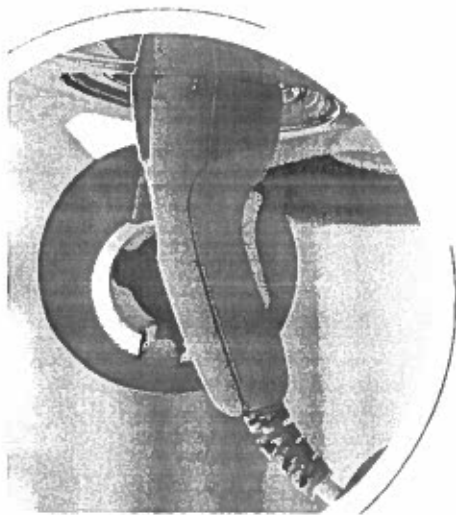
Moyen de règlement : carte bancaire, prélèvement

Acompte : 50,00 %

3 047,25 €

Délai de règlement : à 30 jours, fin de mois

Date limite de règlement : 31/03/2022



GRILLE DE PRIX SÉRÉNITÉ

Abonnement mensuel TTC

La tarification comprend la maintenance, la télérelève et la fourniture d'électricité.
Pour le confort de ses clients, WAAT commercialise uniquement des **forfaits comprenant la recharge en heures pleines ET heures creuses**.



SÉRÉNITÉ

DISTANCE ANNUELLE ⁽¹⁾	FORFAIT ANNUEL	2,2 kW			3,7 kW			7,4 kW			Forfait au réel
		Heures pleines & creuses		Heures pleines & creuses	Heures pleines & creuses		Heures pleines & creuses	Heures pleines & creuses		Heures pleines & creuses	
3 500 km	490 kWh	9,50€		14€ ⁽³⁾ Puis 15€	19€ ⁽³⁾ Puis 25€		28€ ⁽³⁾ Puis 35€	38€ ⁽³⁾ Puis 45€		48€ ⁽³⁾ Puis 55€	10€ + kWh au réel
7 000 km	980 kWh	12,50€		19€ ⁽³⁾ Puis 25€	29€ ⁽³⁾ Puis 35€		39€ ⁽³⁾ Puis 45€				
14 000 km	1 960 kWh	19,50€		29€ ⁽³⁾ Puis 35€	39€ ⁽³⁾ Puis 45€						
21 000 km	2 940 kWh	24,50€									

(1) Km estimatifs sur la base d'une consommation moyenne de 14kWh/100km

(2) Prix applicables sur les 12 premiers mois d'abonnement / réservés aux nouveaux abonnés / offre valable jusqu'au 31/12/2021



CONTRAT D'INSTALLATION ET DE GESTION D'UNE INFRASTRUCTURE POUR BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNES:

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [.] représenté par son syndic [•], le cabinet dont l'adresse est [•], lui-même représenté par [•]

Ci-après dénommé "l'Aménageur" ou "le syndicat des copropriétaires".

D'UNE PART, ET

La Société WAAT, Société par actions simplifiée au capital de 3 808 071 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 227 060, dont le siège social est situé 60 rue Saint Lazare 75009 PARIS, représentée par son Président, Monsieur Patrick KIC.

Ci-après dénommée "l'Opérateur" ou "WAAT".

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées individuellement la "Partie" ou collectivement les "Parties".

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

EXPOSÉ

L'immeuble sis [.] est une résidence à usage d'habitation comprenant XX places de stationnement dépendant dudit immeuble. Afin d'anticiper les évolutions technologiques et réglementaires à venir, le syndicat des copropriétaires a souhaité étudier une solution permettant aux copropriétaires de pouvoir bénéficier d'une borne de recharge pour véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables. Le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a en conséquence procédé à une étude de marché afin de proposer à la copropriété une offre permettant tant la mise en place de l'infrastructure visant à alimenter les bornes individuelles que l'installation desdites bornes.

La société WAAT est une société spécialisée dans ce domaine et elle bénéficie notamment d'une expertise spécifique et de collaborateurs formés et agréés dans ce domaine d'intervention. Elle est ainsi à même d'offrir une offre complète et attractive tant d'un point de vue qualitatif que financier répondant aux besoins actuels de la copropriété tels qu'ils lui ont été préalablement définis.

C'est dans ce contexte que le choix du Syndicat des copropriétaires s'est porté sur WAAT en tant que prestataire et partenaire privilégié.

En conséquence, les Parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit :

CONVENTION

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

VEHICULE ELECTRIQUE : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

INFRASTRUCTURE DE RECHARGE : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données, la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;

BORNE DE RECHARGE : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;

AMENAGEUR (ou SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge, jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;

OPERATEUR (D'INFRASTRUCTURE DE RECHARGE) : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d'un aménageur ou pour son propre compte ;

POINT DE LIVRAISON (PDL) : Point physique où l'électricité est soutirée au réseau. Il est généralement situé dans la colonne électrique de l'immeuble et identifié par référence à l'extrémité d'un élément d'ouvrage électrique dans le cas d'un abonnement nouveau. Dans le cas de l'utilisation de l'abonnement existant des parties communes, il est situé dans l'armoire de protection des services généraux de l'immeuble.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE LA CONVENTION

2.1 La présente convention est soumise aux dispositions de l'article 69 de la loi 2019-1428 du Code de la construction et de l'habitation et à ses textes subséquents, notamment le décret numéro 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

2.2 La présente convention porte sur les conditions et modalités de l'installation et la mise à disposition d'une infrastructure de recharge depuis le point de livraison physique jusqu'au(x) tableau(x) divisionnaire(s) permettant à terme d'alimenter les bornes de recharge appartenant individuellement à chaque copropriétaire ainsi que sur la maintenance curative et l'entretien de l'infrastructure.

Il est précisé qu'un contrat d'abonnement sera souscrit séparément et individuellement avec chaque copropriétaire souhaitant bénéficier d'une alimentation électrique de sa borne via l'infrastructure, ce contrat et la présente convention étant interdépendants.

2.3 La présente convention comprend également le montage du dossier auprès d'ENEDIS par l'Opérateur, en lien avec l'Aménageur.

En conséquence, la réalisation des travaux objet de la présente convention est soumise, a minima, à la satisfaction des conditions suivantes :

- (a) La validation du dossier technique par ENEDIS sans que l'adjonction d'un point de livraison ne remette en question l'intégrité de la colonne existante. Si la colonne électrique venait à être mise sous contrainte, l'Opérateur en avertira immédiatement l'Aménageur, la rénovation de la colonne ne pouvant être prise en charge par l'Opérateur. L'Aménageur aura donc le choix entre la poursuite du projet avec prise en charge par ses soins des travaux de rénovation de la colonne montante (dans le cadre de la loi Elan) ou l'abandon du projet.
- (b) Une configuration et des installations existantes permettant la réalisation de l'infrastructure (en particulier, le régime de neutre devra être de type TT ou TN, et la valeur de la terre du bâtiment devra être inférieure à 100 Ohms).
- (c) le parking ne doit pas faire l'objet d'infiltrations d'eau ou autres dégâts inhérents au bâtiment qui ne permettraient pas la mise en place de façon sécurisée des installations électriques. Si un tel cas de figure devait se présenter, l'Opérateur informerait l'Aménageur de la situation pour que des travaux puissent être réalisés en amont par et aux frais de l'Aménageur afin de ne pas porter atteinte à l'intégrité du bâtiment et de ses occupants.
- (d) en cas de présence d'amiante ne permettant pas la fixation des supports de câbles ou de chemins de câbles.

2.4 En outre, la réalisation de l'Infrastructure suppose que soient remis préalablement à l'Opérateur :

- Un Diagnostic Technique Amiante pour les immeubles dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997. En cas de présence d'amiante, WAAT se réserve le droit de ne pas intervenir tant que le désamiantage sur les ouvrages concernés par les prestations de WAAT n'aura pas été réalisé.
- Le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété autorisant la réalisation de l'Infrastructure ;
- Si possible, les plans et le DOE des réseaux électriques existants ;
- La copie du règlement de copropriété.

ARTICLE 3 – REALISATION DE L'INFRASTRUCTURE, MISE A DISPOSITION ET ENTRETIEN

Article 3.1 – Mise en place et livraison de l'infrastructure

- i) L'Opérateur réalise l'Infrastructure dans les parties communes désignées par WAAT et s'engage à utiliser de façon exclusive du matériel de marque connue, évolutif, communiquant, à la pointe technologiquement, répondant aux normes européennes.

À cet effet, l'Aménageur autorise l'Opérateur :

- A utiliser les chemins de câbles existants sous réserve du respect des normes et règles en vigueur ;
- A pénétrer dans les locaux et lui remettra à cet effet tous les badges, codes et clés qui lui seraient nécessaires.

- ii) L'Opérateur s'engage à achever ses travaux conformément au délai indiqué sur notre devis, ce délai courant à compter des autorisations d'accès à l'immeuble, du paiement de l'acompte et suite à la création du point de livraison dédié par Enedis

A l'achèvement des travaux de l'Infrastructure, les Parties conviendront d'une date de réception qui sera actée par la rédaction d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement entre elles et au cours de laquelle les clés d'accès à l'infrastructure seront remises au syndicat des copropriétaires. L'Opérateur en conserva un double pour les besoins de l'entretien et de la maintenance curative

La réception de l'ouvrage emportera transfert de propriété de l'Infrastructure au syndicat des copropriétaires.

Article 3.2 – Gestion, entretien de l'Infrastructure

- i) L'Opérateur assurera la gestion, la supervision, la maintenance curative de l'Infrastructure suivant les conditions et modalités ci-après décrites :

Dans ce cadre, l'Opérateur s'engage à garantir un niveau de disponibilité du service à ses clients finaux, à savoir les utilisateurs de Bornes de Recharge. Ainsi, l'Opérateur s'engage à ne pas dépasser plus de 8 jours par an d'indisponibilité exclusivement imputables à l'Infrastructure, ceci hors force majeure ou événement qui lui serait extérieur. Une panne d'alimentation électrique du quartier, par exemple, ne saurait être comptabilisée dans ces jours d'indisponibilité.

- ii) L'Opérateur assure la gestion du compteur ENEDIS installé ainsi que le système de supervision des bornes installées. Les utilisateurs de Bornes de recharge souscriront individuellement un contrat d'abonnement auprès de WAAT incluant la maintenance curative et l'électricité nécessaire à la recharge du véhicule électrique.

- iii) L'Opérateur assurera pendant la période de deux ans les services de maintenance curative de l'Infrastructure lesquelles consistent à effectuer les réparations nécessaires en cas de dysfonctionnement imputables à l'installation. L'Opérateur s'engage à intervenir dans un délai maximal de 3 jours ouvrés (du lundi au vendredi de 9 à 18 heures, hors jours fériés) à compter du moment où il aura eu connaissance du dysfonctionnement.

Ne sont pas couverts par cette garantie, les dysfonctionnements qui seraient imputables à :

- Une utilisation de l'Infrastructure non conforme à son affectation
- Un dysfonctionnement des réseaux de distribution à l'arrivée de l'Infrastructure
- Le remplacement ou la réparation de l'Infrastructure sera également aux frais du Syndicat des copropriétaires en cas de sinistre, ou toute autre cause étrangère à l'Opérateur notamment évolution de la réglementation (Mises aux normes).

- iv) En contrepartie de la réalisation des opérations de maintenance curative et d'entretien de l'Infrastructure assurées à titre exclusif par l'Opérateur, le syndicat des copropriétaires s'engage pendant toute la durée de la convention, à n'effectuer aucune modification de l'Infrastructure ni aucun ajout de borne de recharge sur l'Infrastructure sans l'accord de l'Opérateur. Ceci constitue une condition essentielle et déterminante du présent contrat sans lequel il n'aurait été conclu.

A défaut, l'Opérateur aura la faculté de solliciter la dépose de la borne individuelle de recharge ou de tout équipement tiers installé.

Article 3.3 – Information relative à la présence du service de recharge

Le syndicat des copropriétaires autorise WAAT à informer les occupants (propriétaires ou locataires) de l'Immeuble de la mise en place du service de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et à leur fournir toutes informations concernant les prestations proposées :

- Lors des assemblées générales ;
- Préalablement au début des travaux d'installation décrits à l'article 3 ci-dessus ;

- Après les travaux d'installation de l'infrastructure dans les parties communes ;
- Tous les 6 mois suivant l'installation jusqu'à la fin de la convention.

Article 3.4 – Evolution de l'infrastructure

En cas de saturation de l'installation réalisée par WAAT (PDL ou tableaux divisionnaires), l'Opérateur s'engage à prendre à sa charge les frais liés à l'évolution de l'infrastructure.

ARTICLE 4 – ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Article 4.1 – Assurances de l'Opérateur

L'Opérateur est couvert par un contrat d'assurance garantissant tous les risques liés à son activité notamment les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, et de tous dommages matériels, immatériels et corporels dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.

Article 4.2 – Assurances du Syndicat des copropriétaires

Le Syndicat des copropriétaires fera son affaire personnelle de la souscription de tous contrats d'assurances qu'il jugerait utile et nécessaire afin de faire assurer contre tous dommages qu'il lui plaira l'Infrastructure dont il sera propriétaire à compter de sa réception, selon les modalités prévues en article 3.1.ii) ci-dessus.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES – REMUNERATION DE L'OPERATEUR

Le coût des travaux de l'Infrastructure tels que visés en article 3.1 ci-dessus est fixé à la somme forfaitaire et globale de **euros TTC**

Ce montant sera exigible à hauteur de :

- 50 % à la commande
- Le solde, à la réception,

Le tout au vu de la facture correspondante.

Il sera réglé par virement bancaire sur le compte de l'Opérateur dont les coordonnées seront transmises au syndic avec le devis.

Ce montant inclut les opérations de maintenance curative et de gestion telles que listées en article 3.2 ci-dessus.

En cas de retard de paiement, le Syndicat des copropriétaires devra acquitter, outre les frais de recouvrement, y compris tous frais d'avocats ou d'huissiers encourus par l'Opérateur, des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la facture considérée indépendamment de toute mise en demeure préalable, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais de

recouvrement pour créance non payée de 40 euros par facture telle que prévue par la Loi Modernisation Economique.

ARTICLE 6 - COMPETENCE ET CERTIFICATION

L'Opérateur réalisera les installations des Equipements prévues à la présente Convention à la norme C 15-100 applicable depuis le 01/09/2016 (JO d'août 2016) et au livre vert des Infrastructures de Recharges pour Véhicules Electriques.

L'Opérateur dispose des habilitations Electriques mention IRVE nécessaires à tous travaux concernant la réalisation de l'Infrastructure, ce conformément à l'article 22 du décret numéro 2017-26 du 1er janvier 2017.

ARTICLE 7 - DUREE

Article 7.1 - Durée initiale, reconduction

La présente convention est conclue pour une durée ferme de deux ans prenant effet à compter de la réception de l'Infrastructure prévue à l'article 3.1.ii) ci-dessus.

A l'issue de cette période, et sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties donnée au moins trois mois à l'avance et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle se reconduira par tacite reconduction.

Durant la tacite reconduction, chacune des parties pourra dénoncer le contrat à tout moment moyennant un délai de prévenance de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7.2 - Résiliation anticipée

Chacune des Parties pourra mettre fin par anticipation à la présente convention, que cela soit au cours de sa période initiale ou pendant sa tacite reconduction, en cas de manquement grave par l'autre Partie à ses obligations.

Dans ce cas, le contrat sera résilié automatiquement et de plein droit quinze jours après la présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception motivée.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8.1 - Intégralité de la convention - Modification

La présente convention annule et remplace toute convention et négociation antérieure, écrite ou orale sur le même sujet, entre les Parties ou leurs représentants. Elle constitue l'accord entier entre les Parties, y compris en cas de changement de syndic pendant la durée de celle-ci.

Elle ne pourra être modifiée, en tout ou partie, que par un document écrit affirmant expressément l'intention des deux Parties de modifier cette convention et signée par un représentant de chaque Partie dûment habilité à cet effet.

Article 8.2 – Non-renonciation

Le fait par l'une ou l'autre des Parties en une ou plusieurs occasions de ne pas se prévaloir d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention, ne devra en aucun cas impliquer la renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Aucun manquement ni retard de l'une des Parties dans l'exercice d'un droit ou privilège dans le cadre de la présente convention ne vaudra renonciation à celui-ci.

Article 8.3 – Nullité d'une clause de la Convention

Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions de la présente convention seraient, pour une raison quelconque, tenues pour invalides, illégales ou inapplicables, quelle qu'en soit la raison, cette invalidité, illégalité ou inapplicabilité n'affectera aucune autre disposition des présentes, et la présente convention sera interprétée comme si elle n'avait jamais comporté ces dispositions invalides, illégales ou inexistantes.

Article 8.4 – Élection de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les Parties font respectivement élection de domicile en leurs sièges ou adresses indiqués en tête des présentes et s'engagent à se tenir mutuellement informées en cas de modification de ceux-ci.

Article 8.5 – Notifications

Sauf stipulation particulière, toutes notifications entre les Parties seront faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple remise en main propre contre décharge.

Article 8.6 – Loi applicable

La présente Convention est régie par la loi française

ARTICLE 9 – REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

En cas de difficultés d'exécution et/ou d'interprétation des documents contractuels et préalablement à la saisine des juridictions compétentes, les Parties conviennent de tenter de se rapprocher en désignant chacune d'elle un représentant.

Les représentants des Parties devront se réunir à l'initiative de la Partie la plus diligente et au plus tard, à défaut de meilleur accord, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande de réunion.

En cas d'accord, les Parties signeront un protocole d'accord confidentiel et/ou un avenant à la présente convention.

En l'absence d'accord entre les Parties à intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la première réunion de concertation, chacune d'elle retrouvera son entière liberté d'action et pourra saisir la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires originaux,
Dont un pour chacune des Parties

A

Le

Pour WAAT
(l'Opérateur)

Pour le Syndicat des Copropriétaires
(L'Aménageur)

Nos bornes

Borne simple



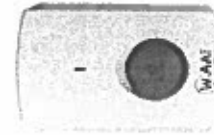
3,7 kW

Puissance
de la borne

Prix TTC*
(Fourniture et pose)

A partir de
599 €

Borne par carte



7,4 kW

749 €

Borne par carte Avec écran



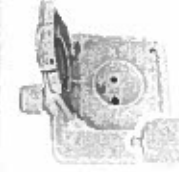
1 099 €

Cable de recharge

T2 / T2
5 mètres

249 €

Green-Up



2,2 kW

1 299 €

Non vendu seul

*Prime ADVENIR déduite et CITE si éligible
WAAT se charge de récupérer la prime auprès d'ADVENIR
La prise Green-up n'est plus éligible aux primes & subventions

Lille, le 24 juin 2022

Le règlement de copropriété est le socle des droits de chacun des copropriétaires au sein de sa copropriété.

La loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU a initié l'obligation de procéder à l'adaptation des règlements de copropriété, pour en expurger les clauses non conformes aux dispositions légales ou réglementaires édictées depuis la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les clauses illicites eu égard à la jurisprudence dominante.
Cette obligation a été pérennisée.

La Loi du 23 novembre 2018, dite Loi ELAN s'est intéressée notamment aux droits des copropriétaires sur :

- les parties communes spéciales,
- les lots transitoires

Et

- à la jouissance privative attribuée à certains lots sur des Parties communes

Le règlement de copropriété constituant le socle des droits de chacun des copropriétaires, il doit distinguer le plus précisément possible la propriété de chacun des copropriétaires sur les parties privatives et sur les parties communes.

La Loi ELAN s'est intéressée aux problèmes des Parties Communes Spéciales et aux Droits de Jouissance sur Parties Communes, sources d'un contentieux abondant.

Si la loi ELAN imposait la modification des règlements, elle accordait aussi un régime de faveur pour le vote de ces mises en conformité dans les 3 ans à compter de son adoption (soit jusqu'au 23 novembre 2021).

A défaut de mise en conformité avant cette date, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pouvait être recherchée :

- À la suite de la contestation de la répartition des charges de copropriété utilisée figurant dans l'état descriptif sans être mentionnée dans le règlement de copropriété ;
- En présence de parties communes spéciales sans charges communes spéciales correspondantes ;
- Le droit de jouissance privatif existant (mentionné dans l'état descriptif ou voté lors d'une assemblée générale) mais non présent dans le règlement peut être contesté ;

Cependant, par une Loi du 21 février 2022 n° 2022-217 publiée au journal officiel le lendemain, le législateur est venu modifier la Loi ELAN et plus particulièrement ses articles 206 et 209 II pour tenir compte du fait que certaines copropriétés, notamment en raison de la crise sanitaire, n'avaient pu mettre en conformité leurs règlements de copropriété avant l'expiration du délai.

L'article 89 de loi prévoit que pour les mises en copropriété antérieure au 1^{er} juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance d'un lot transitoire ou les parties communes spéciales et parties communes à jouissance privative existante, le Syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété.

La nouvelle loi précise que l'absence de telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes ou du lot transitoire. Cependant, l'article 8 de la Loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, prévoit que le règlement de copropriété doit énumérer les parties communes spéciales et celles à jouissance privative :

Rappel des textes :

Article 8 - « *Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative* ».

Article 6-2 : « *Les Parties Communes Spéciales sont celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la partie indivise de ces derniers.*

La création de PCS est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.

Les décisions afférentes aux seules PCS peuvent être prises soit au cours d'AG spéciale ou AG de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces Parties

L'article 6-2 donne une définition des Parties Communes Spéciales et précise qu'elles ne sont pas applicables si des charges spéciales y afférentes ne sont pas inscrites au Règlement de Copropriété (article 8).

Or on constate fréquemment que les Règlements de copropriété définissent des parties communes spéciales sans qu'une répartition des charges communes spéciales ne soient précisées. Et inversement, des règlements de copropriété intègrent une grille de charges spéciales sans que les parties communes spéciales ne soient énumérées dans le Règlement de Copropriété.

Le législateur a voulu sortir de cette situation de blocage en obligeant les syndicats de copropriété à modifier leur règlement de copropriété en imposant la mise en cohérence entre parties communes spéciales et charges spéciales

Article 6-3 : « *Les Parties communes à jouissance privative sont des parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot.*

Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.

Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire à ce lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. »

La loi Elan s'attache aussi dans l'article 6-3 à la jouissance privative sur des parties communes d'un lot, en donne la définition, en rappelant que ce droit est accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché.

Le législateur a voulu faciliter cette action en disposant que la mise en conformité du règlement de copropriété soit votée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dite majorité simple.

Différence entre le Règlement de copropriété et l'Etat descriptif de Division

Il convient de rappeler la distinction juridique entre les documents suivants :

L'état descriptif de division est un document de publicité foncière et ne revêt pas un caractère contractuel.

Alors que le règlement de copropriété est le seul document ayant un caractère conventionnel et obligatoire en vertu de l'article 8 de la loi de 1965.

Bien que l'état descriptif de division soit englobé dans le règlement de copropriété par les rédacteurs, il ne peut y avoir de confusion entre l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, ce dernier étant le seul document de référence

Objet de l'audit

Notre consultation juridique permet aux copropriétaires de savoir s'il est nécessaire de porter à l'ordre du jour des questions relatives aux lots transitoires, parties communes spéciales ou parties communes à jouissance privative, si ces catégories de lots ou parties communes existent.

La modification du règlement de copropriété permettra de se conformer à l'article 8 de la Loi précitée et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux parties communes spéciales ou à la jouissance privative, et de lever toute discussion postérieure sur l'existence ou non d'un droit quelconque d'un copropriétaire.

En outre, cet audit permet également de procéder à une refonte complète du règlement de copropriété sur le fondement de l'article 24f de la loi du 10 juillet 1965, en cas de nécessité.

En effet, les réformes de la copropriété passées et en cours rendent obsolètes de nombreuses dispositions figurant dans les règlements de copropriétés anciens qui n'intègrent pas les nouvelles règles.

CONSULTATION

Nous avons été missionnées par le cabinet CITYCEO pour vérifier la nécessité de réaliser une mise en conformité du règlement de la copropriété en référence avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965

Adresse de la copropriété :

- *Syndicat des Copropriétaires 146- 148 rue Houdan 92330 SCEAUX*

Documents étudiés :

1  Fiche Immeuble et fiches de lots		
FICHE IMMEUBLE		☐
4  Règlement de copropriété		
REGLEMENT DE COPROPRIETE du 29.02.1964, Vo' 8503, N°2069		☐
MODIFICATIF A L EDD du 27.05.1964, Vol 8623, N°4850		☐
MODIFICATIF A L EDD du 03.03.1971, Vol 135, N°11		☐
MODIFICATIF A L EDD du 18.04.2017, Vol 2017P, N°4094		☐
1  Grilles de charges		
GRILLES DE CHARGES		☐

En conséquence :

I – Sur la mise en conformité obligatoire du règlement de copropriété en vertu de la LOI ELAN

1) Les lots transitoires

Il n'a pas été constaté de Lot transitoire dans le Règlement de Copropriété.

Nous confirmons qu'il n'est pas nécessaire de réaliser la mise en conformité du règlement de copropriété

2) Les parties communes spéciales et charges spéciales qui ne sont pas en cohérence en vertu de la LOI ELAN

Il est nécessaire de mettre en cohérence les Parties Communes Spéciales et les charges spéciales des équipements de la copropriété, notamment les éléments suivants :

Le Règlement de Copropriété prévoit une répartition de charges pour les Parties Communes Spéciales suivantes sans définir exactement chacune de ses Parties Communes Spéciales :

- Les escaliers

Exemple – page 19 :

ESCALIER & ASCENSEUR - - - - -

Les charges d'entretien des escaliers, comprennent :
Les dépenses entraînées par le revêtement intérieur des cages d'escalier et des paliers. - - -
Les réparations nécessitées par l'usage des marches de l'escalier. - - - - -
Les charges d'entretien de l'escalier seront réparties entre les propriétaires des lots 25 & 46 de la manière suivante : - - -

Les escaliers sont donc nécessairement des Parties Communes Spéciales conformément à l'article 6-2 de la loi ELAN.

Cependant, si le règlement de copropriété prévoit les charges spéciales, cette Partie Commune Spéciale n'est pas définie.

Le Règlement de Copropriété doit définir exactement les Parties Communes Spéciales précitées afin de maintenir leur application.

Notons que la similitude des charges ascenseur et escalier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965.

Nous recommandons de mentionner dans le règlement un paragraphe « partie commune spéciale escalier » prévoyant l'énumération des charges les concernant en les distinguant des charges d'équipement (ascenseur) accompagnés de la grille de répartition.

En conclusion, et conformément aux dispositions des articles 6-2 de la Loi ELAN, il convient de prévoir un paragraphe « Parties Communes Spéciales » dans le Règlement de Copropriété reprenant l'ensemble de ces Parties communes spéciales (ex : Chaque bâtiment est une Partie Commune Spéciale, les Ascenseurs, avec les escaliers, chauffage et parking, tapis, ...) avec le tableau des charges afférentes, afin de maintenir leur application.

A défaut, seule la répartition prévue pour les charges communes générales leur sera applicable, source de nombreux litiges.

Il est possible d'intégrer les grilles de répartition de charges appliquées par le syndic et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale lors de la mise en conformité du Règlement de Copropriété.

Conformément à la loi, la mention de ces parties communes spéciales dans une Assemblée Générale non publiée, dans l'Etat descriptif de Division ou dans un acte de propriété, n'est pas suffisant à leur régularité.

La liste des éléments développés pour déterminer la nécessité de mise en conformité n'est pas obligatoirement exhaustive.

Nous confirmons la nécessité de réaliser la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales et aux charges spéciales prévues par la loi du 10 juillet 1965

3) Droit de jouissance exclusif exercé sur une Partie commune

- Les balcons

Le règlement de copropriété n'évoque pas la nature juridique des balcons.

Dans le silence du règlement de copropriété, les balcons sont considérés comme des parties communes car sont incorporés au gros œuvre et ornements de façade.

Seul l'état descriptif de division évoque le lot en bénéficiant.

Exemple – page 16 :

LOT N° 33 - - - - -

Un appartement à gauche en montant
l'escalier composé de une entrée, un dégagement, une cuisine, une salle de séjour, trois chambres, un water-closet, salle de bains, balcon devant et balcon derrière.

L'état descriptif de division est un document de publicité foncière et ne revêt pas un caractère contractuel.

Alors que le règlement de copropriété est le seul document ayant un caractère conventionnel et obligatoire en vertu de l'article 8 de la loi de 1965.

En conclusion, et conformément aux dispositions de l'article 6-3 de la Loi ELAN, il convient de prévoir un paragraphe « Parties communes à Jouissance privative » dans le Règlement de Copropriété reprenant l'ensemble de ces droits et les lots en bénéficiant, afin d'en maintenir leur existence et application.

La liste des éléments développés pour déterminer la nécessité de mise en conformité n'est pas obligatoirement exhaustive.

Nous confirmons la nécessité de réaliser la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965

II – L’adaptation juridique du Règlement de copropriété – Préconisations complémentaires du Cabinet d’Avocats.

A la demande du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic CITYCEO, le cabinet d’avocats vérifie si une adaptation du règlement de copropriété est nécessaire.

Il ressort de notre analyse que :

- Le règlement de copropriété est ambigu dans la rédaction de certaines Parties Communes Spéciales :

- **Les charges spéciales « parking »** (s’il s’agit de partie commune spéciale)

Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 il convient de prévoir un paragraphe « Parties Communes Spéciales » dans le Règlement de Copropriété reprenant l’ensemble de ces Parties communes spéciales avec le tableau des charges afférentes, afin de maintenir leur application. »

A défaut, seule la répartition prévue pour les charges communes générales leur sera applicable, source de nombreux litiges.

Il est possible d’intégrer les grilles de répartition de charges appliquées par le syndic et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale lors de la mise en conformité du Règlement de Copropriété.

Conformément à la loi Elan, la mention de ces parties communes spéciales dans une Assemblée Générale non publiée, dans l’Etat descriptif de Division ou dans un acte de propriété, n’est pas suffisant à leur régularité et peuvent être contestés.

- Nous constatons que certains lots bénéficient d’un balcon. Or le règlement de copropriété n’évoque pas la nature juridique de ceux-ci.

Pour éviter tout litige ultérieur il serait opportun de clarifier la nature juridique des balcons, car dans le silence du règlement de copropriété, les balcons sont incorporés dans les parties communes.

- A la suite de l’audit du règlement de copropriété, publié le **29 février 1964**, il serait opportun de réaliser une adaptation juridique globale du règlement de copropriété selon les dispositions de l’article 24 f de la loi du 10 juillet 1965.

En effet, l’ancienneté de ce règlement justifierait l’adaptation juridique globale du fait des nombreuses modifications législatives intervenues depuis la loi du 10 juillet 1965 et notamment avec les lois ALUR (2014) et ELAN (2018) et l’ordonnance du 30 octobre 2019.

La liste des éléments développés pour déterminer la nécessité d’adapter ou non n’est pas obligatoirement exhaustive.

Nous confirmons la nécessité de réaliser l’adaptation du règlement de copropriété

Bien appréhender l'impact de l'obligation de mise en conformité

Mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions de l'article 209II de la loi ELAN modifiée par la loi 3DS.

" Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes."

Quelles conséquences en l'absence de mention dans le règlement de copropriété ?

Pour le copropriétaire qui a obtenu un droit de jouissance privatif d'une partie commune

Il est fréquent que soient accordés en assemblée générale des droits de jouissance sur des parties communes (cour, jardin, terrasse, stationnement de véhicule...).

Si le propriétaire, qui a obtenu ce droit de jouissance, ne le fait pas répertorier dans le règlement de copropriété, il est inopposable aux tiers et notamment aux futurs acquéreurs, si ce droit n'est pas mentionné dans le règlement de copropriété et publié au Service de la publicité foncière. En effet, les mutations pourraient révéler des discordances entre différents actes et entraîner des incertitudes préjudiciables à la valeur du lot.

Il sera donc placé dans une situation de fragilité puisqu'il utilisera des biens, parties communes, sans légitimité totale..

En outre, le droit de jouissance doit nécessairement être rattaché à un lot principal et ne peut constituer la partie privative d'un lot, conformément à l'article 6-3 de la Loi du 10 juillet 1965.

L'inscription de ce droit dans le règlement de copropriété a donc un réel intérêt,

'''Par ailleurs, il est fréquent que soit accordés en assemblée générale des droits de jouissance sur des parties communes générales (cour, jardin, terrasse, stationnement de véhicule...).

Si le propriétaire qui a obtenu ce droit de jouissance, ne le fait pas répertorier dans le règlement de copropriété, il y a **un fort risque juridique d'inexistence de ce droit de jouissance.**

Il sera donc placé dans une situation d'illégalité puisqu'il utilisera des biens qui ne sont pas des parties communes spéciales répertoriées.

Pour illustrer cette difficulté, lors de la vente d'un lot, le notaire sera amené à vérifier si un copropriétaire bénéficie d'un droit de jouissance. Dans la mesure où ce droit n'est pas inclus au règlement de copropriété, la vente pourrait être annulée ou le prix de vente fortement diminué.

Il pourra probablement le récupérer par un nouveau vote en assemblée générale - à la majorité renforcée de l'article 26, si les copropriétaires l'acceptent à nouveau et à quelles conditions ?

Pour les copropriétaires concernés par l'existence d'une partie commune spéciale

L'existence d'une partie commune spéciale doit être impérativement assortie d'une grille de répartition des charges spéciales affectée à cette partie commune, conformément à l'article 6-2 de la Loi du 10 juillet 1965.

Il ne peut y avoir de partie commune spéciale sans charges spéciales.

Si la partie commune spéciale est reconnue, elle donnera droit aux seuls copropriétaires de cette partie commune spéciale, de voter les décisions la concernant, les autres copropriétaires étant exclus de prendre part aux votes relatifs à cette partie commune spéciale.

A contrario, tous les copropriétaires seront invités à voter les décisions intéressant les seules parties communes spéciales qui n'auront plus d'existence réelle. Tous les copropriétaires participeront aux charges communes qui resteront générales.

Dans le cadre de cette consultation et sauf contre-indication, nous considérons que la grille de répartition des charges communes spéciales communiquée et appliquée par le syndic est régulière ou a fait l'objet d'une approbation en assemblée générale.

Pour le Syndicat de Copropriétaires

La modification du règlement de copropriété permet de ne pas priver le ou les copropriétaires des droits qui leur ont été reconnus.

Elle permet une plus juste répartition des charges en fonction de l'usage ou de l'utilité des parties communes.

Refuser la mise en harmonie du RCP expose le syndicat à l'action contentieuse d'un ou plusieurs copropriétaires sur des considérations d'ordre public et notamment tenant compte de l'article 8 de la Loi du 10 juillet 1965.

Pour le syndic

Le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de chaque assemblée la question de la mention d'une partie commune spéciale, d'un droit de jouissance privatif ou d'un lot transitoire dans le règlement de copropriété.

ANNEXE

LOI ELAN du 23 novembre 2018 modifiée par la loi 3DS du 21 février 2022 et ordonnance du 30 octobre 2019 modifiant la loi du 10 juillet 1965 :

Article 6

Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

Article 6-1

En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées.

En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis.

Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent, qui s'opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité.

Article 6-2

Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.

Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.

Article 6-3

Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.

Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.

Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.

Article 6-4 applicable pour les immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1^{er} juillet 2022

L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.

Article 8

Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. (...)

Article 10

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Article 206II de la loi ELAN modifiée par la loi 3DS

« II.-Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot. » ;

Article 209II de la loi ELAN modifiée par la loi 3DS

2° Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :

« II.-L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes. »

- DEVIS -

Mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi N°65-557 du 10 juillet 1965

COPROPRIETE : 146- 148 RUE HOUDAN 92330 SCEAUX

Représentée par son Syndic: **CITYCEO**
41 avenue du Général Leclerc, 92350 Le Plessis-Robinson

La prestation de NOMADE PROCESS comprend :

- . La prise en charge du dossier
- . La récupération et le traitement des formulaires de déclaration des droits de jouissance
- . Les différentes transmissions de documents entre les intervenants (cabinet de syndic, avocat...)
- . Mise à disposition d'un outil sur le site interface.nomadeprocess.com pour le suivi du dossier étape par étape

La prestation du CABINET D'AVOCATS comprend :

- . La relecture intégrale du règlement de copropriété
- . La rédaction des articles "Parties communes", "Charges" conformément aux exigences de l'article 209-II de la loi du 21 février 2022, des dispositions des articles 6-2, 6-3 et 8 de la Loi du 10 juillet 1965
- . L'intégration des parties communes à jouissance privative à entériner en assemblée générale
- . La réalisation d'un projet de modificatif au règlement de copropriété

L'ensemble de ces prestations dites de Mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la Loi du 10 juillet 1965 sera facturé au prix de **825.00 € HT soit 990.00 € TTC** (Taux de TVA en vigueur : 20%) - hors frais de publication - de la manière suivante :

- en partie par NOMADE PROCESS pour un montant de 400 € HT, soit 480 € TTC
- en partie par le cabinet d'avocat pour un montant de 425 € HT, soit 510 € TTC

Païement : sous quinzaine à réception de la facture

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la mission de rédaction du projet de mise en conformité ne débutera qu'à la réception du paiement de la première facture.

De même, les prestations ne pourront débuter qu'à compter de la mise à disposition sur l'interface Nomade Process, par le syndic de copropriété du procès-verbal d'Assemblée Générale, entérinant le principe de la mise en conformité du règlement de copropriété.

Toute autre prestation supplémentaire (ajout d'un article nécessitant l'intervention de l'avocat ou recours aux services d'un géomètre) fera l'objet d'un devis supplémentaire

Cette offre est valable pour une durée de 1 an (date émission de facture)

Une fois le projet de mise en conformité du règlement de copropriété élaboré par les avocats, il sera mis à disposition du syndic par l'intermédiaire de l'interface Nomade Process. Le projet ne sera accessible dans son intégralité qu'au paiement complet de la facture, selon les conditions générales décrites en pièce jointe

Nota : cette prestation ne comprend pas les frais et honoraires de publication (frais de timbres, salaire du conservateur, émoluments et honoraires d'un notaire...), ni d'intervention de géomètre.

Accepté le :

A :

Le représentant du CLIENT,

La Société NOMADE PROCESS,

Cachet et nom du signataire :

Nom du signataire :

SARL Nomade Process - www.nomadeprocess.com

Téléphone : 02 55 99 10 03 - contact@nomadeprocess.com

Siège social : 54 bis chemin du Cartelot 59290 Wasquehal - N° SIRET : 441 658 044 000 58- APE 741 G

NAF: 7022 Z - TVA intracommunautaire: FR25441658044 - N° RCS: Lille Métropole B 441 658 044

COTRAITANCE

La société **NOMADE PROCESS** est dûment habilitée à engager le Cabinet d'avocat cotraitant pour coordonner l'ensemble des prestations ci-après désignées.

ACCES AUX DOCUMENTS REGLEMENT DE COPROPRIETE

Le **CLIENT** certifie que tous les documents relatifs au Règlement de copropriété (Règlement et modificatifs) en sa possession sont scannés.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Le **CLIENT** s'engage à communiquer, ou laisser accès, à sa documentation « règlement de copropriété » et aux feuilles de présence (toutes grilles de charges sans nom des copropriétaires), ainsi qu'au procès-verbal d'assemblée générale qui entérine le processus de mise en conformité, des vues en plan de l'immeuble pouvant s'avérer nécessaire à la mission de l'avocat et tout autre document permettant d'assurer la fiabilité du projet de mise en conformité.

La société **NOMADE PROCESS** s'engage à donner au **CLIENT** accès à son site internet pour récupérer l'ensemble des documents mis à sa disposition sous réserve du paiement intégral des factures par le **CLIENT**.

DELAI DE REALISATION

Le **Cabinet d'avocat** devra remettre son projet de mise en conformité ou d'adaptation juridique du règlement de copropriété dans un délai maximum de 10 (dix) semaines après avoir été averti par la société **NOMADE PROCESS**. Le **Cabinet d'avocat** recevra un e-mail d'information pour chaque dossier à traiter (par Syndicat des Copropriétaires).

DESSAISSEMENT DU CABINET D'AVOCAT

La société **NOMADE PROCESS** pourra dessaisir le **Cabinet d'avocat** du dossier si le délai de réalisation n'est pas respecté. Ce dessaisissement interviendra après constat par la société **NOMADE PROCESS** - par tout moyen "écrit" (mail, courrier, fax,...) - que le délai de réalisation prévu dans le présent contrat n'a pas été respecté.

DATE DE LA MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS

La date de mise en ligne des documents sur le site de **NOMADE PROCESS** sera effective à la date d'envoi de la facture, des documents traités (texte et PDF)

Les documents ne seront consultables et téléchargeables dans leur intégralité qu'au paiement complet de la prestation à Nomade Process et à l'avocat.

DUREE

Le **CLIENT** souscrit ce contrat pour une prestation de fourniture de services et de documents. La prestation de « Mise en ligne des documents précités sur le site internet de **NOMADE PROCESS** » est offerte durant un an. Elle prend effet à la date de mise en ligne du premier des documents. Le client disposera de cette année pour télécharger l'intégralité des documents.

En cas de changement de syndic, de gérant, de représentant légal, le contrat se poursuit de plein droit.

POUVOIR DU SYNDIC

Le syndic atteste qu'il a tout pouvoir pour engager le(s) syndicat(s) des copropriétaires en signant ce devis. Ainsi le syndic reconnaît que **NOMADE PROCESS** ne peut vérifier l'étendue de ce pouvoir.

LIMITES DE RESPONSABILITES DE LA SOCIETE NOMADE PROCESS (liste non exhaustive)

La prestation de la Société **NOMADE PROCESS** ne concerne que le Règlement de copropriété et ses modificatifs (mise en conformité et adaptation juridique).

Le syndic se doit de communiquer à la Société **NOMADE PROCESS** l'ensemble des informations relatives à la copropriété et qui peuvent modifier la prestation de La Société **NOMADE PROCESS** tels que :

- . l'adresse de la copropriété telle que référencée aux services du Cadastre. Si cette adresse ne correspondait pas, la prestation serait réalisée avec l'adresse la plus proche.
- . l'existence d'un Syndicat de Copropriétaire secondaire
- . des documents en cours de publication
- . une procédure en cours
- . une copropriété découpée en volume

La prestation réalisée par la Société **NOMADE PROCESS** est une obligation de moyens.

Le **CLIENT** reconnaît avoir vérifié la qualité des documents et informations transmises par la Société **NOMADE PROCESS**, dès qu'il en aura pris connaissance.

En cas de responsabilité, la société **NOMADE PROCESS** ne saurait rembourser au-delà des honoraires perçus pour sa prestation.

LIMITES DE RESPONSABILITES DU CABINET D'AVOCAT

La prestation du **Cabinet d'avocat** concerne le projet de mise en conformité ou d'adaptation juridique du Règlement de copropriété et ses modificatifs.

Le **Cabinet d'avocat** déclare avoir souscrit une assurance professionnelle qui couvre la prestation réalisée dans le cadre de ce contrat.

TRAITEMENT DES DOSSIERS PAR LE CABINET D'AVOCAT

Chaque dossier sera transmis au cabinet d'avocat pour la phase de projet d'adaptation ou de mise en conformité lorsque NOMADE PROCESS aura reçu les éléments suivants :

- . Le présent devis signé
- . Le procès-verbal d'assemblée générale entérinant le principe de mise en conformité ou d'adaptation du règlement de copropriété
- . Le paiement de la facture par le client

DELAÏ ET CONDITIONS DE REGLEMENT

Conformément à la résolution votée en assemblée générale, pouvoir a été donné à la société Nomade Process et à tout conseil spécialisé à intervenir dans le cadre de l'adaptation juridique ou de la mise en conformité du règlement de copropriété.

A ce titre, une double facturation est prévue :

1. L'une au bénéfice de la société Nomade Process, correspondant à la phase administrative.
2. L'autre au bénéfice de l'avocat correspondant à la rédaction du projet de mise en conformité ou d'adaptation du règlement de copropriété.

L'avocat ne sera saisi de la mission qu'à la réception du paiement de la première facture (point 1 phase administrative).

De même la mission de rédaction du projet de mise en conformité ou d'adaptation du règlement de copropriété sera traité en priorité pour les dossiers dont la facture a été acquittée (point 2 phase de rédaction)

Une fois le projet de mise en conformité du règlement de copropriété élaboré par les avocats, il sera mis à disposition du syndic par l'intermédiaire de l'interface Nomade Process. Le projet ne sera accessible dans son intégralité qu'au paiement complet de la facture à l'avocat (point 2 rédaction du projet)

Le délai maximum pour payer les factures est de deux (2) semaines à compter de leur date d'émission. Passé ce délai, le contrat sera considéré comme nul et non avenu.

A défaut de règlement selon les délais indiqués ci-dessus, tout retard de paiement fera courir, de plein droit, des pénalités calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal augmenté de 10 points, outre l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 €.

UTILISATION ET DIFFUSION DES DOCUMENTS

L'ensemble des documents et étude remis par NOMADE PROCESS et le Cabinet d'avocat n'est pas destiné à être diffusés, transmis, reproduits, représentés ou utilisés de quelque façon que ce soit, tant que le paiement intégral des factures de NOMADE PROCESS et celle du Cabinet d'avocat n'est pas intervenu.

RESILIATION

Le contrat pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre Recommandée avec accusé de réception.

La livraison des documents « en l'état » sera alors réalisée sous 30 jours après retrait de la Lettre Recommandée avec accusé de réception.

Néanmoins, l'ensemble des frais engagés par la société NOMADE PROCESS, suite à la demande du syndic, devra être réglé en fonction de l'avancement de la mission soit :

Cas 1 : Prise en charge du dossier - récupération et traitement des formulaires de déclaration des droits de jouissance - facture d'acompte émise.

. Somme forfaitaire, par syndic des copropriétaires, due par le syndic : 400€HT (soit 480€TTC - TVA à 20%) à la société NOMADE PROCESS

Lesdits formulaires seront remis au syndic qui en assurera la gestion.

Cas 2 : L'intégralité de la mission a été réalisée. La résiliation porte sur l'annulation de la mise en ligne des documents précités et consultation gratuite des documents pendant un an sur le site internet Nomade Process

Somme forfaitaire, par syndic des copropriétaires, due par le syndic : 825€HT (soit 990€TTC - TVA à 20%), Le paiement sera réalisé selon les conditions décrites ci-dessus

JURIDICTION

Pour tout litige pouvant survenir dans l'adaptation ou l'interprétation du contrat, les parties s'efforceront de le régler à l'amiable avant tout recours devant la juridiction compétente.

En cas d'impossibilité d'aboutir à un accord amiable, le litige sera soumis au Tribunal dont le siège social de la société NOMADE PROCESS dépend ou au Tribunal dont le siège social du Cabinet d'avocat dépend pour tout différend avec ce dernier.

DEVIS - Adaptation du règlement de copropriété

COPROPRIETE : 146- 148 RUE HOUDAN 92330 SCEAUX

Syndic de copropriété gérant : CITYCEO

41 avenue du Général Leclerc, 92350 Le Plessis-Robinson

La prestation de NOMADE PROCESS comprend :

- . La prise en charge du dossier
- . La récupération et le traitement des formulaires de déclaration des droits de jouissance
- . Les différentes transmissions de documents entre les intervenants (cabinet de syndic, avocat, notaire...)
- . Mise à disposition d'un outil sur le site interface.nomadeprocess.com pour le suivi du dossier étape par étape

La prestation du CABINET D'AVOCATS comprend :

- . La relecture intégrale du règlement de copropriété
- . La suppression des clauses considérées comme non écrites ou abusives
- . L'adaptation des clauses non conformes au droit positif, lorsque leur suppression n'est pas impérative, et les corrections lexicales relevant de la bonne compréhension du texte.
- . La rédaction des articles "Parties communes", "Charges" conformément aux exigences de l'article 209-II de la loi du 21 février 2022, des dispositions des articles 6-2, 6-3 et 8 de la Loi du 10 juillet 1965
- . La réalisation d'un règlement de copropriété définitif - sans Etat descriptif de Division (EDD) - intégrant ces modifications.

L'ensemble de ces prestations dites « réalisation de l'adaptation du règlement de copropriété » sera facturé au prix de **2520.00 €HT soit 3024.00 €TTC** (Taux de TVA en vigueur : 20%) - hors frais de publication- de la manière suivante :

- En partie par NOMADE PROCESS pour un montant de 1260€ HT, soit 1512€ TTC
- En partie par le cabinet d'avocat pour un montant de 1260€ HT, soit 1512 € TTC

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la mission de rédaction du projet de d'adaptation juridique ne débutera qu'à la réception du paiement de la première facture.

De même, les prestations ne pourront débuter qu'à compter de la mise à disposition sur l'interface Nomade Process, par le syndic de copropriété du procès-verbal d'Assemblée Générale, entérinant le principe de l'adaptation juridique du règlement de copropriété.

Cette offre est valable pour une durée d'un an à compter de son édition sur l'interface Nomade Process

Une fois le projet de refonte du règlement de copropriété élaboré par les avocats, il sera mis à disposition du syndic par l'intermédiaire de l'interface Nomade Process. Le projet ne sera accessible dans son intégralité qu'au paiement complet de la facture, selon les conditions générales décrites en pièce jointe

Nota : cette prestation ne comprend pas les frais et honoraires de publication (frais de timbres, salaire du conservateur...) qui fera, le cas échéant, l'objet d'un devis supplémentaire

Accepté le : A :

Le représentant du CLIENT,

Cachet et nom du signataire :

La Société NOMADE PROCESS,

Nom du signataire :

SARL Nomade Process - www.nomadeprocess.com

Téléphone : 02 55 99 10 03 - contact@nomadeprocess.com

Siège social : 54 bis chemin du Cartelot 59290 Wasquehal - N° SIRET : 441 658 044 000 58- APE 741 G

NAF: 7022 Z - TVA intracommunautaire: FR25441658044 - N° RCS: Lille Métropole B 441 658 044

COTRAITANCE

La société **NOMADE PROCESS** est dûment habilitée à engager le Cabinet d'avocat cotraitant pour coordonner l'ensemble des prestations ci-après désignées.

ACCES AUX DOCUMENTS REGLEMENT DE COPROPRIETE

Le **CLIENT** certifie que tous les documents relatifs au Règlement de copropriété (Règlement et modificatifs) en sa possession sont scannés.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Le **CLIENT** s'engage à communiquer, ou laisser accès, à sa documentation « règlement de copropriété » et aux feuilles de présence (toutes grilles de charges sans nom des copropriétaires), ainsi qu'au procès-verbal d'assemblée générale qui entérine le processus de mise en conformité, des vues en plan de l'immeuble pouvant s'avérer nécessaire à la mission de l'avocat et tout autre document permettant d'assurer la fiabilité du projet de mise en conformité.

La société **NOMADE PROCESS** s'engage à donner au **CLIENT** accès à son site internet pour récupérer l'ensemble des documents mis à sa disposition sous réserve du paiement intégral des factures par le **CLIENT**.

DELAI DE REALISATION

Le **Cabinet d'avocat** devra remettre son projet de mise en conformité ou d'adaptation juridique du règlement de copropriété dans un délai maximum de 10 (dix) semaines après avoir été averti par la société **NOMADE PROCESS**. Le **Cabinet d'avocat** recevra un e-mail d'information pour chaque dossier à traiter (par Syndicat des Copropriétaires).

DESSAISSEMENT DU CABINET D'AVOCAT

La société **NOMADE PROCESS** pourra dessaisir le **Cabinet d'avocat** du dossier si le délai de réalisation n'est pas respecté. Ce dessaisissement interviendra après constat par la société **NOMADE PROCESS** - par tout moyen "écrit" (mail, courrier, fax,...) - que le délai de réalisation prévu dans le présent contrat n'a pas été respecté.

DATE DE LA MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS

La date de mise en ligne des documents sur le site de **NOMADE PROCESS** sera effective à la date d'envoi de la facture, des documents traités (texte et PDF)

Les documents ne seront consultables et téléchargeables dans leur intégralité qu'au paiement complet de la prestation à Nomade Process et à l'avocat.

DUREE

Le **CLIENT** souscrit ce contrat pour une prestation de fourniture de services et de documents. La prestation de « Mise en ligne des documents précités sur le site internet de **NOMADE PROCESS** » est offerte durant un an. Elle prend effet à la date de mise en ligne du premier des documents. Le client disposera de cette année pour télécharger l'intégralité des documents.

En cas de changement de syndic, de gérant, de représentant légal, le contrat se poursuit de plein droit.

POUVOIR DU SYNDIC

Le syndic atteste qu'il a tout pouvoir pour engager le(s) syndicat(s) des copropriétaires en signant ce devis. Ainsi le syndic reconnaît que **NOMADE PROCESS** ne peut vérifier l'étendue de ce pouvoir.

LIMITES DE RESPONSABILITES DE LA SOCIETE NOMADE PROCESS (liste non exhaustive)

La prestation de la Société **NOMADE PROCESS** ne concerne que le Règlement de copropriété et ses modificatifs (mise en conformité et adaptation juridique).

Le syndic se doit de communiquer à la Société **NOMADE PROCESS** l'ensemble des informations relatives à la copropriété et qui peuvent modifier la prestation de La Société **NOMADE PROCESS** tels que :

- . l'adresse de la copropriété telle que référencée aux services du Cadastre. Si cette adresse ne correspondait pas, la prestation serait réalisée avec l'adresse la plus proche.
- . l'existence d'un Syndicat de Copropriétaire secondaire
- . des documents en cours de publication
- . une procédure en cours
- . une copropriété découpée en volume

La prestation réalisée par la Société **NOMADE PROCESS** est une obligation de moyens.

Le **CLIENT** reconnaît avoir vérifié la qualité des documents et informations transmises par la Société **NOMADE PROCESS**, dès qu'il en aura pris connaissance.

En cas de responsabilité, la société **NOMADE PROCESS** ne saurait rembourser au-delà des honoraires perçus pour sa prestation.

LIMITES DE RESPONSABILITES DU CABINET D'AVOCAT

La prestation du **Cabinet d'avocat** concerne le projet de mise en conformité ou d'adaptation juridique du Règlement de copropriété et ses modificatifs.

Le Cabinet d'avocat déclare avoir souscrit une assurance professionnelle qui couvre la prestation réalisée dans le cadre de ce contrat.

TRAITEMENT DES DOSSIERS PAR LE CABINET D'AVOCAT

Chaque dossier sera transmis au cabinet d'avocat pour la phase de projet d'adaptation ou de mise en conformité lorsque NOMADE PROCESS aura reçu les éléments suivants :

- . Le présent devis signé
- . Le procès-verbal d'assemblée générale entérinant le principe de mise en conformité ou d'adaptation du règlement de copropriété
- . Le paiement de la facture par le client

DELAÏ ET CONDITIONS DE REGLEMENT

Conformément à la résolution votée en assemblée générale, pouvoir a été donné à la société Nomade Process et à tout conseil spécialisé à intervenir dans le cadre de l'adaptation juridique ou de la mise en conformité du règlement de copropriété.

A ce titre, une double facturation est prévue :

1. L'une au bénéfice de la société Nomade Process, correspondant à la phase administrative.
2. L'autre au bénéfice de l'avocat correspondant à la rédaction du projet de mise en conformité ou d'adaptation du règlement de copropriété.

L'avocat ne sera saisi de la mission qu'à la réception du paiement de la première facture (point 1 phase administrative).

De même la mission de rédaction du projet de mise en conformité ou d'adaptation du règlement de copropriété sera traité en priorité pour les dossiers dont la facture a été acquittée (point 2 phase de rédaction)

Une fois le projet de mise en conformité du règlement de copropriété élaboré par les avocats, il sera mis à disposition du syndic par l'intermédiaire de l'interface Nomade Process. Le projet ne sera accessible dans son intégralité qu'au paiement complet de la facture à l'avocat (point 2 rédaction du projet)

Le délai maximum pour payer les factures est de deux (2) semaines à compter de leur date d'émission. Passé ce délai, le contrat sera considéré comme nul et non avenue.

A défaut de règlement selon les délais indiqués ci-dessus, tout retard de paiement fera courir, de plein droit, des pénalités calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal augmenté de 10 points, outre l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 €.

UTILISATION ET DIFFUSION DES DOCUMENTS

L'ensemble des documents et étude remis par **NOMADE PROCESS** et le **Cabinet d'avocat** n'est pas destiné à être diffusés, transmis, reproduits, représentés ou utilisés de quelque façon que ce soit, tant que le paiement intégral des factures de **NOMADE PROCESS** et celle du **Cabinet d'avocat** n'est pas intervenu.

RESILIATION

Le contrat pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par Lettre Recommandée avec accusé de réception.

La livraison des documents « en l'état » sera alors réalisée sous 30 jours après retrait de la Lettre Recommandée avec accusé de réception.

Néanmoins, l'ensemble des frais engagés par la Société **NOMADE PROCESS**, suite à la demande du syndicat, devra être réglé en fonction de l'avancement de la mission soit :

Cas 1 : Prise en charge du dossier- récupération et traitement des formulaires de déclaration des droits de jouissance

. Facture d'acompte émise.

. Somme forfaitaire, par syndicat des copropriétaires, due par le syndicat : 1260€HT (soit 1512€TTC -- TVA à 20%) à la société **NOMADE PROCESS**

Lesdits formulaires seront remis au syndic qui en assurera la gestion.

Cas 2 : L'intégralité de la mission a été réalisée. La résiliation porte sur l'annulation de la mise en ligne des documents précités et consultation gratuite des documents pendant un an sur le site internet Nomade Process

Somme forfaitaire, par syndicat des copropriétaires, due par le syndicat : 2520€HT (soit 3024€TTC -- TVA à 20%).

Le paiement sera réalisé selon les conditions décrites ci-dessus au point 2 « DELAI ET CONDITIONS DE PAIEMENT ».

JURIDICTION

Pour tout litige pouvant survenir dans l'adaptation ou l'interprétation du contrat, les parties s'efforceront de le régler à l'amiable avant tout recours devant la juridiction compétente.

En cas d'impossibilité d'aboutir à un accord amiable, le litige sera soumis au Tribunal dont le siège social de la société **NOMADE PROCESS** dépend ou au Tribunal dont le siège social du **Cabinet d'avocat** dépend pour tout différend avec ce dernier.

